推动建设有中国特色社会主义先进文化的一项浩大的系统工程。要有效、有序地开展非物质文化遗产的抢救与保护工作，非物质文化遗产的保护主体的重要作用是不可或缺的。如果从事保护工作的相关组织、部门、团体，不能各司其职，形同虚设，抢救与保护工作就无法落到实处，再周全的计划和举措也只是停留在纸上谈兵。因而，重视发挥各级各类保护主体的作用，是做好非物质文化遗产抢救与保护工作的关键。

一、何谓“保护主体”

非物质文化遗产的保护主体是指负有保护责任、从事保护工作的国际组织、各国政府相关机构、团体和社会有关部门及个人。它包括国际组织、国家政府、各级各类非物质文化遗产保护机构、社区与民众。

各级各类保护主体负有不同的责任、承担着不同的保护工作任务，但是工作的目标却是一致的。国务院办公厅颁布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中明确规定了我国非物质文化遗产保护工作的目标，即：“通过全社会的努力，逐步建立起比较完备的、有中国特色的非物质文化遗产保护制度，使我国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。”要实现这一目标，保护主体在工作实践中就要坚持保护工作原则：“政府主导、社会参与，明确职责、形成合力；长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效。”强调“政府主导”，是因为文化建设属于政府五大建设（政治、经济、社会、文化、生态）之一，是政府的主要职能。政府在非物质文化遗产保护工作中居于领导地位，是组织者和管理者。强调“社会参与”，是因为非物质文化遗产是人类民间的瑰宝，分布范围广，涉及众多领域，其自我保护能力又十分有限，这就需要整合社会各方面的资源，需要全社会的共同关注、参与和支持。加之非物质文化遗产保护是一项专业性、学术性、群众性很强的工作，社会参与在很大程度上将决定非物质文化遗产保护工作的进展和成败。所以，只有充分调动起各个相关部门的积极性，明确分工与职责，形成一种合力，构建起非物质文化遗产保护的长期稳定高效的工作运行机制，各级各类保护主体明确并履行好自身的职责，非物质文化遗产保护工作才能环环相扣、层层落实、协调发展、稳步推进。

二、各级各类保护主体的职责

各级各类非物质文化遗产保护主体都负有什么职责？又该如何履行这些

职责呢？下面逐层探讨一下各级各类保护主体的作用和应尽的职责。

（一）国际组织

各国的非物质文化遗产既属于本国，又是全人类共同的精神财富。为了使这笔宝贵的财富得到整个人类的共同关注与重视，使各国非物质文化遗产保护工作实现国际间的交流、合作与相互支持、援助，以更好地保护人类文化的多样性，成功地进行国际保护是必不可少的。譬如，有的国家长期笼罩在种族歧视的阴霾中，对少数族裔进行排斥、迫害。在这种情况下，这些少数族裔留下的非物质文化遗产不但得不到本国政府的保护，反而可能受到威胁和破坏。如果国际社会不站出来加以干预，这种人为的破坏就会使一些非物质文化遗产迅速消亡。

关于在非物质文化遗产保护工作中国际组织的作用、国际一级保护工作的意义已在本书的第四章中有详尽的论述，这里就不再赘言，只需概括一下国际组织在非物质文化遗产保护工作中应履行的主要职责：

1. 制定具有普遍指导意义的工作准则、建议，起草和通过相关的国际公约和法律议案。

2. 进行调研和科研，对未来人类非物质文化遗产保护工作中可能出现的各种情况，作出前瞻性的预测，并及时推出指导性意见。

3. 充分发挥联合国教科文组织内设立的政府间保护非物质文化遗产委员会的作用（下称“委员会”）。委员会的职能在《保护非物质文化遗产公约》中列出了7条，归纳起来看，它的职能主要是提供国际合作与援助来保护非物质文化遗产。它负责制定急需保护的非物质文化遗产的标准，负责定期遴选和公布人类非物质文化遗产代表作名录。

4. 促进各国间的交流与合作。主要通过研讨、培训和一系列学术活动，沟通信息、交流经验，采取共同的保护行动。共同缔结条约、互相开展合作，使各缔约国建立起完善的保护非物质文化遗产工作机制。

5. 对需要援助的缔约国，实施各种形式的援助活动。诸如帮助培训各类所需人员，提供专家和专业人员，提供设备和技能，在必要时提供低息贷款和捐助，等等。

在人类非物质文化遗产的抢救与保护工作中，国际组织这一保护主体的作用是不容忽视的。正是通过它的提倡、引导、鼓励、监督、协调、传播、参与，才能引起各国政府对非物质文化遗产保护工作的重视并纳入工作议程，使保护工作逐步走入正轨。

（二）国家政府

非物质文化遗产虽然是属于全人类的文化遗产，但它存在于不同的国度，

它的发明创造者也隶属于不同的国家。从物权的角度看，国家是人类非物质文化遗产所有权主体，享有对非物质文化遗产的占有、使用、收益和处分权。在非物质文化遗产抢救与保护工作中，各国政府是最重要的保护主体。只有充分发挥这层保护主体的作用，保护工作才能在各个国家有序展开，形成不同的特色。保护非物质文化遗产是全社会的共同义务，更是国家政府的首要责任，政府处于决策、组织、统筹的地位，始终起着主导作用。因此，全面深入地推进非物质文化遗产保护工作，是与政府的领导决策、战略部署、得力举措、有效监督分不开的，也与各级政府在人力、物力、财力上的投入密不可分。要有效地发挥其主导作用，国家政府必须认真履行在保护工作中应尽的职责，其最主要的职责是：

1. 建立健全保护工作领导机制，及时颁布有关非物质文化遗产保护与传承的政策、法规、战略规划和指导性意见。国家政府的主要职能是决策、指挥、组织、管理、协调、监督、统筹等。国家政府通过调动各种行政资源，采取法律、技术、行政、财政等措施，支持和保障非物质文化遗产的保护、传承与传播。非物质文化遗产保护工作属于文化行政主管范畴，由国家文化行政主管部门和各级政府相关机构实施决策和领导。2005 年 3 月，国务院办公厅颁布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中明确指出："要发挥政府的主导作用，建立协调有效的保护工作领导机制。由文化部牵头，建立中国非物质文化遗产保护工作部际联席会议制度，统一协调非物质文化遗产保护工作。文化行政部门与各相关部门要积极配合，形成合力。同时，广泛吸纳有关学术研究机构、大专院校、企事业单位、社会团体等各方面力量共同开展非物质文化遗产保护工作。"这就明确了我国非物质文化遗产保护工作的各级保护主体以及各自的职责。中国非物质文化遗产保护的主管机构为文化部。2006 年 7 月，成立了国家非物质文化遗产保护工作专家委员会。2008 年文化部设立了非物质文化遗产司，确立了文化行政部门作为非物质文化遗产工作主管部门的地位。文化部作为保护工作的牵头者，其职责是：在与相关部委的统一协调中，依据我国国情，制订中国非物质文化遗产保护的总体战略、规划和计划，并依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，及时颁布与之配套的重大政策、法规；指导、监督、协调各有关部门和单位，有效地贯彻执行国家非物质文化遗产保护的工作方针、原则和各项战略部署，逐步实现保护工作的总目标；为重大项目的实施开展组织、协调等工作；承办国家级非物质文化遗产代表项目的申报与评审工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作等。各级政府要按照国家的部署要求，建立相应的领导机构，通过建立非物质文化遗产保护工作联席会议制度等形式，统筹协调保护

工作中的重要事项。健全省、市、县三级责任明确、运转协调的保护工作机制，分级负责，层层落实，政府通过指导、监督、协调和奖惩等方式，促使非物质文化遗产保护工作落到实处。

这里需要强调的是，国家立法机构对非物质文化遗产的立法保护，是一切保护的基础和前提。因为，依法保护是根本性的保护，国家要把依法保护放在重要位置。

2. 建立权威、全面、科学的非物质文化遗产保护决策机构，保证决策的合理与合法。国家政府是非物质文化遗产保护工作的最高决策者和领导者，决定着一个国家保护工作的大局和根本面貌。成功的决策来源于好的决策机构，好的决策机构应该是：人员组成合理，权责分明，运行机制科学协调，决策程序规范，决策行为公正。各国为了做好非物质文化遗产的保护工作，都应建立一个由相关管理部门及有关专家组成的非物质文化遗产决策机构。为了保证决策的准确与合法，国家应该根据非物质文化遗产的不同类型和级别，制定关于遗产决策项目评审专家的资格以及组成规定，把那些造诣精深的专家学者与年富力强的学术带头人吸收进来，依靠他们的智慧和专长，帮助政府作出科学的决策。为了保证非物质文化遗产保护和利用项目决策的科学性、专业性、合理性及公正性，国家应该建立和完善决策的程序规范，对每个决策程序提出明确的管理要求。同时，还应明确规定非物质文化遗产决策的方式，重视公民的参与，将民意调查与专家论证结合起来。对非物质文化遗产的保护、开发、利用，从规划到实施，必须充分听取专家学者的意见并置于社会、公众强有力的监督之下。

3. 实施对保护工作的领导，充分发挥政府的主导作用。国务院文化行政部门负责组织、协调和监督全国范围内国家级非物质文化遗产的保护工作。主要包括：（1）组织全国非物质文化遗产调查，对非物质文化遗产予以认定、记录、建档及建立相关数据库。（2）通过制定评审标准，组织推荐、评审及科学认定国家级代表性项目，建立非物质文化遗产名录体系。组织制定保护规划，对国家级非物质文化遗产代表性项目予以保护。（3）组织评审、认定国家级代表性传承人，建立传承机制。对已认定的代表性传承人，提供传承场所、经费资助，支持其开展授徒、传艺、交流、传播等活动。（4）对非物质文化遗产代表性项目集中、特色鲜明、形式和内涵保持完整的特定区域，建立文化生态保护实验区，实施活态整体性保护。（5）鼓励和支持发挥非物质文化遗产资源的特殊优势，在有效保护的基础上，合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务，实施生产性保护。

4. 培育大众的文化自觉，使非物质文化遗产的保护深入人心。非物质文

化遗产的保护，作为一种记录、收集和延续、发展活态文化的活动，最为依赖的条件就是一定文化圈内民众的文化自觉，即从意识上对自己文化价值的肯定和自我珍视。有了这种文化自觉，非物质文化遗产的传承与保护就会成为民众的自觉行动。因此，政府在非物质文化遗产保护中的主要责任是培育民众的文化自觉，使非物质文化遗产的保护深入人心。这种培育是靠政策方面的引导，靠有效的宣传和教育，而不是靠简单的行政命令去干预。为了增强民众的民族意识，实现文化自觉，政府要运用教育手段，广泛传播优秀的中华传统文化，普及优秀的中国民间文艺，全面提高国民的素质，并实现中国非物质文化遗产的全方位教育传承；要运用舆论手段，加大宣传力度，借助各种大众传媒，宣传非物质文化遗产保护的重要意义、方针原则及相关的政策法规，表彰先进、正面引导，营造保护非物质文化遗产的良好氛围。认真举办“文化遗产日”系列活动，提高人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识，增强全社会的非物质文化遗产保护意识。

专栏 8－3

中国非物质文化遗产（八）——传统技艺（传统手工技艺）

传统手工技艺指历史上传承下来的手工业技术与工艺。手工技艺与人们的衣食住行用等日常生活和社会生产劳动密切相关，既具有现实的日用价值、经济价值，又具有很高的审美艺术价值和科学人文价值及历史价值。中国是传统手工技艺的大国。传统手工技艺是普通民众勤劳智慧和无限创造能力的结晶，是中国传统文化中的宝贵财富。中国的传统手工技艺源远流长，种类丰富，大体可分为：1. 工具和机械制作；2. 农畜产品加工；3. 烧造；4. 织染缝纫；5. 金属工艺；6. 编织扎制；7. 髹漆；8. 造纸、印刷和装帧；9. 制盐、制笔、制墨、颜料制备、火药制备、烟花爆竹制作等其他工艺。有些传统手工技艺同时也是精美的民间美术的创造。入选第一批国家级非物质文化遗产名录的传统手工技艺共89项。第二批国家级非物质文化遗产名录将第一批国家级非物质文化遗产名录第8类“传统手工技艺”修正为“传统技艺”，共有97个项目入选。第三批国家级非物质文化遗产名录的传统技艺共26项。它们得以进入国家级名录，是根据以下各种标准评选出来的：1. 具有长期民间传承历史；2. 有鲜明的民族、地域特色或显著的传统审美意趣；3. 以天然原材料为主，采用传统的手工艺和技术，体现精湛的技艺，有完整的工艺流程；4. 具有丰富的历史、科技、人文内涵和独特的价值。

［资料来源］　《非物质文化遗产概论》课题组提供.

（三）非物质文化遗产保护机构

要实现国家政府关于非物质文化遗产保护规划和保护方略，还离不开各种非物质文化遗产保护机构的作用，它们是保护工作的实施者、实践者。非物质文化遗产保护机构除了前面提到的文化行政主管部门外，还包括：专职的非物质文化遗产保护机构，文化艺术研究院、所，民间团体，公共文化机构，传统艺术表演团体等。

1. 中国非物质文化遗产保护中心

我国非物质文化遗产保护的主要工作机构是2006年在中国艺术研究院成立的“中国非物质文化遗产保护中心”，它是“经中央机构编制委员会办公室批准（中央编办复字［2006］03号）正式成立的国家级非物质文化遗产保护专业机构，承担全国非物质文化遗产保护的有关具体工作，履行非物质文化遗产保护工作的政策咨询；组织全国范围普查工作的开展；指导保护计划的实施；进行非物质文化遗产保护的理论研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等工作职能”。[①] 地方非物质文化遗产保护工作则由各地文化主管部门负责。目前，各省区市建立了各级工作机构，建立了31个省级非物质文化遗产保护中心。在多个省文化厅（局）设立了非物质文化遗产处，这说明我国的非物质文化遗产保护初步形成了有效的管理机制。

2. 文化艺术研究院、所

这些单位拥有丰富的知识和智力资源，学术力量强，有的还有一大批精通业务的专业人员，他们既有研究的积累和理论视野，又有很强的专业性和实践性。在这类院、馆中，设有专门研究非物质文化遗产或民间文化艺术的机构，为非物质文化遗产的抢救与保护提供智力支持。如我国国家级的综合艺术研究机构中国艺术研究院，该院以其丰富珍贵的民族音乐文献、音像资料的收集和保存，被联合国教科文组织列入“世界记忆”名录。2003年2月成立了“中国民族民间文化保护工程国家中心”，2005年12月更名为“中国非物质文化遗产研究保护国家中心”，是专门从事非物质文化遗产研究和保护工作的国家级机构。中国社会科学院民族文学研究所是专门从事民族民间文学研究的科研机构。这些单位通常设有资料管理机构和管理人员，承担着大量的资料的挖掘、收集和整理工作，许多宝贵的基础资料保存在国家和各地的艺术研究院、所等机构中。现在，各地也已建立起了非物质文化遗产保护的研究机构，如一些省、自治区、直辖市设立了非物质文化遗产保护工作专

① 中国非物质文化遗产保护中心成立［J］. 中国非物质文化遗产，2007（1）：104.

家委员会或专家组，不少大学也建立起了非物质文化遗产研究中心，这对加强我国非物质文化遗产保护工作都是必要的。特别是省、自治区、直辖市非物质文化遗产研究机构的建立，是长远做好这项工作的重要基础。

3. 民间团体

在非物质文化遗产的抢救与保护工作中，国家和地方的民间团体发挥了重要的作用，创造了成效显著的工作业绩。中国民俗学会和各地的民俗学会，持之以恒地进行着民俗调查研究、田野考察，搜集、采录、整理了大量的民俗资料，出版了一批又一批的调查报告和研究著作，丰富了我国民俗文化研究的宝库。中国民间文艺研究会成功地组织、编纂、出版了中国民间文学三套“集成”。2003 年，中国民间文艺家协会启动、实施的“中国民间文化遗产抢救工程”，产生了重要的社会影响。各地如雨后春笋般涌现出来的民间团体，像泉州市南音研究社、苏州评弹研究会、昆山昆曲研究会、陕北民歌研究会等，更是积极活跃地做了许多具体项目的保护工作。譬如，天津中华民族文化促进会与有关部门合作，1994 年起开始了一项称为京剧“音配像”的工作，即对一批老艺术家在他们艺术巅峰时期演唱的唱片、录音带等声音资料进行修补、翻制等处理，配上一些正值盛年的演员的表演，制成录像资料，形成一些珠联璧合的精品。这项工作历时 21 年，终于完成了一整套《中国京剧音配像精粹》，抢救留存下来 115 位著名艺术家的 460 出京剧，成为我国非物质文化遗产保护的一个范本。可以预见，在今后的非物质文化遗产保护工作中，民间团体依然是保护主体中最富活力的生力军之一。

4. 公共文化机构

国务院办公厅在《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中指出：“充分发挥各级图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构的作用，有条件的地方可设立专题博物馆或展示中心。”明确要求“各级图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构要积极开展对非物质文化遗产的传播和展示”。

图书馆、艺术档案馆在图文资料和音像资料的收集、整理、保存、利用上作用显著。各类图书馆可以利用其自身优势，开展与非物质文化遗产有关的文献图书展借活动；利用馆内的展室、展厅，开办非物质文化遗产资料图片展、代表性传承人技艺展；举办有关非物质文化遗产的学术讲座、报告等；组织专门力量，收集口述历史资料，对馆藏中有关非物质文化遗产的资料进行系统性的研究和再加工，形成可以有效利用的资源，为非物质文化遗产的保护和传承服务。

文化馆、群众艺术馆是政府设立的公益性文化事业机构，具有普及科学

文化知识、开展社会教育、满足广大民众文化需求的功能，也担负着搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产的工作。目前，我国不少地区的非物质文化遗产保护工作机构设在文化馆或群众艺术馆中。这两馆的主要职能是：充分发挥自身的人才和资源优势，利用所形成的文化网络，对乡镇或地区内开展非物质文化遗产普查和相关资料的搜集、整理和研究；开展丰富多样的非物质文化遗产项目的宣传展示、保护传承、辅导培训等活动；指导群众业余文艺团队的建设和民间文艺创作，组织民间传统艺术的展演；开展对外民间文化交流等。



同仁堂（中国非物质文化遗产·传统医药）（海洋 摄）

博物馆是历史记忆的储藏库，也是传统技艺保存和传习的场所。传统博物馆主要通过实物的征集收藏、陈列展示、专业研究等方式，保存、宣传、传播历史文化，实现对民众的爱国主义教育、历史传统教育、乡土文化教育。而各地的民俗博物馆、非物质文化遗产博物馆、传习所等，更是直接担负着保护与传承非物质文化遗产的职能。在我国西南地区少数民族传统文化资源保护过程中，就成功地采用了博物馆方式的保护。这里先后出现了几种博物馆形式，即非专题博物馆、村寨博物馆、生态博物馆等。以收藏少数民族文物为主的非专题博物馆，原汁原味地保存着无比丰富的民族传统工艺品及传统工艺文化。如西南民族大学博物馆、凉山彝族奴隶制博物馆、四川大学博物馆等，四川省博物馆收藏的漆器，已囊括了凉山彝族传统漆器的主要种类、器形和纹饰图案，从一个方面对彝族传统漆艺文化进行了有效的保护。生态博物馆强调文化遗产原状地、动态地、整体地保护和保存在其所属的环境中，并使其得到传播和延续。自从我国第一座生态博物馆——贵州六枝梭嘎生态博物馆，1998 年正式开馆后，在西南地区已建成了多座类似的生态博物馆，在对非物质文化遗产进行整体性保护上积累了一些成功的经验，这些经验值得重视和推广。

科技馆主要是通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览，反映科学原

理及技术应用，向民众普及科学知识，培养广大民众的科学思想和科学精神。非物质文化遗产中包含着大量的科学因素和科技性内容，有些项目具有极高的科学价值。科技馆应注重挖掘、研究和弘扬非物质文化遗产中蕴含的科学元素，可以在规划陈列布局时，重点展示非物质文化遗产中的科技内容和形式，提高广大民众对非物质文化遗产的科学认知水平。

正是这些公共文化机构的作用，加大了对非物质文化遗产保护与传承的力度。

专栏8－4

中国非物质文化遗产（九）——传统医药

传统医药属于传统民间知识体系中的一个重要组成部分，是宝贵的非物质文化遗产。中国的传统医药，主要指中医中药以及一些少数民族的传统医学药学，如藏族的藏医藏药、蒙古族的蒙医蒙药、苗族的苗医苗药、瑶族的瑶医瑶药等。民族传统的医学药学具有很高的科学认识价值和实践价值。如中医中药堪称中国最重要的非物质文化遗产之一。传统的中医学在长期的发展中，形成了自己独特的医学体系，包括阴阳五行、经络、病因病理等学说及治法治则，其基本特点为治疗的整体观念和辨证施治原则。中药学作为中医学的重要组成部分，对中药的采集、炮制，对药性、药量、配方、服用等的分析，都建立在对植物学的深入认识上，具有很高的科学价值。藏医藏药、蒙医蒙药等少数民族医学药学体系，也都具有诊疗疾病、养生保健的独特方法和特殊功效。在第一批国家级非物质文化遗产名录中的“传统医药”的项目中，包括了中医生命与疾病认知方法、中医诊法、中药炮制技术、中医传统制剂方法、针灸、中医正骨疗法、同仁堂中医药文化、胡庆余堂中药文化和藏医药共9个项目，第二批国家级非物质文化遗产名录中的“传统医药”的项目中，包括了中医养生、传统中医药文化、蒙医药等8个项目，它们都是中国传统医学药学中的杰出代表。

［资料来源］　《非物质文化遗产概论》课题组提供.

5. 传统艺术表演团体

传统艺术表演团体是戏曲、曲艺、杂技等传统表演艺术形式的传承及其传承人的保护的主要机构，它肩负着传承与保护非物质文化遗产的双重责任。传统表演艺术是通过艺术家口传心授传递给下一代人的，艺术家和艺术表演团体是各类表演艺术的载体，无论哪个门类的传统表演艺术，倘若无人会表演，也就名存实亡了。然而，要解决传统表演艺术的演出问题、人才的培养和接续问题、传统剧目的发展与创新问题以及培育欣赏传统表演艺术的观众

等，都要靠每一个传统艺术表演团体的努力和综合实力。目前我国有专业艺术表演团体2600个，其中大部分是传统戏曲等传统表演艺术的表演团体。除此之外，还有大量的活跃在民间的民营传统表演艺术团体。要通过分类扶持政策让这些团体具有蓬勃的发展生机，能够长期活跃在基层社区和村镇，就需要国家和各级政府对其中的大部分团体给予大力扶持，要从非物质文化遗产保护的角度给予政策、资金上的支持，并要设法为他们创造更好的发展机遇和环境。传统艺术表演团体的生存境况改变了，它们拥有的艺术、技艺才能得以传承和发展。

6. 社区与民众

各种非物质文化形态是在基层社区和民众日常生活中演绎和发展的，同时，它们也是社区民众文化艺术生活的重要组成部分。因此，联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》指出，应该“承认各社区，尤其是原住居民、各群体，有时是个人，在非物质文化遗产的生产、保护、延续和再创造方面发挥着重要作用，从而为丰富文化多样性和人类的创造性作出贡献”。这就要求国家“在开展保护非物质文化遗产活动时，应努力确保创造、延续和传承这种遗产的社区、群体，有时是个人的最大限度的参与，并吸收他们积极地参与有关的管理”。为了体现国际公约的这一精神，就要在非物质文化遗产保护工作中重视和发挥社区与民众这类保护主体的作用。

在对非物质文化遗产抢救与保护的实践中，重视发挥基层社区的作用，是国际学术界的基本共识之一。基层社区或村镇是各民族和各地方社会生活方式的主要基础，是各种民间文化艺术得以产生、传承和发展的土壤，离开了这一生长的土壤，民间文化艺术之树就不能枝繁叶茂、开花结果。所以，把保护工作落实到基层社区或村镇是行之有效之举。在保护文化遗产的实践中，重视和发挥基层社区或村镇的作用，有诸多的好处。“首先，由于社区文化生态和社区人文背景的支撑，不仅有可能使‘遗产’持久地‘活’在民众的生活之中，而且在新的条件下，它还可能获得‘再生产’的机会，亦即成为社区文化创造力的源泉。其次，不用花太多的钱，只要其意义被社区居民理解或认同，马上就可以做起来。第三，实施基层社区的遗产项目保护，还可促进社区乡土教育的发展，并有利于探讨使民间智慧在社区内获得世代传承的新路径。”[①] 在发挥基层社区的作用时，应充分重视和尽量保持其原有的传承机制。

广大民众生活在特定环境下的民风习俗中，是丰富多彩的民间文化的创

① 周星．民族民间文化遗产保护与基层社区［J］．民族艺术，2004（2）．

造者、所有者、享用者和传承发展者，他们与非物质文化遗产的关系是血肉相连无法分割的。他们是实现民族传统文化传承与发展的主体，没有他们的积极参与，无论多么美妙的蓝图，都只能是各级政府和官员们的一相情愿。因此，可以说广大民众的态度，从根本上决定着非物质文化遗产被传承或被废弃的命运。在非物质文化遗产抢救与保护的过程中，必须充分调动广大民众的积极性。首先，要提高民众的文化自觉，消除错误的思想观念，使他们能正确认识和对待本民族祖先创造的优秀文化遗产，并唤起他们的参与热情，提高其参与度，使广大民众自觉地加入到保护和弘扬非物质文化遗产的行列中，并成为保护工作中的真正主体。其次，在调动广大民众积极性时，除了教育宣传之外，还要坚持“以人为本”的原则，注意尊重不同地域民族与人群的生活方式、宗教信仰和风俗习惯，要采取平等交流、文明对话的方式，不能强加于人。同时，还必须从广大民众的实际利益出发，要尊重相关民众的现实需求，保护遗产不能以妨碍经济发展、降低人的生活质量为代价。要注重保障和实现人民群众的基本文化权利，让人民群众得到实惠，让他们在保护和弘扬非物质文化遗产的过程中，成为真正的受益者。要深入发掘非物质文化遗产的多重价值，充分发挥非物质文化遗产在文化传承和文化创新、陶冶人们的情操、提高民族文化素质等方面的积极作用。

以上分别论述了各类保护主体的作用，其实在具体工作实践中，要做好一项非物质文化遗产的保护与传承，是传承主体和各类保护主体综合作用的结果，哪一方的作用都是不可或缺的。如对我国昆曲艺术的保护，除了需要国际和国家层面的保护外，剧团的成功运作、演员们对昆曲艺术的理解和表演、优秀演员的带徒传艺以及热爱昆曲的社会公众的参与等，都是不可缺少的因素。所以，在非物质文化遗产的保护与传承工作中，必须重视和发挥保护主体各方的综合作用。

非物质文化遗产的传承主体与保护主体是紧密相连、相辅相成的。非物质文化遗产的传承主体也是积极的保护主体，成功的传承就是有效的保护。许多种类的非物质文化遗产，正是依靠传承人的有效传承才能得以延续。反之，非物质文化遗产的保护主体，也是传承与传播的主体，各级各类保护组织和机构不仅通过宣传、教育扩大非物质文化遗产的影响，直接促进传承，而且为非物质文化遗产的传承提供有力的保证。所以，在非物质文化遗产的保护与传承工作中，我们应辩证地去看待传承主体与保护主体的关系，充分重视和全面发挥这两种主体的作用。

专栏8-5

中国非物质文化遗产（十）——民俗

民俗是指流行于民间的风俗习惯，它蕴藏于民众生活之中，是民间传统文化的主要内容。民俗所包括的范围十分广泛，诸如生产商贸习俗、消费习俗、人生礼俗、岁时节令、民间知识、民间信仰，等等。民俗一般具有这样一些特点：一是民族性；二是地域性；三是历史传承性；四是变异性；五是群体性；六是约束特定群体中的人们言行的规范性。俗语说："十里不同风，百里不同俗。"由于中国历史悠久、地域广大、民族众多，因此，中国的民俗资源极其丰厚，可以说是民俗的海洋、民俗的富矿。在民俗中，凝聚着民族民间的智慧、信仰、情感、愿望，也渗透着民族民间的伦理规范与审美趣味，是民族民间物质文化、制度文化与精神文化的生动体现。国家级非物质文化遗产名录中"民俗"类入选项目的评选标准是：1. 体现中华民族优秀传统，具有促进中华文化认同的作用；2. 在一定群体或族群中相沿承传的民俗活动表现形式；3. 具有较悠久历史，且在当代是以活态形式存在的；4. 具有代表性、典型性，或具有独特性、特殊性的学术价值。入选第一批国家级非物质文化遗产名录的民俗项目共有70项，如春节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节及各少数民族一些重要的传统节日：黄帝陵祭典、炎帝陵祭典、民间社火等；入选第二批国家级非物质文化遗产名录的民俗项目共有51项，如元宵节、灯会、庙会、珠算以及蒙古族、藏族等少数民族服饰等。第三批国家级非物质文化遗产名录的民俗项目共有23项，如清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等。其中，有些项目，也可以归入"文化空间"的范畴。所谓"文化空间"，指的是定期举办的传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所，它兼具空间性和时间性，并具有自然、历史和文化价值。如蒙古族的那达慕、白族的绕三灵、傣族的泼水节、彝族的火把节、瑶族的盘王节等，都是具有独特的自然、历史和文化价值的"文化空间"。

［资料来源］ 《非物质文化遗产概论》课题组提供.

【主要结论与启示】

1. 在非物质文化遗产保护中，"传承"是核心，是灵魂。传承主体是非物质文化遗产的重要承载者和传递者，他们掌握并承载着非物质文化遗产的知识和精湛技艺，既是非物质文化遗产活的宝库，又是非物质文化遗产代代相传的代表性人物。因此，对传承主体的保护是非物质文化遗产保护工作的重点。

2. 要建立起一套科学有效的传承机制，需要各级政府、领导干部、传承主体三个方面的共同努力。各级政府要有效地发挥主导作用，领导干部要高度重视并自觉抓好本地区的非物质文化遗产的传承与发展工作，传承主体要以开阔的胸襟认真履行好传承的职责与义务。

3. 发挥各级各类保护主体的作用，是做好非物质文化遗产保护工作的关键。各级政府对保护非物质文化遗产具有重要责任，政府不仅要投入保护经费，而且要整合社会资源，协调处理好各种矛盾和关系，制定政策法规、保护规划和实施意见，监督落实工作任务。

4. 历史上的非物质文化遗产的创造与积累，是人民群众智慧与创造力的体现与结晶。在新的历史时期，非物质文化遗产的传承与发展依然要依靠人民群众，因此，广大民众是非物质文化遗产的重要保护主体。唤起民众的文化自觉和保护意识，使之能积极主动地投身于保护和弘扬非物质文化遗产的事业中来，是非物质文化遗产保护工作要达到的理想境界。

【学习评价】

1. 结合实际，谈谈保护传承主体的紧迫性和重要性。

2. 你认为目前非物质文化遗产传承面临的主要问题是什么，应怎样解决这些问题。

3. 怎样才能保障各级非物质文化遗产项目代表性传承人履行自己的义务，更好地开展传习活动？

4. 谈谈你对“政府主导、社会参与，明确职责、形成合力”这一工作原则的理解。

5. 在非物质文化遗产的保护与传承中如何更好地发挥社区与民众的作用。

6. 作为公民特别是青年，在我国非物质文化遗产保护实践中如何自觉参与、作出自己的一份贡献？

【学术动态】

★为了加强对非物质文化遗产保护工作的领导，2005 年 3 月，国务院办公厅下发了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》（国办发[2005] 18 号），确立了保护非物质文化遗产的方针和原则，并对我国非物质文化遗产保护工作的任务、目标、要求和措施等提出了指导性意见。它是新世纪新阶段全面保护非物质文化遗产的重要工作指针。

★《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法》规定，

各级文化行政部门应对开展传习活动以及日常生活确有困难的国家级非物质文化遗产项目代表性传承人予以资助。据不完全统计，在此之前，四川、云南、浙江、江苏、陕西、甘肃、福建、黑龙江、新疆等省（区、市）和部分市县已经出台了对传承人的保护措施，其中包括资助传承人的传习活动和日常生活的内容，其他省区市的该项工作正在进行中。

*2005年3月，国家成立了由文化部牵头，发展改革委、教育部、国家民委、财政部、建设部、旅游局、宗教局、文物局等九部委参加的非物质文化遗产保护工作部际联席会议（现又增加了商务部、科技部、工业和信息化部和中医药管理局），目的是为了统一协调解决非物质文化遗产保护工作中的重大问题。主要职能包括拟订保护工作的方针政策，审定我国非物质文化遗产保护规划；协调处理保护中涉及的重大事项；审核“国家级非物质文化遗产代表作名录”名单，上报国务院批准公布等。

【参考文献】

1. 文化部非物质文化遗产司. 非物质文化遗产保护法律文件汇编.

2. 联合国教科文组织. 保护非物质文化遗产公约.

3. 中华人民共和国非物质文化遗产法.

4. 信春鹰. 中华人民共和国非物质文化遗产法释义［M］. 北京：法律出版社，2011.

5. 中国艺术研究院中国民族民间文化保护工程国家中心. 中国民族民间文化保护工程普查工作手册［M］. 北京：文化艺术出版社，2005.

6. 杭州市余杭区文化广电新闻出版局. 守护家园：中国非物质文化遗产保护·余杭论坛专集［M］. 杭州：浙江大学出版社，2007.

7. 郝苏民，文化. 西北各民族在行动［M］. 北京：民族出版社，2006.

第九章

非物质文化遗产保护的理念、原则与方法

【内容摘要】

本章立足于非物质文化遗产保护工作实践，探讨非物质文化遗产保护应该遵循的理念、原则与方法。首先，分析和澄清一些错误的保护理念与有害倾向，并从提高全民“文化自觉”的高度，讨论如何树立正确的保护理念，实施合理的价值评定，以此帮助学习者以正确的观念看待和参与非物质文化遗产的保护工作；其次，探讨抢救与保护非物质文化遗产应该秉承的四条基本原则，即：本真性、整体性、可解读性、可持续性。最后，紧密联系非物质文化遗产保护工作的实际，从七个方面阐释我国非物质文化遗产的抢救与保护应采取的主要方法与措施，以使保护工作落到实处且卓有成效。全章既有系统的理论阐释，又有一定的可操作性。

【学习目标】

1. 辨析正确与错误的非物质文化遗产保护理念，明确应该如何正确对待非物质文化遗产的抢救与保护。

2. 掌握科学地界定和评估非物质文化遗产保护对象的主要标准。

3. 理解非物质文化遗产保护的基本原则，并能在实践中以此为指导。

4. 弄清我国非物质文化遗产保护与传承运用的几种主要方式。

5. 能结合非物质文化遗产保护工作的实际，说明采取哪些保护方法是行之有效的。

【关 键 词】

非物质文化遗产　保护理念　基本原则　方法与措施

第一节　树立正确的保护理念，实施合理的价值评定

一、更新观念、端正理念

要做好非物质文化遗产的抢救与保护工作，需要全民参与，形成社会认同的合力。而要形成这种合力，重要的是提高全民的“文化自觉”，澄清一些业已存在的模糊看法和有害的倾向，树立正确的保护理念。

（一）提高“文化自觉”，克服文化殖民心态

“文化自觉”是费孝通曾多次提到的一个概念，“是指生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’，明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它发展的趋向，不带任何‘文化回归’的意思，不是要复旧，同时也不主张‘全盘西化’或‘坚守传统’。自知之明是为了增强对文化转型的自主能力，取得为适应新环境、新时代而进行文化选择时的自主地位”。[①] 有没有文化自觉，对于回应全球化至关重要。纵观当今世界，经济一体化已成为不可抵挡的潮流。全球文化在整合与冲突中出现了同质化与异质化的趋向。在这一潮流中，全球的文化与民族化本应相辅相成、相互沟通、和而不同，应是一种张力的平衡关系。但严酷的事实是，强势文化畅通无阻地扩散，弱势文化的传播寸步难行。在餐饮市场上，以“肯德基”、“麦当劳”为代表的西方餐饮文化大举入侵；在电影市场上，美国“好莱坞影片”的霸主地位愈演愈烈；在娱乐文化领域，美国的电子游戏、日本的动漫以其迷人的诱惑力，使当代青少年乐此不疲。相比而言，青少年对本民族的传统文化知之不多，可以说在现代化进程中今人对传统文化的兴趣以及传统文化在人们生活中扮演的角色都在日益削减。这种情形发展下去，就会导致民族文化丧失“自我”。所以，当务之急是要提高国人的文化自觉，克服文化殖民心态。文化自觉的要义是民族意识，即任何民族都应该有一个清醒的“自我”。一旦丧失这种“自我”，其结果必然是被异族同化，最后走向文化殖民。我们讲爱国主义，不应只是一句空洞的口号，爱国的情感应该是贯穿于实实在在的文化自觉的行为之中。为了使中华民族文化一脉相承，并在传统文化的基石上创建有中国特色的社会主义文化，我们必须珍视、承继祖先留下来的宝贵文化遗产，尤其是对承载着我们民族一代代人的文化记忆的非物质文化遗产，不能见宝不识宝，反视宝为草。应该增强民族文化的“自我意识”和“危机意识”，切实

① 费孝通．重建社会学与人类学的回顾和体会［J］．中国社会科学，2000：1.

做好非物质文化遗产的抢救与保护工作。



南京云锦木机妆花手工织造技艺（中国非物质文化遗产·传统技艺）南京云锦研究所提供

（二）要更新抢救与保护的观念

人的思想观念对人的社会实践具有指导性的作用，有怎样的观念就会付诸怎样的行动。在对非物质文化遗产的抢救与保护上，目前还存在着一些错误的观念。有人认为，非物质文化遗产也和生物界一样，自然淘汰、适者生存，不必人为保护；有人认为，抢救传统文化是复旧。新的社会生活不需要那些老掉牙的旧民俗，即使是演示以恢复人们的记忆也没有必要。有了这样的观念，对非物质文化遗产的抢救与保护，必然缺乏热情与行动。造成这些错误观念的原因，是一些人缺乏对我国非物质文化遗产进行客观的审视和理性的反思。其实，中国传统文化是在几千年的历史演进中逐渐形成、积累、传承下来的，不是一成不变的，即使是民间文化中的旧俗，也很少是一成不变的，而是千百年来经过民间多次更新变异后传承下来的。这种在吐故纳新中的传承，并非陈陈相因。新旧民俗的更迭和盛衰消长虽然是客观规律，但其民俗本身的精神内核是相对稳定的，文化现象的更迭变化不会轻易改变一个民族文化的基因、民族文化的根。文化的可持续发展需要建立在传统文化的基石上，文化创新的高度往往取决于对传统文化遗产发掘的深度。非物质文化遗产是灌注着民族精神的民众活的记忆，是文化认同的重要标志，是维系民族存在的生命线。在这个意义上，抢救与保护传统文化不是复旧，而是要更好地认同与养护民族文化之根，传承中华文明，培育民族认同感，延续

优秀的民族文化传统，弘扬民族精神，促进中华民族文化建设。

非物质文化遗产是一种无形的、不可重复的文化现象，它的载体是人的具体活动过程，因而具有现实的、活态的、不断生成的特性，它与民众的日常生活和特定的文化生态环境紧密相依。如今，由于经济全球化和社会生活现代化大潮的猛烈冲击，人类口头与非物质文化遗产面临着日益严重的危机，某些种类的民间文化，后继无人、濒临灭绝，如果再任其发展下去，的确会自生自灭。倘若我们还珍爱、尊重这些祖先传下来的精神财富，就不能等待观望，对处于弱势地位且脆弱无比的非物质文化遗产，应该刻不容缓地采取有效措施抢救与保护，使之再现生机与活力，这是时代赋予我们的神圣职责。

（三）克服错误的保护理念

目前，抢救与保护非物质文化遗产的工作，已经引起了广泛的重视，全国各省、自治区、直辖市都在进行这一工作，但在工作实践中，一些人头脑中还存在着错误的看法和保护理念，对深入有序地开展保护工作形成了一定的阻碍，我们应该尽快提高思想认识，清除这些思想上的阻力。例如，一些人认为非物质文化遗产的抢救与保护是一场临时性的“运动”，进行一段时间后就会完成，没有长期进行这项工作的思想准备。这种单纯的任务观念，对保护工作极为不利，一旦放弃这项工作，就会前功尽弃。非物质文化遗产的抢救与保护，是今后应长期坚持的国策之一，是政府和全社会人民共同参与的浩繁的文化工程，它作为一项文化事业的保护与传承工作需要长久地进行下去，才能达到预期的效果和目标。又如，有些人不能坚持正确的保护原则，喜欢做表面文章，旨在给人看，他们对文化艺术遗产保护项目要么人为地将其“现代化”，要么尽其所能地刻意“复古”，均造成了适得其反的效果，极大地损害了非物质文化遗产的本真性，从而导致对文化艺术遗产的直接或间接破坏。还有人认为有资金保证才能实施抢救与保护，没有钱就别谈保护之类的话题，否则只能是纸上谈兵。必要的财政支持固然重要，但事实上，任何地方的文化遗产保护工作在资金上都不可能由政府包揽，通常应该通过多渠道来筹措。资金投入的多少不能完全决定保护工作的成败，重要的是各级政府部门的领导，对文化遗产保护的意义要有足够的认识，要有满腔热情和高度责任感，才能避免等、靠、要，积极主动地利用现有的条件并创造更好的条件，卓有成效地进行保护与传承非物质文化遗产的工作。

（四）在保护方法上，既不能“死保”而不用，又要避免极端实用主义的倾向

在保护非物质文化遗产的实践中，由于一些人把保护对象视为单纯的静止的存在，致使把“保护”局限在对这种存在的具体保存和维护上，保护者

只重视对文化遗产的圈隔固守、采集保存，把原本活态的文化变成“固化”、“静止”的。尽管不少图书馆、博物馆、档案馆把搜集到的文化遗产资料视为珍品，但却不能发挥它的使用价值。不准外借，不准复印，“保”而不用，使这些珍贵的典籍、资料等，长期不见天日，沉睡在库房里、书架上。如此长期“死保”，即使没人翻动，若干年以后，也会溃不成书。如此“保护”，即使可以保住它的安全，但因限制了它的流通，大大降低了它的利用率，更谈不上什么资源共享。显然这种“死保”弊端多多。对这些现在保存着的遗产，若能以现代声光影像技术使之复原，保持真实再现最好。对一些不能永久保存的事物，就要在它“有生之年”，尽量发挥它的作用，发掘它的价值。同时还要设法让它转换一种方式，得以永久保存。这就是我们常说的“活保”。

要变“死保”为“活保”，更重要的是，还要科学地开发和盘活非物质文化遗产资源。例如，合理地发展民俗旅游业即其之一。弘扬民俗文化不能只注重展示民俗事象的形式，还要注重挖掘和提升民族民俗文化中的民族精神、历史智慧、人生哲学、文化意蕴等独有的精神内涵。如果只注重对民俗事象形式上的模仿，就会形成片面性，乃至走向歧路。采取与发展旅游业相结合的方法保护民俗文化，在我国一些地区已取得了成功的经验。如云南省通过计划建设25个民族典型村寨（现已建成13个），来向游客展示各民族原汁原味的民族风情，使人们充分感受民俗文化的迷人魅力，既受到了社会的普遍好评，又收到了良好的社会效益和经济效益。他们走的是把保护民俗文化和发展民俗旅游相结合的路子，使当地在民居、服饰、饮食、礼仪、歌舞等方面较多地保持了民族韵味。如，弥勒县被称为“民族歌舞之乡”、嵩明县被称为“花灯之乡”等。其成功经验都在于当地领导重视，发展思路正确，有效地发挥当地民俗文化的优势，把保护民俗文化和发展经济有机结合起来，用旅游来带动当地民俗资源的保护。

在非物质文化遗产保护方法上，应避免极端实用主义的做法。随着市场经济的发展，一些地区千方百计地挖掘传统文化资源，想凭借传统文化之翼腾飞，打出了“文化搭台，经贸唱戏”的口号。为了发展地方的旅游产业，招徕游客，有的地区把当地古老的民间戏曲任意改编翻新，在内容和表现手法上掺进许多不伦不类的东西，使民间流传的原生态的艺术变得面目全非；有的地方对民间文学，如民歌、故事等，为了使其更“生动”、“丰富”，随意地添枝加叶，歪曲、滥用，严重地损害了民间文学的特质；有的少数民族地区，为了吸引游客的眼球，把当地流传久远且富有特色的民俗活动演绎成“节目”，如对情歌、抢新郎等，为游客一遍遍地表演，早已失去了原有的文化意蕴，演变成了伪民俗和纯商业活动。如此做法，谈

不上保护，也非合理地利用，只会造成损毁。所以，只有更新观念、端正理念，才能在抢救与保护非物质文化遗产的实践中，真正明白我们该做什么以及我们应当怎样做。

二、做好非物质文化遗产保护工作要有的放矢

我们应该明确抢救和保护非物质文化遗产是指那些在历代文化史上、民俗生活史上有积极意义和重要价值的遗产，它不包括民间文化中那些属于糟粕或垃圾的遗留物。就是说保护非物质文化遗产要进行鉴别、选择、评价，并不是说不分优劣，一律要实施保护措施并使之新生。面对无比丰富的非物质文化遗产，我们也应分级甄选出具有不同代表性的非物质文化遗产加以保护。世界文化与发展委员会报告《我们的创造的多样性》中指出："保护所有的历史遗迹，按自然法则和经济条件都是不可能的。尤其是当金钱和精力也许最好用来帮助人们解决基本需要的时候，我们还敢奢望这么做吗?"这说明不加甄别与选择地去保护历史遗产既不可能也不可取。中国无比丰富的非物质文化遗产与其发展中国家并不太强的综合国力的矛盾，与其他国家比起来是更加突出的，那么，也就更有必要做好遗产保护前的甄别鉴定、价值评估等前期工作，明确保护的范围与对象，再分出轻重缓急，有计划、有步骤地对其进行有效保护和合理利用。所以，在实施非物质文化遗产保护之初，对要保护的项目作出充分而又恰当的价值评估与认定是极为重要的。只有确认项目是否具有实施各级保护的价值，才能有针对性地作出相应的人力、物力、财力的投入计划，并实施科学的分级保护。

非物质文化遗产是我们祖先创造的极其丰富和宝贵的文化财富，是我们民族精神情感、个性特征以及凝聚力与亲和力的载体。其被保护的对象是具有创造力和独特文化品格的那一部分，以及这些活态文化赖以存在的文化生态环境。保护非物质文化遗产是为了使我们民族这条古老深厚的文化生态之河免遭破坏和断流，保证民间文化特异性永存不灭。只有保持民族精神资源的丰富性，才能为保存人类文化的多样性做出我们的贡献。对非物质文化遗产价值的评估应建立一个科学评价体系，这就面临着一些观念的问题。诚如有的学者所指出的："是强调原生态的真朴，还是着重发展加工的精湛；是着眼品种的共性特征，还是着眼个别代表性节目的高精程度；首先从审美的角度评估，还是首先从稀有的角度评估；对濒于死亡的品种，如何判断是它自

身生命力的脆弱，还是社会条件的不适应甚至遭到摧残……”① 此外，由于民间各种民俗文化事象非常丰富复杂，对其文化性质的认定不能采取简单的二元对立的方法给予评判，例如不能将所有民间信仰或祭祀仪式统统归为封建迷信，继而一概清除。应遵循历史唯物主义原则，给予客观的、全面的甄别和评价。所以，抢救与保护非物质文化遗产不仅是一个实际操作的问题，而首先是一个需要澄清理论观念的问题。理论上模糊不清，就难以对保护对象作出科学的界定和评估。

对非物质文化遗产进行价值评估时应当从以下几方面考虑。

1. 它必须具有民族独特性，表明其深深扎根于文化传统或有关地区文化历史之中。民族独特性是非物质文化遗产的根本特性，是其所具有的“特殊价值”。因为它体现和反映的是一个民族生存与发展的理念以及具体的活动方式、规律和特点，它凝聚着民族深层的文化基因和生存与发展所拥有的自然特点、风俗习惯、生活方式、价值观念、理想信念等因素。所以，蕴含着深厚的民族精神与民族意识的非物质文化遗产，是民族文化发展的根基，是值得倍加珍惜的精神家园，需要很好地保护、传承与发展。

2. 用一定的价值尺度评判、认定它具有的特殊价值。联合国教科文组织在《宣布人类口头和非物质遗产代表作条例》中规定对“代表作”的价值的判断，是“从历史、艺术、人种学、社会学、人类学、语言学或文学角度来看是具有特殊价值的民间和传统文化表现形式”。原生态的民间文化艺术大多呈现为原始的、混沌的、综合的形态，其所蕴含的价值和功能是复杂多样的，我们应当用多种价值尺度对它进行科学的审视。《中华人民共和国非物质文化遗产法》中的第三条对采取传承、传播的措施予以保护的非物质文化遗产范围规定为：“体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产。”根据这一规定，作为保护对象的非物质文化遗产，必须具备两个条件：一是具有历史、文学、艺术、科学价值。这四个价值中至少具备一项，即符合这一条件。二是能够体现中华民族优秀传统文化。这两个条件缺一不可。我们审视和研究的非物质文化遗产，只要具备这两个方面的条件，就应成为抢救与保护的对象。

3. 它是创造者智慧的结晶，具有鲜明的个性化特征，同时表现出创造者丰富的想象力和高难度的技艺，是同类文化样式的典范。正如联合国教科文组织关于人类口头和非物质遗产代表作申请书编写指南中所说的：“具有人类创作天才杰作的突出价值。”这些作品的传承和积累是经验性的，其中很多体现在父母与子女、师傅与徒弟的口传心授、颖悟体验。

---

① 王宁. 非物质文化遗产的界定及其价值［J］. 学术界，2003：4.

具备了以上条件的文化形式和事物既是非常难得的，又是极其脆弱易于流失的，它们很多处于濒危状态需要我们刻不容缓地进行抢救和实施有效的保护。

专栏 9－1

传承人对保护和延续非物质文化遗产的重要性

联合国教科文组织《关于建立“人类活珍宝”制度的指导性意见》中曾指出：“尽管生产工艺品的技术乃至烹调技艺都可以写下来，但是创造行为实际上是没有物质形式的。表演与创造行为是无形的，其技巧、技艺仅仅存在于从事它们的人身上。”承载着非物质文化遗产技艺、技术或知识的传承人是非物质文化遗产延续的决定性因素。只有把他们保护好，让他们努力将自己所持有的技艺、技术传承给后人、贡献给社会，并在传承的同时不断发展与创新，才能使这些非物质文化遗产生生不息，永续发展。在日本，“人间国宝”每年可从政府那里得到 200 万日元补助金，用于培养和传承“技艺”，但须向政府报告该款用途。每年由国家认定的“人间国宝”备受珍重。从此，日本的“人间国宝”认定制度对于日本非物质文化遗产的传承和保存产生了越来越大的影响，并得到了联合国教科文组织的大力推广，被纳入“人类口头及非物质遗产抢救与保护”的整体框架之中。到目前为止，这个体制已在日本之外的韩国（1964 年）、泰国（1985 年）、菲律宾（1994 年）和法国（1994 年）得到了推广。从 1996 年开始，联合国教科文组织在汉城、威尼斯、东京、马尼拉等地先后举办了 8 次“人间国宝保护体制国际培训班”，对保护行动起到了积极的推动作用。

［资料来源］ 《非物质文化遗产概论》课题组提供.

第二节 非物质文化遗产保护的基本原则

联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：“‘保护’指采取措施，确保非物质文化遗产的生命力，包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、承传（主要通过正规和非正规教育）和振兴。”从联合国教科文组织确立的“保护”这一概念中，我们可以看出：“保护”不只是意味着在书斋里对历史资料进行研究，也不是为了向博物馆提供一些展品，“保护”是一项系统的文化工程，它包括深入民间的田野考察、记录，对非物质文化遗产的确认、评定，通过建立数

据库等方法对非物质文化遗产立档、保存，对其文化内涵、审美价值的探索、研究，对传承人的扶植与保护，对非物质文化遗产的宣传、弘扬，以及做好传承中的振兴、发展工作，等等。这一概念揭示了非物质文化遗产保护的根本目标，即维护和强化其内在生命，增进其自身“可持续发展”的能力，确保非物质文化遗产的生命力。也只有做好系统的保护工作，才能真正实现抢救与保护的根本目标。要做好抢救与保护非物质文化遗产的工作，就应当遵循以下4条基本原则。

一、本真性

“本真性”是英文“Authenticity”的译名。它的英文本意是表示真实的、而非虚假的，原本的、而非复制的，忠实的、而非虚伪的，神圣的、而非亵渎的含义。20世纪60年代“本真性”（也可称为“原真性”）被引入遗产保护领域，并逐渐在世界范围内达成理解和共识。1964年的《威尼斯宪章》奠定了本真性对文化遗产保护的意义，提出“将文化遗产真实地、完整地传下去是我们的责任”。这就是说，本真性是要保护原生的、本来的、真实的历史原物，保护它所遗存的全部历史文化信息。1994年12月在日本通过的关于本真性的《奈良文件》肯定了本真性是定义、评估、保护和监控文化遗产的一项基本原则。一项文化遗产的本真性是来自原初的可以留传的一切之整体，从物质形态上的持续、文化环境的“本体真实”到它的历史见证性。坚持本真性原则，有助于提高对文化遗产价值的认识，坚持正确的保护理念和实践，有效地防止“伪民俗”和“伪遗产”占用可贵的保护资源和财富。虽然有关本真性的观念随着现代社会的演化和对遗产的认识而发展，时至今日已远远超出了它的正统含义，但是人类对求真求实的追求却是无止境的。

中国5000年文明史留下了无与伦比的文化积淀，不仅有丰富深厚的物质文化遗产，同时也有多姿多彩的非物质文化遗产。世世代代劳动人民口传心授、约定俗成的活态文化，是民族的灵魂、民族的根，是现代文化发展的不竭的源泉。其中民间活态文化是农耕时代的产物，是在特定的文化生态环境中产生和发展起来的。如今，由于社会转型所带来的人们生产、生活方式及文化生态环境的变化，原生态的传统文化正在走向衰落，或走向变异。如电视及书报普及之后，传统民间文艺对人们的吸引力就大大减弱。大量农民纷纷走出山乡到城里打工、经商，致使农村许多结合农事或者在农闲时进行的民间文化活动也自然消歇了。由于农业生产方式的改变，鄂西北一带的“薅草锣鼓”已经多年不打了。过去居民的住房多采用木质结构，木匠选择良辰

吉日上梁时，要举行仪式并伴以歌唱（以歌颂鲁班为中心的《贺新房》），现在的建筑普遍采用钢筋水泥结构，相关传统仪式也就随之自然消亡了。民间原生态的非物质文化遗产越来越少，而流传至今的非物质文化遗产又多是以口头讲述和行为传承等动态方式存活，它们必然受到当今人们生产方式、生活方式和审美趋向变化的影响而变化，在此中间，也必然出现人们出于经济等目的对其演变进程的人为改变，始终与变化着的社会环境和文化语境相适应，这就为我们坚持非物质文化遗产保护的本真性原则带来了许多困难。然而，世界遗产委员会明确规定本真性是检验世界文化遗产的一条重要原则，并要求真实、全面地保存并延续文化遗产的历史信息及全部价值，明确提出被登录的遗产不能是按照今人臆想过去历史情况重建恢复的东西。

我们常常看到，在全国许多地方，尤其是农村和少数民族地区，为促进当地经济的增长，大力发展民俗旅游，纷纷建起了民俗风情园、民俗度假村、民俗旅游点等，开设旅馆、饭店、卡拉 OK 厅和商业网点，卖一些民俗工艺仿制品或假冒伪劣产品。有些地方为了招徕观光游客，一日数场地进行民俗展示、民间歌舞表演。常常有人穿着苗族服装，梳着侗族的发式，既跳苗舞又唱侗歌，其表演是在“作秀”，已经完全失去了传统表演的仪式意义，演化成为一种纯粹的商业行为。由于经济利益的驱使，一些地区的民风习俗商品化，贵州黔东南苗族侗族自治州雷山县的朗德上寨，是贵州省首座民族民俗村寨博物馆，前来参观的中外游客众多。而随着游客的增多，一些传统的文化习俗发生了变异。有几位美国游客在朗德的经历就很有代表性：他们在付了 300 元接待费后，经历了苗族感人的拦门酒礼仪，观看了美妙的歌舞，他们这样形容当时的感受：“我们沉醉在那古朴的文化里，我们简直不敢相信，世界上还有这么美的习俗。”可是，表演刚结束，这些接待员和演员们像变魔术似的，不知从哪儿立刻就拿出了许多装满礼品的篮子，“大声地争相拉我们买他们的纪念品，我们刚才的好心情一下子就被破坏了。”他们的最后一句话虽然看似随意，却意味深长，他们说：“真可惜，他们的酒歌的歌词没有变，但歌词的意义已经完全没有了。”[①] 此外，在一些旅游胜地还派生出了一些“伪民俗”，如活跃在贵州各个旅游景点的“抢新郎”，就并非苗族民俗，而是一种以此来收取小费的娱乐活动。这些做法使民俗传统文化失去了本真价值，远离了民间生活。此类做法不属于非物质文化遗产保护的范畴。我们要坚决反对那种混淆真伪、在所谓遗产保护背后隐藏的种种非保护动机，尤其是要反对把文化遗产的价值简单等同于旅游经济效益而由此造成的急功近利行为和

① 吴晓萍，何虎. 民族地区旅游开发与民族社会的持续发展［J］. 贵州民族学院学报，2000：1.

对文化遗产的过度开发。我们还要反对非物质文化遗产的制假活动，有的人误认为民间口头故事的简洁和单纯美是单调枯燥，随意地添加些情节或内容，人为地把故事拉长，使一些民间文学作品面目全非，搞得真伪难辨，可谓“假作真时真亦假”，真正的非物质文化遗产反而得不到保护和传承。事实证明，非物质文化遗产保护面临的最大问题，不是客观因素造成的损毁，也不是完全缺乏相应的技术保护，而是人们各种片面的观念和错误的做法。这是当今做好非物质文化遗产保护要解决的首要问题。

二、整体性

作为一个历史悠久、幅员辽阔、民族众多的文明古国，中国拥有世界上最丰富多彩的非物质文化遗产。这些文化遗产不是某些“代表作”和零散的“文化碎片”所能涵盖的。我们的非物质文化遗产既包含着丰富多样的内容和形式，又与特定的生态环境相依存。我们倡导的保护是以全方位、多层次的方式来反映和保存人类文化的多样性、丰富性。所以，整体性是我们必须要坚持的一个重要保护原则。所谓整体性就是要保护文化遗产所拥有的全部内容和形式，也包括传承人和生态环境。这就是说要从整体上对非物质文化遗产加以关注并进行多方面的综合保护。

非物质文化遗产的整体是由无数具体的文化事象构成的。“对具体文化事象的保护，要尊重其内在的丰富性和生命特点。不但要保护非物质文化遗产的自身及其有形外观，更要注意它们所依赖、所因应的构造性环境。”[①] 我国民间许多习俗都与特定的文化生态环境紧密相依，保护非物质文化遗产，首先要保护其生态环境。譬如，中原地区汉族的民歌传统比较弱。但是，有一个例外，那就是鄂西北山区。那里由于相对封闭，当地汉族农民的生活方式还相当传统，他们在劳动中或闲暇时都喜欢讲故事、唱歌，当地既有闻名中外的伍家沟故事村，又有青林寺谜语村和吕家河民歌村。吕家河共有 182 户，在 749 人中，会唱两小时以上民歌的多达 85 人，其中有几位是名声远扬的著名歌师；这里流行的民歌调子有 70 多种，歌词达几千首。近年来，当地政府和文化界为保护民歌等活态文化做了很多工作，他们热情邀请多方面专家前来考察研究，进行了大量的记录整理工作，还举办过关于吕家河民歌村的学术研讨会，这些都是保护工作应有的积极举措。然而，仅有这样的保护是远远不够的。记录下来并整理成册，仅仅相当于动植物学家采集了标本，并不

① 刘魁立．论非物质文化遗产保护的整体性原则［M］//张庆善．中国少数民族艺术遗产保护及当代艺术发展国际学术研讨会论文集［M］．北京：文化艺术出版社，2004.

能保证当地民歌演唱能长久地活在民间。北京大学中文系陈连山老师曾经到当地做过民歌考察，他考察了一个丧葬仪式上的唱歌活动。丧家花钱专门邀请了四位有名的歌师，围着灵堂中的棺材轮流演唱了整整一个通宵。其内容有请神保佑死者的，有讲历史故事的，也有歌师互相辩难的。歌唱一律用“阴调”。这些民歌的演唱是当地丧葬仪式上的重要内容，移风易俗，实行丧葬改革，这些民歌还能通过变通的方式继续演唱下去吗？这是一个在现代化进程中非物质文化遗产项目与它的生态环境改变而面临困境的实例。谁也不会认为应该为保留这样的歌唱而停止时代风俗的变易，这样的现象一方面说明了一些项目的延续与其生态环境的关系；另一方面也为我们提出了探索此类项目如何保护的课题。

保护非物质文化遗产的整体性原则既体现在空间向度上，同时也表现在时间向度上。人类文化遗产有无形与有形之分。有形的静态遗存物是固定的、不可再生的，它是一种物化的时间记忆和空间象征；无形文化遗产却是流动的、发展的，它是植根于民间的活态文化，是发展着的传统行为方式。它是流淌于过去、现在和未来整个历史长河中的，它永远处于不断更新与创造之中。它的演进是在与之相依的环境中逐渐形成的，不是人的主观意识所能左右的，正如德国哲学家加达默尔指出的：“即使在生活受到猛烈改变的地方，如在革命的时代，远比任何人所知道的多得多的古老东西在所谓改革一切的浪潮中仍保存了下来，并且与新的东西一起构成新的价值。”① 作为活态文化的非物质文化遗产，它活在奔腾不息的历史长河中，随着历史的演进和时代的发展，不断地变化、更新，不可能一成不变。它一方面保持原有的民族文化精神；另一方面随着时代的发展不断注入新的文化内涵，使之发展、升华。如陕北省米脂县的农民艺术家艾剑英创作的剪纸《黄土风情》，从各个角度展现了陕北黄土地的民情民俗文化。艾剑英以高度的艺术敏感性，捕捉和提炼出生活中的典型情节。在内容上，作品中不仅有表现传统习俗的剪窗花、置年货、压年糕、做年夜饭、垒火塔、跑旱船、舞狮、踩高跷等，而且也有表现新时代新生活的观看新年晚会、学电脑等。在艺术技巧上，他继承了绥德、米脂传统剪纸风格，又借鉴三边剪纸技法，兼容并蓄，在传统基础上不断有新的发展，使其作品既具有精致的艺术构思和高超的艺术表现力，又充满着浓郁的生活气息和深厚的意蕴。这说明剪纸等非物质文化遗产是流动的、发展的，它在社会发展的每个阶段都会产生新的变异，并在变异中求得生存和发展，在变异中展示出迷人的艺术魅力。所以，对非物质文化遗产客观地去

① 加达默尔. 真理与方法（上卷）[M]. 洪汉鼎，译. 上海：上海译文出版社，2004：363.

看待它的变化，承认它的发展和流变，而不是人为地将其“化石化”，这也是保护非物质文化遗产的整体性原则中所应含有的理念。所以，在传承中进行整体性的活态保护是保护非物质文化遗产最好的方式。

对非物质文化遗产进行整体保护，应该保护其自身的完整性。任何一种非物质文化遗产，都是由多种技艺、技能共同构成的，只保护其中部分技艺，是不能将其完整地传承下来的，必须对其全部程序与技能实施全方位的保护。此外，坚持整体性原则是为了保护完整意义上的中华文化，非物质文化遗产和物质文化遗产都是祖先留下的宝贵财富，虽然在具体形式、内涵、功能上有所不同，但它们都是中华民族精神情感的衍生物，是同源共生、休戚与共的文化整体，对我们了解和认识中华传统文化都有至关重要的意义。所以，我们不能将二者割裂开来，而应当同时加以有效的保护，才能继承完整的中华文化传统。

三、可解读性

可解读性是指我们能够从历史遗留下来的文化遗产上辨识、解读出它的历史年轮、演变规律，尤其是内在的精神蕴含。一个民族的非物质文化遗产，往往蕴含着该民族传统文化最深厚的根源，保留着形成该民族文化身份的原生态和原始的生活方式、行为规范，承载着该民族特有的思维方式、心理图式和价值观念。所以，人们把非物质文化遗产视为一个民族的灵魂、一个民族的根。例如，民间剪纸、年画中的抓髻娃娃就是民间百姓心目中的保护神和繁衍之神，传达着人类群体的原始观念，寄托着各种美好的愿望和祈求。在我国广大农村地区，农家妇女利用剪刀巧手剪出形态各异、多种多样的抓髻娃娃，有招魂娃娃、送病娃娃、纸幡娃娃、抓钱娃娃、八卦娃娃、簸箕娃娃、喜娃娃，等等。这些娃娃各司其职，分别表达着招魂、送病、避邪、驱鬼、攘灾、祈雨抗旱、祈生贵子、祈望丰收等愿望，这些艺术符号中传达出的意念淳朴而丰富。随着时代的发展，我国民间抓髻娃娃的变体越来越多，并蕴含着新的内涵，同时也扩大了它的社会应用范围。

保护非物质文化遗产应该格外重视解读和挖掘其内蕴含着的各种精神观念。如果只是继承其文化形式，而不能解读其内容，所继承和保护的东西就会丧失其真正的历史文化价值，就会人为地使它变成徒有其表的空壳。各类非物质文化遗产都是具有深厚的精神蕴含的。如中国传统节日，就浓缩着我国数千年文明进程的丰富内涵，集中体现了中华民族优秀的精神风貌，包孕着许多独具特色的民俗文化的精髓。每个节日都有特定的精神蕴含与价值：

春节的一系列礼仪习俗，显示了辞旧迎新、阖家团圆、人与大自然的和谐相处。清明节人们缅怀故人，体现了中国人慎终追远，重视热爱亲情、友情。端午节人们纪念屈原，体现了传统价值观里对于忠君爱国、清高自守、卓尔不群的理想人格的追求。中秋节家家团聚、共赏明月，体现了中国人追求家国和谐、生活幸福、未来美满。由此可见，中国传统节日是中华优秀文化的重要载体，是中华民族精神的形象写照，是民族感情的黏合剂，国家认同的标志。今天，我们要弘扬传统节日文化，不仅要倡导文明、和谐、喜庆、节俭的过节理念，充实和丰富传统节日的内容和形式，更重要的是要深入挖掘传统节日的文化内涵，使广大民众了解传统节日的源流及所蕴含的文化精神，唤起国人参与节庆活动的热情，并形成守护精神家园的文化自觉。

然而，要挖掘和解读各种非物质文化遗产的精神价值并非易事。因为非物质文化遗产的精神蕴含非常丰富复杂，这是由这部分遗产的特点决定的。

其一，非物质文化遗产具有悠久的历史性。中国是一个有数千年历史的文明古国，早在原始社会，原始宗教和各种原始艺术构成的民间文化就呈现出了繁花初绽的景象，伴随着多元结构的农耕经济的长期延续，丰富多样的民间文化大放异彩、绵延不绝。诸如，以人为载体而世代相袭和传承的民俗文化，就是一种与人类社会共同演进的文化现象。它是各民族在长期的生产和生活中逐渐形成的，随着历史的发展积淀下来的民众中流行的风俗习惯。它反映着特定民族的心理、社会生活、宗教信仰、思想风貌、审美情趣等极为广泛的内容，是民族传统文化的重要组成部分。世界上有了人，就开始产生了人的习俗。中华民族诸多的民俗事象都有着悠久的历史，并在传承中不断丰富发展。如春节这项民俗，最早起源于古代的“蜡祭”。古代“蜡”通“腊”，故也称“腊祭”。夏历十二月称腊月。主要是祭祀庄稼神和收获神。这是因为当时社会生产力极为低下，人们借“腊祭”感谢神灵、祖先的恩惠，并祈求来年神灵继续降赐吉福。所以在相当长的时间内，在春节祭神祀祖是民间第一要事。到了汉代以后，春节习俗发生了变化，主要表现在朝廷“纵吏饮宴”，民众“美服盛饰”，并开始了拜年活动。此后，在宋代，又相继出现了投递“拜年帖”的风气，叫“送门状”、“送飞帖”。年画则是渊源于门画，旧称“门神”。而到了明代，随着商品经济的发展，市民阶层的扩大，门神画中便出现了财神爷。人们避害趋利的心态自然发展，表现在春节习俗中的各种民俗事象也变得丰富起来。从禁忌的系统看，除夕“换门神、挂钟馗、钉桃符”（《梦粱录》）均含避邪之意。人们在节日里放鞭炮，起初也是为了驱鬼避邪。春节期间衍生出的禁忌也越来越多。从祈祷吉福的系统看，春联写吉语，年画绘吉祥图，挂千刻吉祥字……长辈给晚辈压岁钱，谓终年有余

钱；饺子内包一小钱，谓吃到者有福；将柿饼、红枣、栗子、桂圆等共放一盒中，谓“百事大吉盒”，等等。在历史发展的长河中，春节由上古时代的“腊祭”，繁衍出了多种多样的习俗，而其中蕴含的精神意念也非常复杂，对其解读自然并非易事。

其二，非物质文化遗产具有高度的个性化和独特的传承方式。非物质文化艺术作品，是民间创造者个人智慧的结晶，体现着鲜明的个性特点。传统的农耕社会，处于自然半自然经济的状态下，人们长期生活在相对封闭的环境中，靠山吃山，靠水吃水，对赖以生存的环境充满了期望和敬畏，对本民族的传统文化倾注着热爱之情。独特的生活环境和自身独具的素质，造就了一批民间巫师、歌师、艺人、工匠等，他们以自己充满睿智和灵性的创造，谱写着民族文化的灿烂篇章。这些民间艺术、技艺的传承方式主要是通过父母与子女、师傅与徒弟之间单线式的言传身教来实现的，在传承中不断丰富完善，形成特色和流派，所以完全是个性化的。在每个民间艺术家的创作中，都融注着自己对生活的独特感悟和审美情趣，后代对其作品的解读就离不开对这些艺术家及其生活环境的潜心体味。

为了使保护不流于形式，从非物质文化遗产中汲取精华，使其成为中华民族文化发展的不竭的源泉，我们必须坚持可解读性原则，并真正做到对非物质文化遗产认真研究，辨识、解读出它的精神蕴含、文化价值。这样，保护才具有本质性的意义。

四、可持续性

保护非物质文化遗产是长期的事业、系统的文化工程，而不是一朝一夕能够完成的短期任务。只要保护的对象一旦被认识和确定，保护工作就应长久地持续下去，没有时间的期限，我们这一代要保护，下一代还要保护，使这份文化遗产子子孙孙承继下去，并在更新与发展中弘扬光大。因为，优秀的文化遗产是人类共同的财富，随着时间的推移，它的价值会更加珍贵。

可持续发展观是20世纪人类对自身发展历程反思后的新发展观。1987年，以挪威前首相布伦特兰夫人为主席的“世界环境与发展委员会”公布的著名报告《我们共同的未来》，首次比较系统地阐明了可持续发展的战略思想，给出了可持续发展的权威定义：“既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。”可持续发展战略是以人为中心的发展观，它要求正确认识“人与自然”、“人与人”的关系，强调人与自然的和谐。可持续发展问题涉及人类社会生活的各个方面和各个领域，经济发展、文化建

设、社会进步和环境保护等，都是可持续发展的组成部分。就非物质文化遗产保护而言，可持续性就是要求我们充分认识到保护非物质文化遗产的长期性和连续性，坚定保护理念，持之以恒地进行这项事业。

要实现可持续发展，就要坚持以人为本的原则。人是进行非物质文化遗产传承和保护的主体，保护工作离不开人的作用。如果忽视了对人的关注与重视，非物质文化遗产的保护就会偏离正确的轨道。要尊重人特别是相关民众的现实需求，保护遗产不能以妨碍经济发展、降低人的生活质量为代价。实施的保护方式与方法，一定要有利于人的全面发展和人与环境的和谐。要尊重不同民族与人群的生活方式、风俗习惯乃至宗教信仰，在保护他们的精神意志不受侵犯的同时，做好深入细致的思想工作，引导他们正确对待本民族的文化遗产，处理好保护民族传统文化与发展经济的辩证关系，自觉地担负起传承本民族文化的责任。

要坚持可持续性原则，就应该认真贯彻国务院关于非物质文化遗产保护工作的指导方针："保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展"。首先，"保护为主"突出了国家动员全社会共同保护的原则，是对过去偏重于使用的方针的一种纠正，是观念上的一个重大转变。"抢救第一"对于非物质文化遗产来说，意义更为重大，因为，"抢救"是目前迫在眉睫的工作。随着现代化的迅猛发展，农耕文明正在迅速瓦解，传统的民间文化逐渐丧失了赖以生存的环境；伴随着人类经济与文化的全球化，西方强势文化畅通无阻地扩散，人们生活方式的改变和商业行为的侵蚀，等等，都对非物质文化遗产的传承和发展构成了严重的威胁。许多民俗文化逐渐被遗弃、淡忘；无数珍稀罕见的民俗技艺和民间文艺伴随着老艺人的逝去而销声匿迹；许多非物质文化遗产的典型器物有的正在毁灭，有的已流失海外，如根据已出版的一些音乐辞典、乐器志等资料的记载，我国的民族乐器至少在500种以上，但目前人们经常使用的各种民族乐器（包括打击乐器）却不过几十种，这意味着大部分古老的民族乐器正在被人们所遗忘。1982年据《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》的统计，当时我国戏曲剧种尚有317种，但目前能演出的仅剩267种，有些剧种只有一个专业剧团在支撑着。民间剪纸、年画、皮影、傩戏等民间艺术随着它们生存环境的改变而日渐式微。与此同时，过去搜集整理的图文资料、音像资料也面临着"再度抢救"。因为，有些图文资料已开始霉变、虫蛀，多数录音、录像带开始脱磁、变质。为了使祖先留给我们的文化遗产得到有效的保护，并使保护工作可持续发展下去，"抢救"是刻不容缓的首要任务。为此，保护工作实践中我们应坚持区分轻重缓急，集中力量将那些处于濒危状态并具有历史、文化和科学价值的优秀非物质文化遗产及时有效地实施抢救

与保护，避免“人亡艺绝”的事件和“人间国宝”的消失。在这方面我国政府已采取了一些有效举措，如2001年5月18日，我国昆曲艺术被联合国教科文组织列入世界首批“人类口头和非物质遗产代表作”后，2001年12月，文化部制定了《文化部保护和振兴昆曲艺术十年规划》，逐步建立起了有利于昆曲艺术保护的有效机制。自2005年以来，每年国家投入1000万专项资金，用于昆曲艺术的抢救、保护和扶持。在该项工程的资助下，全国七个昆曲院团共整理改编上演了23部昆曲传统剧目，创作了15部昆曲新剧目，录制了200多出优秀传统折子戏，七个院团开展进校园公益性演出和普及性演出700余场，观众总人数达100万。古老的昆曲艺术焕发出了新的生机与活力。

其次，“有效保护、合理利用”，使非物质文化遗产造福当代，是保护工作可持续发展的必由之路。所以，非物质文化遗产只有在科学原则的指导下合理地开发利用，才能保持其长盛不衰的生命力。保护不是封存不动的保存，而是要在活态传承中再现其生机与活力，因此，保护与利用应该是相辅相成的，有效地利用可以不断地提升其价值，可以更好地促进保护。如国家级非物质文化遗产项目苏州镇湖刺绣，坚持以发展求保护，以市场为导向的战略，积极开发利用适销对路的产品，注重人才培养和技术创新，人才、精品迭出。同时，充分利用“中国刺绣艺术馆”的平台，集刺绣生产销售、展示评比、技艺研发、学术交流等多项功能于一体，不断扩大影响，提升品牌，如今已经形成了有一定规模的刺绣产业集群，镇湖也成为全国最著名的刺绣产业基地。苏绣这一传统工艺在开发与创新中得到了更好的传承与保护。

当前，在非物质文化遗产保护工作实践中，各地都在探索采用生产性方式保护。应当明确生产性保护方式主要适用于传统手工技艺、传统中医中药等类项目，并不适用于一切项目。对于非物质文化遗产项目能否采取生产性保护，应该采取科学慎重的态度。非物质文化遗产的价值具有丰富性和多重性，既有历史价值、文化价值、审美价值，又有科学价值、经济价值等。但就每一个非物质文化遗产项目而言，所蕴含的价值并不相同，有的只具有历史的、文化的、审美的等精神层面的价值，不具有可开发利用的经济价值；有的则既具有精神层面的价值，也具有经济潜在价值我们所说的生产性保护只适用于后一种类型的非物质文化遗产。为此，对于那些已经失去了生存条件的文化形式，采用收入博物馆的方法加以保存；对于没有开发利用价值或暂不具备开发利用条件的“非遗”项目，绝对不可草率地采取生产性保护；但对于那些既具有生命力又有开发潜质且市场化可能性较高的传统手工艺和民间艺术，则应进行合理开发利用，走自我图强之路，以生产性方式保护，才能既有利于它们的传承与发展，又能体现其价值。使之通过生产性保护，

获得了持久发展的经济保障。一些地区有效地开发利用非物质文化遗产，使之辐射全国、走向世界，已经形成了本地区亮丽的文化名片，如山东的“潍坊国际风筝节”、四川的“自贡国际恐龙灯会”、河北的“吴桥杂技艺术节”、“南宁国际民歌艺术节”，等等。这些地区对民间传统文化的合理开发利用，不仅使非物质文化遗产弘扬光大，而且利用文化优势促进经济增长，取得了巨大的经济效益，实现了文化与生产力的同步发展。

再次，“抢救”、“保护”和“利用”的目的是“传承发展”。非物质文化遗产不是静止和凝固的，它是在历史长河中流变发展的，在发展中代代相传、生生不息。倘若停止了发展而陷入静止，其必然丧失生命力。所以，非物质文化遗产不能停留在原有水平上，它需要在发展中生存。对非物质文化遗产的传承与发展，不仅是满足人民大众精神生活的需要，更是今人寻找民族之根、疏通民族血脉、承继民族传统的必需。我们应从现实生活中汲取养分，从现代精神中激活情感，在传承基础上不断发展，才能使其生命之树常青。因此，我们秉承的责任和义务不仅仅停留在抢救与保护上，更重要的是精心培育、合理利用，使之以无限的生机与活力活在当代、活在民间。所以，非物质文化遗产的保护绝非简单的整理保存，它是与国家和民族发展相偕的文化再生，是与人民大众日常生活相生相伴的民族文化的延续。

第三节　非物质文化遗产保护的方法与措施

在抢救与保护非物质文化遗产的实践中，坚持正确的保护理念和保护原则只是做好保护工作必不可少的前提，要使保护工作落到实处且卓有成效，还必须通过政府主导和社会参与的模式，采取合理有效的保护方法与措施。非物质文化遗产保护工作不仅是单个群体和个人权益的实现，更是政府行使公共文化服务职能的重要体现，是社会公益文化事业的重要组成部分。所以，非物质文化遗产的保护是一项涉及面非常广的系统工程。要搞好这项工程，不仅要发挥国际组织、国家政府、保护机构、社区民众等不同保护主体的作用，还要有科学合理的保护方法与措施。根据前人积累的文化遗产保护经验和我国非物质文化遗产保护工作的实际，总体而言，我国非物质文化遗产的抢救与保护主要应采取以下方法和措施。

一、立法保护，是非物质文化遗产保护的根本保证

非物质文化遗产是不可再生的珍贵的文化资源，必须致力于对它们的保

护。在人们的文化保护意识还没有充分树立起来之前，立法显得格外重要。况且，保护非物质文化遗产不是短期行为，而是一项长期而艰巨的系统工程，需要一代一代做下去。要实施好这项工程，仅有应急性措施是远远不够的，必须有坚实的法律和政策的规约和保障。可以说对非物质文化遗产的法律保护，是进行抢救与保护非物质文化遗产工作的前提和基础。我国对非物质文化遗产保护的立法首先是从地方开始的。20 世纪 90 年代，宁夏、江苏先后制定了保护民间美术和民间艺术的地方性法规或政府规章。1997 年国务院还颁布了传统工艺美术的保护条例。自 2000 年至今，云南、贵州、福建、广西、江苏、浙江、甘肃、新疆等省区先后颁布了省级民族民间传统文化保护条例或非物质文化遗产保护条例，这些对传统文化保护的立法所作的有益探索，都为国家的非物质文化遗产立法提供了一定的经验和基础。

2004 年 8 月，我国正式加入了联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》（以下称《公约》），《公约》要求缔约国采取法律措施，确保非物质文化遗产得到保护和展示。为履行《公约》规定的义务，文化部在总结实践经验、广泛调查研究的基础上，起草了《中华人民共和国非物质文化遗产法（草案）》，于 2006 年 9 月报请国务院审议。国务院法制办多次征求有关专家的意见、召开论证会、组织立法调研。经过了反复研究和修改后，国务院常务会议讨论通过并提请全国人大常务会审议。经全国人大常委会会议三次审议修改，2011 年 2 月 25 日，十一届全国人大常委会第十九次会议审议通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》，同年 6 月 1 日正式实施。这是我国文化建设史上一部具有里程碑意义的重要法律，它标志着中国非物质文化遗产保护事业全面进入了有法可依的历史时期。

这部法律明确了继承和弘扬中华民族优秀传统文化的目标，提出了指导非物质文化遗产保护工作的两大基本原则：一是保护非物质文化遗产，应当注重其真实性、整体性和传承性。二是保护非物质文化遗产应当有利于增强中华民族的文化认同，有利于维护国家统一和民族团结，有利于促进社会和谐和可持续发展。这两大原则是我国非物质文化遗产保护经验的凝炼和总结，是今后保护工作应当遵循的重要指针。此法还规定了非物质文化遗产保护的三项重要制度，分别是调查制度、代表性项目名录制度、传承与传播制度。另外，国家鼓励和支持合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务。这些重要的内容精神，不仅对我国今后的非物质文化遗产保护工作提出了更高的要求，而且有利于建立健全科学有效的非物质文化遗产保护体系，为非物质文化遗产保护政策的长期实施和有效运行提供了坚实的保障。



春节（中国非物质文化遗产·民俗）

我国的非物质文化遗产种类繁多，性质各异，一部法律不可能涉及每个问题，需要有与之相匹配的法规条例细则。目前，文化部正在研究起草相应的法规和细则，将会使这部法律的精神进一步落到实处。各级人大也要相应出台非物质文化遗产保护条例等地方性法规。各省、自治区、直辖市应尽快将非物质文化遗产的法律保护纳入立法、司法日程。只有健全了相关的法律、法规，使保护工作有法可依、有章可循，我国的非物质文化遗产抢救与保护工作才能由探索到有序，并走向层层深入的发展阶段。

二、科学的管理机制，是非物质文化遗产保护的重要基础

我国的非物质文化遗产种类繁多、覆盖广阔，保护工作涉及政府的许多行政管理部门，如文化部门、文物部门、民族事务部门、宗教部门、建设部门、旅游部门、公安部门、工商部门等。职责不明的多部门管理，容易造成管理的交叉重叠，致使管理成本加大、效率低下，也容易造成各管理部门相互推诿责任，各项工作难以落到实处。这种分工不定、多头管理的状况，主要是因为缺少一部非物质文化遗产法的规约。《中华人民共和国非物质文化遗产法》实施后便解决了这一问题，这部法律第七条规定："国务院文化主管部门负责全国非物质文化遗产的保护、保存工作。县级以上地方人民政府文化主管部门负责本行政区域内非物质文化遗产的保护、保存工作。县级以上人民政府其他有关部门在各自职责范围内，负责有关非物质文化遗产的保护、保存工作。"这里各部门职责分工规定得十分明确，不仅从法律上确立文化部

门作为保护非物质文化遗产的主管部门的地位，而且由于有了法律的授权，主管部门就可以更好地更有效地协同其他有关部门共同履行好管理职责。

在这部法律中，对县级以上人民政府将要行使的职责也作出了明确的约定："县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算。"法律中还对县级以上人民政府和文化主管部门在非物质文化遗产调查、代表性项目名录的申报与保护、非物质文化遗产的传承与传播、代表性项目的开发与利用等方面应该履行的职责也给予了具体的规定。这部法律将各级政府部门保护非物质文化遗产的职责上升为法律责任，有利于形成和完善长效工作机制，使我国的非物质文化遗产保护工作更加科学规范，更加符合保护工作实际和长远发展。各级文化行政部门在明确了保护非物质文化遗产的主要职责后，在建立健全相应的保护工作组织和保存机构后，应依照大法的精神，结合本地区的保护工作现状，建章立制，使本地区的保护工作纳入法制化轨道。

我国的非物质文化遗产分布在全国各省、市、自治区，要使保护工作落到实处，各地就要健全职责明确、高效长久的工作机构和比较稳定的专业队伍，进而形成良好的工作运行机制，确保非物质文化遗产保护方针、工作原则、政策法规得以贯彻执行。各省区市应建立非物质文化遗产保护委员会及非物质文化遗产保护中心，县一级应设置非物质文化遗产办公室，分别负责领导、规划、落实本地区非物质文化遗产保护工作，进而全面落实国家、省、市、县四级非物质文化遗产的保护计划。

各级政府部门及领导干部在充分认识到抢救与保护非物质文化遗产的必要性和重要性的同时，要对非物质文化资源的价值有清醒的认识，要有深远的战略眼光，在经济活动与文化开发中，要树立"以保护促开发，以开发促保护"的理念，不能用牺牲民族文化资源的做法来换取短期的经济利益，更不能竭泽而渔对文化资源进行无度的开发。要加强领导，制定切实可行的新政策，加大管理的力度；还要缜密规划、精心组织、精心实施，才能有步骤地进行这项宏大的文化工程。

三、加强宣传教育，是提高全民保护意识的有效措施

人民群众是非物质文化遗产的创造者、所有者、传承者，也是非物质文化遗产的保护者。非物质文化遗产保护必须紧紧依靠人民群众，保护成果必须惠及广大民众，这是实现非物质文化遗产价值的现实需要，也是保护、发

展非物质文化遗产的根本目的。保护非物质文化遗产的工作，倘若没有人民群众的参与，无论多么美好的蓝图，都只能是政府和官员们的一相情愿。所以，抢救与保护非物质文化遗产就不只是某些部门、某些人的事，而是一个全社会共同参与且常抓不懈的大事，这件大事应当成为全民的共识、全民的自觉行动。我们应通过新闻媒体，加强舆论宣传，调动广大群众的积极性，使人人都懂得保护非物质文化遗产的重要性，明了为什么要保护，以及怎样保护，让“保护”进入人们的日常生活，在全社会形成爱护、保护非物质文化遗产的风气，使每一位公民都能为中华民族拥有如此丰富多彩的文化遗产而自豪，从而自觉地珍惜它。2005 年 12 月 22 日，国务院颁发的《关于加强文化遗产保护的通知》中已经作出决定：从 2006 年起，每年 6 月的第二个星期六为我国的“文化遗产日”。“文化遗产日”的设立，已经在强化全民的保护意识、有力地推进我国文化遗产的保护工作方面产生了重大作用。2006 年以来，文化部及各地文化部门利用“文化遗产日”和春节、端午节、中秋节、清明节等中华民族传统节日，大力开展非物质文化遗产展览、展演、论坛、讲座等宣传教育活动，营造文化遗产保护的良好社会氛围。

要在广大青少年中加强传统民间文化的教育，以培养、灌输学生的传统民族文化和乡土文化观念与知识。教育部和中宣部已启动了一个保护中国优秀传统文化的项目，把每年 9 月份定为“传承月”，目的就是在中小学中开展非物质文化遗产的教育普及工作，使青少年从小认识到民间文化艺术保护的重要性、必要性和迫切性。还确定每年 3 月 20 日为“中国儿歌日”。中国教育报社与北京太阳石文化艺术中心已在《中国教育报》上开辟了“话说跨世纪的孩子——歌谣传说与童年”专刊。时下，北京一些小学正在流行一些昂扬向上的新童谣，这些新童谣许多都是以北京民俗、传统礼仪为内容，融进当代的新思想、新精神的歌谣。在唱响新童谣的活动中，有的学校又把简洁明快、朗朗上口的童谣编排成皮筋舞，儿童们在活泼欢快的又唱又跳中受到了中国传统文化的熏陶，同时也使存活在民间的民谣、儿歌等活态文化得到了很好的继承和弘扬。近年来，各地文化部门积极与教育部门配合，将民歌、民乐纳入中小学音乐课，将剪纸、年画纳入美术课，将传统技艺纳入手工课，积极推进非物质文化遗产进校园、进课堂、进教材，使非物质文化遗产成为对青少年进行传统文化教育和爱国主义教育的重要载体。

当传统的传承方式在市场经济条件下遭遇到价值取向的冲击时，学校教育就成了传承和弘扬民族民间文化艺术最为有效的方式。如今，如何把非物质文化遗产教育引入高校教学体系中，也引起了许多高校的关注与重视。2002 年 10 月 22 日至 23 日，由联合国教科文组织亚太地区机构和教育部主

办、中央美术学院非物质文化遗产研究中心承办的“中国高等院校首届非物质文化遗产教育教学研讨会”在京举行。在这次会议中，与会代表着重探讨了非物质文化遗产与当代高等艺术教育的话题，着力解决的问题就是怎样把文化遗产教育引入高校教学体系中、合理设置相关课程等。这些有益的探讨，促进了非物质文化资源引入高等教育教学体系，预示着与文化遗产相关的新学科将会相继诞生，预示着多元文化在大学教育中的实现。

目前，许多高校成立了与非物质文化遗产相关的教学和研究机构，从本科教学到硕士、博士阶段都设有相关的课程和专业方向，并进行了一些积极的探索和实践。如徐州工程学院与地方文化系统签订共建协议，形成校地互动、资源共享的合作模式，开展以地方文化为特色的系列课程建设，采取1+1互动模式，即安排一个专业教师与一位民间艺人共同开设一门课，让学生充分领会原汁原味的民俗文化。武汉纺织大学开设汉绣课程，聘请汉绣大师为客座教授。该校在武昌昙华林杨小婷汉绣研究所建立社会实践基地，为大批热爱汉绣的学子提供学习实践的机会。同时配合教学组成研究团队，深入鄂西和湘西地区考察和研究汉绣和土家织锦，并已形成丰富的研究成果，为汉绣和土家织锦的进一步保护开发提供了理论支撑。

四、重视专家指导和人才队伍建设，是加强非物质文化遗产保护工作的一个关键问题

要成功地进行非物质文化遗产的抢救与保护，离不开精通专业理论且又有实践经验的专家们的指导，他们能从理论上对这项文化工程进行全面论析，形成一套具有指导性、可操作性的较完整的理论学说，为非物质文化遗产的抢救与保护工作提供理论依据和政策咨询，帮助国家有关部门制定出一系列政策法规和务求实效的工作方案。如甘肃省委、省政府非常重视非物质文化遗产保护工作，不仅成立了甘肃省民族民间文化保护工程部门联席会议制度，明确了各部门的职责，形成了相关部门齐抓共管的工作格局；而且还邀请省内各大专院校知名学者、专家，建立了甘肃省民族民间文化保护工程专家委员会，为非物质文化遗产的保护提供专业咨询和理论指导。为了使保护工作科学规范，确保保护工程健康有序开展，狠抓了保护工作队伍的建设，先后举办了保护工作骨干培训班，邀请从事非物质文化遗产保护工作的著名专家、教授讲学，培训了大批非物质文化遗产保护工作骨干，形成了省、市、县三级非物质文化保护工作队伍。

发掘参加保护工程的人力资源，通过开展传承和培训活动，加强保护工

作从业人员队伍（专业人员队伍、管理人员队伍）的建设，才能保证这项文化工程有效而可持续地向前推进。在注重保护工作从业人员的教育培训方面，我国有些地区已经走在了前面，例如：新疆维吾尔自治区在启动了民族民间文化保护工程后，2003 年年底自治区举办了首期民族民间文化保护工程骨干培训班。2004 年 10 月又举办了第二期较大规模的民族民间文化保护工程管理人员培训班。来自全区 13 个地（州、市）和 16 个县（市）政府文化行政部门的管理人员和专业人员共 88 人参加了培训，较系统地学习了“保护工程”的工作规程和方法；并经过认真讨论研究，确定了在自治区 6 个地（州）初步建立 8 个“新疆维吾尔木卡姆传承中心”的工作方案。麦盖提县和哈密市等一些地方，在采取纳入城市最低生活保障、发放政府补贴等方式保护优秀民族民间文化传承人的同时，举办传承人培训班，以口传心授的方式在青少年中培养新的传承人，不断增加民间班社的数量和扩大其演出地域，积极促进民族民间艺术的原生态传承。又如：内蒙古自治区蒙古族长调民歌大师哈扎布，长调女歌唱家宝音德力格尔，退休后回到草原故乡，举办长调歌手培训班，培养出一批掌握了两位大师艺术风格的优秀弟子，为蒙古族长调民歌的传承提供了有力的保证。浙江绍兴市群众艺术馆为了对绍兴平湖调进行抢救性保护，先后举办了绍兴平湖调的少儿班、成人班，定期进行培训；新昌县为了抢救保护新昌调腔这一“戏曲活化石”，组织了调腔培训班，并在此基础上组建起了新昌调腔剧团，收到了很好的效果。他们的做法和经验值得学习和推广。

“十二五”期间国家将大力开展非物质文化遗产保护管理人员、保护工作人员、传承人、行政领导干部的培训工作。采取综合性培训、专题性培训等方式，利用五年时间，将各级文化行政部门主管非遗保护人员、各级非遗保护中心和国家级非遗项目保护单位的工作人员、国家级代表性传承人轮训一遍。逐步建立非物质文化遗产保护上岗培训制度。文化部与中央党校、国家行政学院合作，举办领导干部非物质文化遗产保护专题研讨班等。这些举措将全面提升我国非物质文化遗产保护工作队伍的能力与素质。

五、加大财政投入，广开财源，是非物质文化遗产保护的基本保障

长期以来，由于缺少足够的经济支持，许多重要的非物质文化遗产得不到及时的抢救和必要的保护而处于濒临消亡的境地。据一些地方报告，早年收集的档案材料有些已开始发黄霉变，录音、录像带也开始报废，有些单位原计划要抢救老一辈表演艺术家的表演艺术、演唱艺术、传统戏曲行当的脸谱艺术等，都因为没有经费而无法实施。此外，要建立非物质文化遗产传承

馆，增设地方文化艺术档案馆，建设各级非物质文化遗产展示和传习基础设施，等等，也需要大量资金。目前，在一些经济落后、人口贫困的地区，地方政府优先考虑的是物质上的脱贫致富，拿不出更多的资金从事文化建设。然而，要等到经济翻身之后再进行文化建设，则为时已晚。那时，许多非物质文化遗产已经消失，民间文化艺术传承的基础已经崩塌，由此造成的损失是无法弥补的。在我们的实地考察、调研中，所到地区普遍反映非物质文化遗产保护经费投入不足，尤其是一些基层县、市，由于缺少专项保护经费，无法添置必备的电脑、照相机、摄像机、交通工具等，致使非物质文化遗产的保护工作难以进行，代表性传承人的扶持和资助无法落到实处。要全面实施抢救与保护非物质文化遗产的工程，就需要一定的资金投入、物质保证。所以，国家应设立抢救与保护非物质文化遗产专项基金，用于资助非物质文化遗产的普查、采录、保存、保护、教学、研究、传播、出版，以及资助培养传承人等。各级政府和有关部门应逐年加大对非物质文化遗产保护工作的经费投入，将保护经费列入年度财政预算，以保障工作的正常运作。资金的来源应该是多渠道的，要吸纳企业和社会的赞助。还可以考虑从某些经济效益好的非物质文化遗产传承企业利润中提取适当比例，用来作为非物质文化遗产保护与发展基金。

专栏9－2

国家级非物质文化遗产代表作的具体评审标准

（一）具有展现中华民族文化创造力的杰出价值；

（二）扎根于相关社区的文化传统，世代相传，具有鲜明的地方特色；

（三）具有促进中华民族文化认同、增强社会凝聚力、增进民族团结和社会稳定的作用，是文化交流的重要纽带；

（四）出色地运用传统工艺和技能，体现出高超的水平；

（五）具有见证中华民族活的文化传统的独特价值；

（六）对维系中华民族的文化传承具有重要意义，同时因社会变革或缺乏保护措施而面临消失的危险。

［**资料来源**］　国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》的附件《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》.

六、采取系统科学的有效方式，是非物质文化遗产保护的重要环节

非物质文化遗产的抢救与保护是一项浩大而复杂的文化工程，它不仅涉

及文化多样性、一个国家或群体的政治和文化权利，而且与我国当代文化建设、当代经济发展密切相关。因此对它的保护也应是多方面的、全方位的，既包括普查、整理、鉴定、保存和研究，又包括继承、传播、利用和发展。要做好这一系列工作，必须计划可行、措施周全、方法得当，才能循序渐进地进行这项工程。我们认为，抢救、保护与传承非物质文化遗产应重点做好以下工作。

（一）开展普查，收集整理资料，建立完整的资料数据库

普查工作是抢救与保护非物质文化遗产的首要任务。普查中的一项重要工作是采集作品和记述民俗。全面而科学地采集好非物质文化遗产作品，忠实地记录下各种民俗文化事象，才能保存下流传至今的非物质文化遗产的真实面貌，从而为我们从民间文化角度研究民众的思想和世界观提供了可能，为党和政府制定、实施非物质文化遗产保护规划乃至文化发展国策提供可靠而科学的依据。所以，做好普查，摸清底数，才谈得上保护，抢救与保护也才更有针对性。普查是对现在还在流行的各类非物质文化遗产形态和作品及优秀的非物质文化遗产传承人进行调查、登记、采录、建档工作，并按照全国统一编码进行登记并分级建档。凡具有历史、科学、艺术价值的非物质文化遗产均在普查和保护之列。普查要覆盖全国，深入到每一处偏远的山乡。普查中，要以马克思主义唯物史观为指导思想，客观、科学地看待和分析非物质文化遗产的发生、发展，以及在漫长的历史进程中出现的种种现象。要充分尊重民众的创造性，以全面性、代表性、真实性为普查的指导原则。所谓全面性，是指普查中要避免主观主义和教条主义，要进行兼顾城镇和乡村、兼顾不同人群的全面调查和采录。所谓代表性，即在全面掌握某地区的非物质文化遗产蕴藏情况的基础上，选择有代表性的民俗事象、有代表性的体裁形式、有代表性的作品等，加以认真、科学地采录。所谓真实性，是指普查时要忠实地采录讲述者讲述的原貌，按照民间文化作品和民俗表现形态，保持原状、不加修饰地将其记录和描述下来。只有符合这“三性原则”的普查和采录成果，才是真实而有价值的，才能经得起历史的检验。

要做好普查工作，还要掌握科学的方法。普查工作主要有三个步骤，即：普查准备阶段；实地考察阶段；总结评估阶段。在普查准备阶段要做好两项工作，一是制订出普查工作的具体实施方案（计划、大纲、登记表格等），明确普查任务，确定普查时间、目标、方法、步骤，落实人员配备。二是为普查工作人员组织学习培训，使他们明确普查工作的目的意义、目标方法，并根据普查任务和个人专长对普查工作人员作出合理的分工，做到各司其职、互相配合。实地考察阶段是普查的重要阶段，应因地制宜、因时制宜，根据

不同情况可采用不同的调查方法，如重点走访、抽样调查、开小型调查会、观摩民间艺术家的表演、参与民间手工艺制作及民俗节庆活动等。调查采访者以笔录、摄影、录音、录像等方式真实地记录下现场考察成果，同时还要注意搜寻民间传抄的唱本、长诗、鼓词、皮影脚本、宝卷（宣卷）、经书、图画册页等手抄本。采集到的口头文学、民间艺术品、民俗实物、摄影摄像、仪式的素描，除原件原物外，还要按照表格的要求进行登记。登记的项目，既要有文本实物的名称、内容简介、类别等，也应有讲述者、表演者、提供者的背景材料（姓名、性别、年龄、民族、身份、文化程度、简历、传承系脉、居住地等），还要有采访者（姓名、身份、工作单位、文化程度、联系地址等）及采录的时间地点。总结评估阶段重点要写好调查报告。调查报告应按照普查计划和调查提纲逐一叙述，要对各项内容及要求作出分析和统计，形成完整的书面材料。

普查之后，是对遗产的登记、分类、整理、出版，将普查的结果系统化、规范化、档案化，确定非物质文化遗产保护名录，对遗产设定不同的保护级别。除了图片和文字性的成果出版之外，还应建立以照片和磁带为主的“中国非物质文化遗产影像档案”和用计算机管理的“中国非物质文化遗产数据库”，以及民间传承人档案馆。中国艺术研究院建立的“中国非物质文化遗产数据库（中国非物质文化遗产数字博物馆）”，汇集了丰富的中国非物质文化遗产数字化资源。各省（市）、地、县要努力创造条件，更多更好地建立具有地方特色和民族特色的非物质文化遗产数据库。目前，各省市区都在进行普查的后续工作，把普查资料整理编辑成文本，并已出版了一批相关书籍，如陕西有：《陕北民歌大全》、《陕北民俗舞蹈史话》、《陕北民间舞蹈实录》、《榆林小曲集》等；广西有：《广西非物质文化遗产精粹》、《彩调艺术资料大全》、《刘三姐传世山歌》、《毛南族民歌》、《仫佬族风情》、《平果嘹歌》（五集）等。“十二五”期间国家将编撰出版共计33卷的《中国非物质文化遗产普查报告》。这些宝贵的成果，为我们深入开展非物质文化遗产保护和研究工作奠定了基础。

（二）逐步建立起完善的国家级和省、市、县四级非物质文化遗产名录体系

建立四级非物质文化遗产名录体系是我国非物质文化遗产保护制度的重要内容。根据国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》的精神，经过推荐、评审、公示、公布等程序，2006年、2008年、2011年，国务院已批准公布了三批国家级非物质文化遗产名录。全国各省、自治区、直辖市都已建立了省级非物质文化遗产名录。目前，国家、省、市、县四级

非物质文化遗产名录体系初步形成。这些经过层层甄选出来的且具有典型意义和杰出价值的优秀非物质文化遗产，成为全民关注的热点，各地随之掀起了前所未有的保护热潮。

建立国家级非物质文化遗产名录的首要目的是推动我国非物质文化遗产的抢救、保护与传承，并在此基础上，逐步完善我国非物质文化遗产保护名录体系，最终形成国家、省、市、县四级名录体系，实现非物质文化遗产的分级保护。国家级非物质文化遗产代表作名录由国务院批准公布；省、市、县级非物质文化遗产代表作名录由同级政府批准公布，并报上一级政府备案。今后我国向联合国教科文组织申报非物质文化遗产代表作的项目，将从国家级非物质文化遗产名录中产生。与此同时，政府应定期公布重要的、濒危的非物质文化遗产名录。

由于各级政府对申报非物质文化遗产代表作的重视，各地相继掀起了前所未有的“申遗”热潮，各省市区都希望有更多的项目入选国家级名录。这种“申遗”的热情值得赞许。但是，我们应该认识到：“申遗”只是保护文化遗产的形式和手段，它旨在提高人们对被申报的非物质文化遗产的认识和保护意识，从而使其得到最大限度的保护与传承，并获得传承延续所需要的最佳环境和条件，这就要求申报单位和保护主体要切实承担起保护的责任，落实各项保护计划和措施。所以，“申遗”的成功，并不等于“保护”的实现。对于已列入各级名录的非物质文化遗产代表作，要实现全方位的有效保护，还有许多艰苦细致的工作要做。2006 年 11 月，文化部以部长令的形式颁发了《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》。国家级代表作的保护单位应严格依据此文件的要求和精神，在实践中逐年逐项地落实“国家级非物质文化遗产代表作申报书”中填写的保护计划，保护工作必会出现喜人的局面和美好的前景。此外，由于各类非物质文化遗产代表项目的表现形式不同、创造方式有别，因此，对非物质文化遗产代表作的保护既要遵循普适性的保护原则与方法，又要注重因类制宜，实施科学的分类保护。有针对性地且措施得当地保护，才能达到预期的保护目的。

（三）做好项目的评估鉴定工作，认定和命名非物质文化遗产的代表性传承人

联合国教科文组织开展的建立“人类口头及非物质文化遗产代表作”的命名和《关于建立“人类活珍宝”制度的指导性意见》，对世界不少国家开展此项工作在理论和实践上给予了支持和保障，并有力地促进了非物质文化遗产的传承和弘扬。我国以此为借鉴，正在研究建立重要及濒危非物质文化遗产评估认定制度，即在普查的基础上，根据非物质文化遗产的历史、文化、

艺术、科学等价值，确立其中重要的、濒危的非物质文化遗产进行重点保护。国家、省、市、县四级政府在认定重要非物质文化遗产项目的同时，重视认定和保护代表性传承人，建立传承机制。目前我国已建立起了适合我国国情的非物质文化遗产项目传承人保护制度，为他们创造适宜的生活、工作条件；对他们的传承进行档案登记、数字化存录，建立专门的图文影像数据库；组织专家对传承人的成就和传承工作进行学术性、专业性的分析和总结；对其优秀成果举办展演、展览和展示；同时安排他们通过授课、带徒等方式培养接班人，使其技艺得到完好的传承。

除此以外，有关社会团体和各个保护机构也应为传承人的保护作出努力。2005 年 5 月 24 日，中国艺术研究院聘任了 30 名来自全国各地的杰出民间艺人为“民间艺术创作研究员”，今后还将聘请更多的德艺双馨的民间艺术家为创作研究员。中国艺术研究院筹措经费，为这些民间艺术创作研究员举办展览、研讨会，并用录像和记录等方式将他们的技艺整理、保护下来。这些举措都将有力地促进我国非物质文化遗产的抢救、保护和传承，建立起以人为核心、科学有效的传承机制。

（四）基础设施的建设，促进了非物质文化遗产的保存与展示

非物质文化遗产基础设施承担着保存、传习、展示、研究非物质文化遗产的重要职能，是开展非物质文化遗产保护传承工作的重要场所，也是进行传统文化教育、民间艺术教育和中外民间文化交流的最佳场所之一。非物质文化遗产在长期的发展和传承过程中，留下了大量珍贵的实物和物质载体，只有设立相关传承（博物）馆、传习所，才能将稀少而又珍贵的非物质文化遗产实物分类进行收藏、展示、研究。如今，我国在非物质文化遗产比较丰富的省、市、县都已经兴建了具有多种功能的非物质文化遗产展示馆、专题馆和传习所等基础设施。雨后春笋般出现的众多专题博物馆就颇具特色，如山西省首批就已授牌建立了十家“非物质文化遗产专题博物馆”，即：山西省水塔老陈醋酿造技艺博物馆、美和居老陈醋酿制技艺博物馆、广灵剪纸博物馆、中医药传统制作技艺博物馆、农耕技艺博物馆、阳城生铁冶铸技艺博物馆、戏曲博物馆、浮山剪纸博物馆、万荣笑话博物馆、雕镌技艺博物馆。这些专题博物馆集中保存、展示当地的非物质文化遗产资源，为传承人开展传习活动和非物质文化遗产代表作的宣传、展演、教育活动，提供了稳定的场所和必要的设备、设施。传承（博物）馆式的收藏展示，不仅有效地抢救和保护了一大批濒危珍稀的物质文化遗产和非物质文化遗产，而且能通过展示和演示，使民众直接欣赏甚至触摸到大量的民间瑰宝，唤起民众强烈的自觉保护民族文化遗产的意识。

专栏9-3

建立非物质文化遗产博物馆势在必行

非物质文化遗产在长期的传承过程中，留下了大量而又十分珍贵的非物质文化遗产的物质载体，如民间美术中的绘画、雕塑、工艺建筑，民间音乐中的乐器、剧本曲谱、戏服、古戏台，民间手工艺的工具和机械制作，农畜产品加工，锻造，金属工艺，织染缝纫，编织扎制，造纸印刷和装帧，等等，可谓包罗万象，千姿百态。每一件非物质文化遗产的物质载体，都有着非物质文化遗产的深刻内容，蕴含着劳动人民的智慧和创造力，讲述着一段段生动感人的故事和传说，是爱家乡爱祖国的生动教材。只可惜，现在一些物质载体随着社会的发展而行将消失。因此，建立非物质文化遗产博物馆（或称民俗文化博物馆）势在必行。建立非物质文化遗产博物馆可将这些散落的、濒危的物质载体分类进行收藏、展示、研究。在非物质文化遗产博物馆内可设立“百工坊”，邀请民间工艺传承人现场展示，通过他们精湛的技艺，让人们领略到民间工艺巧夺天工的永久魅力。另外，可以设立小舞台，将非物质文化遗产的活态形式展现在观众面前，让人们领略到民间艺术美轮美奂的强大生命力。

［资料来源］ 徐振斌. 构建保护非物质文化遗产的长期稳定高效的工作运行机制［M］//守护家园. 杭州：浙江大学出版社，2007：170.

（五）制定和落实相关政策，加强对非物质文化遗产的生产性保护

非物质文化遗产集文化优势与地缘优势于一身，重视其有效的开发利用，对于弘扬地方优秀的民族文化、发展地方经济至关重要。所以，对一些非物质文化遗产资源和项目科学地进行生产性保护，即可惠民、富民，又能增强保护工作自身的“造血功能”，增强非物质文化遗产的生命力和影响力，促使其走向全国、走向世界。

非物质文化遗产生产性保护是指在具有生产性质的实践过程中，以保持非物质文化遗产的真实性、整体性和传承性为核心，借助生产、流通、销售等手段，将非物质文化遗产及其资源转化为文化产品的保护方式。生产性保护旨在“以保护带动发展，以发展促进保护”，这符合一些非物质文化遗产项目自身传承发展的规律。在进行生产性保护实践中，重要的是应坚持可持续性的保护原则，正确处理好保护与开发、继承与创新的关系。在这方面已涌现出了一些较为成功的范例，如国家级非物质文化遗产蔡氏漆线雕技艺在进行生产性保护中已探索出了适合项目发展的有效路径。他们认为，传承、创新和市场是构成生产性保护的三要素，缺一不可。若没有传承，就没有了根基；若

没有创新，就没有源源不断的动力；若没有市场，生产性保护就会落空。为了保持项目的真实性和整体性，他们继承创新而不失却项目的核心元素和典型特征——线条的艺术和纯手工技艺。他们在发展中不追求怎样做大，而是追求做强、做精。正是基于这样的认识和理念，他们大胆地进行探索和尝试，已经获得了初步成功，使项目的保护与传承步入了良性循环发展的轨道。

对非物质文化遗产的开发利用及生产性保护，各级政府相关部门要给予高度重视和支持。政府要对非物质文化遗产生产性保护进行价值引导、政策引导和舆论引导，组织开展非物质文化遗产生产性保护知识和成果宣传，利用现有的优惠政策和出台新的优惠政策扶持非物质文化遗产生产性保护，为非物质文化遗产生产性保护营造环境、创设条件和提供服务。在政府相关政策的规约下，非物质文化遗产的开发与利用首先应遵循适度性原则，因为各民族的非物质文化遗产都是有限的，有的开发与利用的条件是成熟的，稍加市场运作就可以开发；有的还不太成熟，需要经过一段时间的培育成熟后，才可以利用。要不断强化保护意识，开发利用一定要有利于非物质文化遗产的保护。尤其是作为旅游资源来开发的非物质文化遗产，更应该在相关政策的指引下，把开发与保护融为一体，有效地防止对遗产的过度开发和损毁性利用。其次应坚持多样性原则，我国少数民族众多，遗产开发要有利于各民族间的理解和沟通，有利于促进各民族间的信赖和尊重，有利于各民族间的团结和社会稳定。

（六）保护文化生态环境，建设文化生态保护区（村）

为了使民间原生态非物质文化遗产存活下来，我们就应该重视与其紧密相依的文化生态环境的保护。在一个局部的特殊环境中，采取相应措施，使原生态民间非物质文化遗产存活较长时间并扩散其影响，是完全可能的。一个民族有一个民族的文化，每个民族文化又有与众不同的特色。建立民族文化生态保护区（村），既可对非物质文化遗产的保护设立最安全的屏障，又能将民族文化遗产真实状态保存在其所属的环境之中，使之成为活的文化。

由于我国非物质文化遗产主要分布在广阔的农村，还有相当大的一部分在少数民族地区，因此，乡、村是我们非物质文化遗产保护的重点，特别是在少数民族地区。我们应当在各主体少数民族相对集中的地区建设民族非物质文化遗产项目生态保护圈，在保护圈民族聚居区中，对具有代表性、独特性而又濒临消亡和传承危机的民族非物质文化遗产项目建立保护性基地，如特色艺术乡、民歌村等，把它建设成类似“自然保护区”那样的非物质文化遗产项目保护区。

文化生态保护是文化遗产保护的重要内容。建立文化生态保护实验区标志着我国文化遗产保护工作进入一个活态、整体性保护的新阶段。文化生态保护实验区是以保护非物质文化遗产为核心、对历史积淀丰厚，存续状态良好，具有特殊价值和鲜明特色的特定文化形态进行整体性保护，以促进经济社会全面协调可持续发展而划定的特定区域。文化生态保护区建设是非物质文化遗产保护的一种创新机制。2007 年 6 月 9 日，文化部正式批准设立闽南文化生态保护实验区，这是我国第一个国家级文化生态保护区。实验区包括福建的泉州、漳州、厦门三地，这里是台湾同胞的重要祖籍地，也是闽南文化的发祥地和保存地。到 2020 年左右，基本形成较为完善的闽南文化生态保护区保护体系。目前，文化部已相继设立了十一个国家级文化生态保护实验区，这些实验区的建设工作正在积极而有序地展开。建立文化生态保护区是文化遗产保护工作新的尝试，要做好这项工作还需要在实践中积极探索、积累经验。文化部实施的试点先行、以点带面的做法，将会有效地推动全国各地文化生态保护区建设工作。

（七）建立非物质文化遗产的知识产权制度

在经济全球化的新形势下，知识产权日益成为最重要的产权，知识产权的竞争成为迄今为止最高级别的竞争。保护知识产权就是保护民族的根本利益，就是保护知识产权所有者的人权，也是保护国家主权。目前，我国还没有完备的非物质文化遗产的知识产权制度，难以遏制非物质文化遗产的滥用或流失。为了保护国家和民族的利益，保护民族的精神权益和物质权益，我们应依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》的精神，尽快建立、健全相应的知识产权制度和一些强制性保护措施。知识产权制度要明确非物质文化遗产项目的知识产权主体、客体及内容，确立非物质文化遗产项目的使用许可制度。强制性保护措施包括：对民间传统工艺、民间绝技的保密，对重要的非物质文化艺术资料出境的限制，对著作权转让的限制等，以防珍贵的非物质文化遗产资源被掠夺、流失海外。这是保护非物质文化遗产不容忽视的举措。

（八）在非物质文化遗产保护中必须增强文化安全意识

中国的非物质文化遗产，是我们中华民族优秀的文明成果和宝贵的精神财富，任何一项都不能因他国的文化掠夺或我们工作的疏忽而流失或失传。为此，各级人民政府和有关部门要从对国家和历史负责的高度，从维护国家文化安全的高度，增强文化安全意识，加大保护力度，对各级非物质文化遗产代表作要加强管理。长期以来，我们的文化安全意识薄弱，民族文化资源流失现象严重。西方国家和日本对我国民族民间文化的掠夺触目惊心。据报

载，日本某城市有一家专门收藏中国民间文化珍品的博物馆，规模之大，品种之多，令许多参观者大为惊叹。这不能不引起我们的高度重视。美国迪士尼公司制作的动画长片《花木兰》，以西方人的思维方式阐释中国文化，并取得了巨大的商业成功。如果我们对这种“《花木兰》现象”不能引起足够的警惕和特别的关注，那么，我们的子孙后代在将来看到的对中国传统文化阐释的读本，也许就是“美国版”的了。为了杜绝这种文化主导，我们应树立起符合中国文化国情，反映中华民族根本文化利益的“国家文化安全观”，必须采取有效的措施，守护好我们的精神家园。为了加强对名录的管理工作，文化部出台了《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》，各级政府有关部门应在贯彻执行中，构建起一道坚固的非物质文化遗产保护的安全屏障。此外，当互联网成为保护传统文化的重要阵地时，如何利用互联网对我国非物质文化遗产进行有效的保护，也是我们面临的重要课题，应引起各级文化部门和非物质文化遗产保护机构的高度重视。

专栏 9－4

非物质文化遗产保护的基本方式

非物质文化遗产保护的基本方式主要有如下几项：第一，建立保护名录制度。非物质文化遗产代表作名录体系的建立是保护工作的基础，既是抢救保存的前提，也是传承、弘扬的依据。第二，将非物质文化遗产转变为有形的形式。通过搜集、记录、分类，建立档案，用文字、录音、录像、数字化媒体等手段，对保护对象进行全面、真实、系统的记录，并积极搜集有关实物资料，予以妥善保存。第三，在它产生、生长的原始氛围中保持其活力，如一些礼仪形式的保存，以及文化生态保护区的保护方式。第四，转化为经济效益和经济资源，以生产性方式保护。第五，保护传承人。非物质文化遗产作为活态文化，其精粹内容是与该项目代表性的传承人联结在一起的。对项目传承人的保护应该是保护工作的重点。要以传承人为核心主体，通过传授、培训以及宣传，使非物质文化遗产项目得到传承，传承人的地位得到尊重。非物质文化遗产内涵的丰富性，以及它体现的民族性、独特性、多样性，决定了保护方式也是多样性的。以上列举的几种保护方式，实施的基础是立法保护。立法保护是根本性的保护，只有健全的立法保护，才会使行政保护、财政支持、知识产权保护等得到保证。

［资料来源］　王文章，陈飞龙．非物质文化遗产保护与国家文化发展战略［J］．新华文摘，2008：11.

七、加强国际间的交流与合作，是非物质文化遗产保护的必要途径

在国际上，一些发达国家和地区在保护非物质文化遗产和维护民族文化多样性方面已先行一步，并取得了一些可资借鉴的经验。“他山之石，可以攻玉”，从他国的政策、措施和经验中借鉴成功的做法，将会是有益的。法国政府为了促进民族文化的普及和创新，鼓励人民积极参加各种文化活动，1984年开始举行的“法国文化遗产日”活动，让所有的法国人和在法国的人都有机会免费参观法国的历史文化胜地。人们通过参观访问，对民族文化遗产产生了浓厚的兴趣，找到了他们昔日的荣耀，激起了对法兰西民族文化的自豪感。在发展和保护国内文化市场的同时，法国政府积极向外推广法国文化，变消极保护为积极保护，如在世界各地设立法国文化协会，在许多地区进行法国文化展，通过卫星电视向全球传送法语节目，为各国法语教学提供教师或为各国法语教师提供赴法进修的奖学金，组织各大学在一些国家举办教育沙龙等，通过各种方法传播法国文化。加拿大则针对居民中多民族的文化差异，从1971年开始制定了多元文化主义政策，并成立了有关机构，拨出专款用于该政策的落实。这项政策主要包括以下内容：帮助各文化集团保护不同文化，克服文化障碍，各民族全面参与加拿大社会，在国家利益下促进文化交流，发展传统文化和传统语言，进行官方语言训练，消除种族歧视，保障社会平等。这些政策举措，保护了多元文化的健康发展。在文化遗产保护的实践中，我们应该积极借鉴这些成功的经验。

加强国际间的交流与合作，也是保护工作不容忽视的重要一环。宝贵丰富的中华文化遗产，既是中国人民引以为自豪、倍加珍视的财富，也是全人类的共同财富，因而保护工作需要国际间的交流与合作。这种交流与合作主要包括：1. 理论和方法的交流。各国学者就抢救与保护非物质文化遗产问题经常进行学术交流和信息沟通是非常必要的，这样才能达成共识、携手并肩，进一步促进世界各国的抢救和保护工作。中国艺术研究院成功举办了三次“人类口头和非物质遗产抢救与保护国际学术研讨会”；中华人民共和国文化部、四川省人民政府成功主办了三届“中国成都国际非物质文化遗产节·非物质文化遗产国际论坛”，这些均是成功的范例。在国际论坛上，各国学者充分阐述抢救与保护非物质文化遗产的重要意义，深入交流世界各国抢救与保护工作的做法和经验，研究建立抢救与保护的有效机制等，有力地推进了各国的抢救和保护工作。2. 资金与技术的合作。由国际社会共同认定的一些重要的遗产项目，应注入资金和技术，加大抢救与保护的力度。3. 国际间民间

文化艺术的交流。要进一步拓展对外民间文化艺术交流的新领域、新渠道，改变仅仅以演出和展览为主的交流和传播方式，注意运用新闻、学术、教育等综合性手段和高科技手段，全面传播民族文化。要加强高层次、高品位的文化往来，加强对民间交流和商业运作的规范，使各国特有的宝贵文化遗产成为人类共享的财富。4. 以国际约法的形式，共同防止侵害。有些境外人员出于各种需要进行文化采风，他们大都是为了正常的学术研究。但不可否认的是，也有极少数人以采风的名义，以很少的投资窃取我国的民族民间文化遗产，甚至轻易就窃走了民间的某种技艺。为了杜绝这种文化侵害，一方面我们要采取各种有效的措施，扎紧自家的篱笆；另一方面也需要有国际共同遵循的知识产权保护方面的约法，需要国际社会的共同监督与制裁，方能更好地守护和提升中华民族的精神家园。

在非物质文化遗产抢救与保护的实践中，我国各地区的相关部门和机构都积极探索并总结出了一些宝贵的经验和行之有效的方法，为今后进一步做好保护工作奠定了良好的基础。事实上，保护工作虽然有一定的原则，但是却没有固定不变的方法。因此，在非物质文化遗产的保护工作中，我们不必墨守成规，应当在端正保护理念、遵循正确原则的基础上，根据保护对象的不同特点、不同情况，有的放矢地采取相应措施，逐步完善保护体系和方法，使保护工作切实落到实处。诚然，更为重要的是要唤起全民族的文化自觉，使保护文化遗产成为全民的自觉行动。

抢救与保护非物质文化遗产是一项任重而道远的文化工程，只有坚持实施科学正确的方法与措施，才能通过全社会的努力，逐步建立起比较完备的、有中国特色的非物质文化遗产保护制度，包括健全的传承体系，使中国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效的保护，并得以传承和发扬。文化利益是人民大众的根本利益之一，文化遗产的保护是国家可持续发展战略中的重要方面，只有修好中华民族非物质文化遗产这座“无形的长城”，中华民族璀璨的文明才能绵延不绝。

专栏 9－5

加强文化遗产的传承与利用

提高物质文化遗产保护水平。健全文物普查、登记、建档、认定制度，开展可移动文物普查，编制国家珍贵文物名录。加强世界文化遗产、大遗址和文物保护单位的保护维修、巡查养护及管理机构建设，开展工业遗产、元代以前木构建筑、乡土建筑、文化线路、文化景观等文化遗产的调查与保护，加强基本建设中的考古和文物保护，加大馆藏文物、水下文物的保护力

度，提升科技创新能力。加强中华文明起源研究和成果宣传，在考古研究中积极应用高新技术。加强历史文化名城名镇名村保护建设，编制保护规划，完善基础设施，改善群众的居住条件和居住环境。加强文物市场法规体系建设，建立文物鉴定准入和资格管理制度，引导规范民间收藏。强化文物安全防范设施，提高文物安全防范能力。

加强非物质文化遗产保护传承。健全非物质文化遗产普查、建档制度和代表性传承人认定制度，编制非物质文化遗产分布图集，完善非物质文化遗产名录保护体系，制定非物质文化遗产项目分类保护标准和规划。对濒危项目和年老体弱的代表性传承人实施抢救性保护，对具有一定市场前景的非物质文化遗产项目实施生产性保护，对非物质文化遗产集聚区实施整体性保护。加大西部地区和少数民族非物质文化遗产保护力度。统筹国家级文化生态保护区建设。建设非物质文化遗产保护利用设施，不断提高非物质文化遗产保护的科学化水平。

拓展文化遗产传承利用途径。正确处理保护与利用、传承与发展的关系，促进文化遗产资源在与产业和市场的结合中实现传承和可持续发展。鼓励各地积极发展依托文化遗产的旅游及相关产业，发展特色文化服务，打造特色民族文化活动品牌。推动文化遗产信息资源、数字资源开发利用，提升中华文明展示水平和传播能力。鼓励对工业遗产、文化景观、考古遗址公园进行综合开发利用。加强文化遗产保护宣传，深入实施国家通用语言文字法，大力推广和规范使用国家通用语言文字，依法保护各民族语言文字，推动文化遗产教育与国民教育紧密结合。深入挖掘民族传统节日的文化内涵，广泛开展优秀传统文化教育普及活动，传承中华民族优秀传统文化。

［资料来源］ 《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》.

【主要结论与启示】

1. 非物质文化遗产的抢救与保护不是一场短期的“运动”，而是一项政府主导、全社会共同参与的浩繁复杂而又任重道远的文化工程，需要持续长久地进行下去。

2. 人的思想观念支配着人的行动。只有澄清种种错误的保护理念，避免各种错误的倾向，非物质文化遗产保护工作才能步入正轨、健康发展。

3. 坚持什么样的原则和方法，是做好非物质文化遗产保护工作的核心问题。秉承本真性、整体性、可解读性和可持续性的原则，就是要恪守以人为本的科学保护原则。

4. 了解和认识抢救与保护非物质文化遗产应该采取的普适性的方法与措

施是必要的；但在具体的保护工作中，不必墨守成规，应该根据不同的保护对象，有的放矢地采取不同的方法与措施，才能收到更好的效果。

【学习评价】

1. 结合自己对非物质文化遗产保护工作的认识，谈谈应树立哪些正确的保护理念。

2. 非物质文化遗产保护怎样才能实现可持续性？

3. 以一项非物质文化遗产保护为例，说明坚持整体性保护原则的重要意义。

4. 如何正确处理非物质文化遗产的合理利用与传承发展的关系？

5. 你认为应该如何在青少年中加强非物质文化遗产的传承与教育？

【学术动态】

*2003 年年初，文化部、财政部联合国家民委、中国文联共同启动实施中国民族民间文化保护工程。这项工程计划从 2003 年到 2020 年，初步创建起比较完备的我国非物质文化遗产保护体系，基本实现非物质文化遗产保护工作的科学化、规范化和法制化。

*2012 年 2 月 15 日，中宣部、国家发改委在北京举行了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》新闻发布会，此《规划纲要》提出了加强非物质文化遗产保护传承的具体目标、任务及文化遗产有效利用的途径，对于指导未来 5 年我国文化遗产保护工作具有十分重大的意义。

*生产性保护是非物质文化遗产保护的重要方式。2012 年 2 月 2 日，文化部非物质文化遗产司发布了《文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》，提出了非物质文化遗产生产性保护的方针、原则，以及如何科学地进行生产性保护的指导意见。

【参考文献】

1. 联合国教科文组织：保护非物质文化遗产公约.

2. 文化部非物质文化遗产司：非物质文化遗产保护法律文件汇编.

3. 中华人民共和国非物质文化遗产法.

4. 张庆善. 中国少数民族艺术遗产保护及当代艺术发展国际学术研讨会论文集［M］. 北京：文化艺术出版社，2004.

5. 王文章. 中国非物质文化遗产保护论坛论文集［M］. 北京：文化艺术出版社，2006.

6. 冯骥才. 守望民间［M］. 北京：西苑出版社，2002.

第十章

非物质文化遗产的法律保护机制

【内容摘要】

本章首先介绍国际社会在立法保护非物质文化遗产方面的总体情况；然后评述我国在国家和省、地、县各层面对立法保护非物质文化遗产的探索；最后，详细解读、阐释《中华人民共和国非物质文化遗产法》。本章力图点面结合，较全面地呈现关于非物质文化遗产保护的法律体系和法律机制，指明依法保护非物质文化遗产的重要作用和意义。

【学习目标】

1. 了解国际组织和一些国家立法保护非物质文化遗产的情况。

2. 从宪法有关条文到法律规章和地方法规形成了多层次的非物质文化遗产法律保护体系，掌握这个体系的概况。

3. 熟悉《非物质文化遗产法》的框架和基本内容。

4. 理解保护非物质文化遗产的法律机制的作用和意义。

【关 键 词】

依法保护　法律机制　非物质文化遗产法

2011年2月25日，十一届全国人大常委会第十九次会议审议通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》（以下简称《非遗法》），并于6月1日正式实施。《非遗法》共6章45条，分为总则、非物质文化遗产的调查、非物质文化遗产代表性项目名录、非物质文化遗产的传承与传播、法律责任以及附则。《非遗法》是我国非物质文化遗产保护领域的一部基本法律，它的制定、颁布和实施，表明我国的非物质文化遗产保护工作已经迈入了依法保护的新阶段，这是非物质文化遗产保护工作史上的一个标志性事件，具有重要的现实意义和历史意义。

本章将围绕《非遗法》的阐释，结合国际、国内有关法律体系的基本情况以及非物质文化遗产保护的具体实践，系统地说明在非物质文化遗产保护工作中法律机制的重要作用和价值。

第一节　国际机构、区域组织及各国立法情况

一、国际机构的立法概况

目前，通过立法来保护非物质文化遗产的国际机构主要是联合国教科文组织、世界知识产权组织等。

（一）联合国教科文组织

联合国教育、科学及文化组织是联合国的一个专门机构，简称联合国教科文组织（UNESCO），其宗旨是促进教育、科学及文化领域的国际合作。联合国教科文组织在非物质文化遗产保护领域有许多立法实践。

1.《保护世界文化遗产和自然遗产公约》

1972年11月，联合国教科文组织大会通过了《保护世界文化遗产和自然遗产公约》（*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*，以下简称《世界遗产公约》）。《世界遗产公约》主要包括文化遗产和自然遗产的定义、文化及自然遗产的国家保护和国际保护措施等条款。

《世界遗产公约》中所说的“文化遗产”主要指文物、建筑群、遗址等物质文化遗产。但是它强调，这些物质文化遗产必须“从历史、艺术和科学观点来看具有突出的普遍价值”，这里实际已包含了某种“非物质”文化遗产的内容。可以说，《世界遗产公约》为后来保护非物质文化遗产的立法工作准

备了基础。①

《世界遗产公约》首次在国际社会以国际法形式规定文化遗产的保护，极大地推动了世界各国对文化遗产的保护意识。自1975年公约正式生效后，迄今为止共有187个国家和地区加入《世界遗产公约》，成为缔约成员。中国于1985年加入《世界遗产公约》。

2.《保护民间创作建议案》

1989年11月，联合国教科文组织大会通过了《保护民间创作建议案》（*Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*，简称《建议案》）。《建议案》从“民间创作”的定义、鉴别、保存、保护、传播、维护和国际合作七个方面作出规定；强调民间创作作为文化遗产和现代文化的组成部分所具有的特殊性和重要意义；承认民间文化传统形式的极端不稳定性，特别是口头文化的不稳定性和有可能消失的危险，认为各国政府在保护民间文化方面应起决定性作用，执行保护民间创作的各项规定。

《建议案》第一段为定义阐述：“民间创作是指来自某一文化社区的全部创作，这些创作以传统为依据，由某一群体或一些个体所表达并被认为是符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达形式；其准则和价值通过模仿或其他方式口头相传。它的形式包括：语言、文学、音乐、舞蹈、游戏、神话、礼仪、习惯、手工艺、建筑术及其他艺术。”② 尽管《建议案》仍使用“Folklore”（民间创作或民俗等）这个概念，但其内涵与“非物质文化遗产”概念已经基本一致。

专栏10-1

《保护民间创作建议案》的重要意义

《保护民间创作建议案》是一个划时代的里程碑式的文件。在它的影响下，世界各国都开始更加关注民间文化的保护，民间文化遗产获得了全球的声誉和地位。这一文件，还直接促成了联合国教科文组织启动人类口头及非物质遗产代表作的申报工作以及《保护非物质文化遗产公约》的诞生。

［资料来源］ 王鹤云，高绍安. 中国非物质文化遗产保护法律机制研究［M］. 北京：知识产权出版社，2009.

① 王鹤云，高绍安. 中国非物质文化遗产保护法律机制研究［M］. 北京：知识产权出版社，2009：7.

② 巴莫曲布嫫. 非物质文化遗产的概念化过程［N］. 中国社会科学院报，2007-06-12.

3.《教科文组织宣布“人类口头和非物质遗产代表作”条例》

1998年11月，联合国教科文组织审议通过了《教科文组织宣布“人类口头和非物质遗产代表作”条例》（*Regulations relating to the proclamation by UNESCO of masterpieces of the oral and Intangible heritage of humanity*，简称《条例》）。《条例》指出，鉴别人类口头和非物质遗产代表作的目的，就是号召各国政府、非政府组织和地方社区采取行动，对那些被认为是民间集体保管和记忆的口头及非物质遗产进行鉴别、保护和利用。只有这样，才能保证这些文化永存不灭。《条例》对“人类口头和非物质遗产代表作”的称号、评选周期、评估程序和标准等事项作了明确规定。此后，有关的申报、评选工作便正式启动，并于2001年公布了第一批“人类口头和非物质遗产代表作”，在全世界产生重大影响。

《条例》直接沿用《保护民间创作建议案》对“民间创作”的界定作为“人类口头和非物质遗产”概念的定义。这标志着“非物质文化遗产”的内涵在联合国法律文件中的逐步明确和定型，也说明了联合国各相关文件之间的衔接关系。

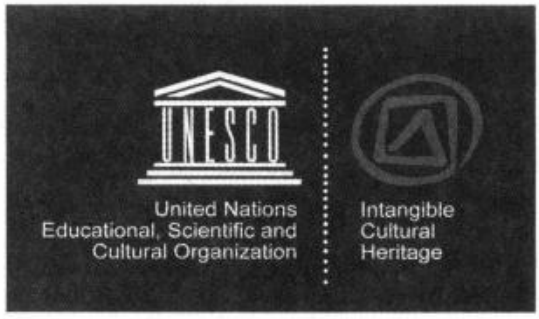
4.《保护非物质文化遗产公约》

2003年10月，联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》（*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*，简称《公约》）。《公约》为“非物质文化遗产”所下的定义是：“被各社区、群体，有时是个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”这个界定是在以往有关文件定义的基础上发展而成，但是更概括、更准确。

《公约》指出，非物质文化遗产是文化多样性的熔炉，又是可持续发展的保证；全球化和社会转型进程使非物质文化遗产面临损害、消失和破坏的严重威胁；非物质文化遗产与物质文化遗产及自然遗产具有内在的相互依存的关系，因此国际上现有关于文化遗产和自然遗产的文件需要有非物质文化遗产方面的新规定予以充实和补充；《公约》要求缔约国对其现有的非物质文化遗产进行清点，制定政策，成立机构，采取适当的法律、技术、行政和财政措施，以确保其领土上的非物质文化遗产受到保护。《公约》还规定将建立相关的组织机构，即以缔约国大会作为最高权力机关，以政府间保护非物质文化遗产委员会和秘书处作为执行机构和日常工作机关，明确规定了各自的职能。

《公约》是非物质文化遗产保护领域最重要的国际法文件，它发端于国际社会保护非物质文化遗产的现实需要，也是《保护世界文化遗产和自然遗产

公约》的重要补充。中国已于2004年8月正式加入了该《公约》。



《非物质文化遗产公约》徽标

（二）世界知识产权组织

世界知识产权组织（简称WIPO）作为联合国的专门机构，是一个致力于促进使用和保护人类智力作品的国际组织。如果说，联合国教科文组织提出的保护非物质文化遗产的手段主要属于国际行政法范畴，那么，世界知识产权组织制定的公约等文件，由于调整的是平等的权利主体，即公民、法人及其他非法人组织之间的财产关系和人身关系，因而具有国际私法的性质。

1.《保护文学和艺术作品的伯尔尼公约》

《保护文学和艺术作品的伯尔尼公约》（*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*，简称《伯尔尼公约》）1886年制定于瑞士伯尔尼，原始签字国有英国、法国、德国、意大利、瑞士、比利时、西班牙、利比里亚、海地和突尼斯，它的产生标志着国际版权保护体系的初步形成。目前，《伯尔尼公约》由联合国世界知识产权组织负责管理。

《伯尔尼公约》的核心是规定，每个缔约国都应自动保护在伯尔尼联盟所属各国中首先出版的作品并保护其作者是上述各国的公民或居民的未出版的作品。缔约国必须保证使作为其他成员国国民的作者享受该国法律给予其本国国民的权利。《伯尔尼公约》自生效起经过多次补充和修订。1971年巴黎文本第15条增加了涵盖保护民间文学艺术的条款："对作者身份不明但有充分理由假定该作者是本联盟某一成员国国民的未发表作品，该国法律有权指定主管当局代表该作者并据此维护和行使作者在本联盟各成员国内的权利。"很明显，《伯尔尼公约》试图涵盖民间文学艺术的保护，但未明确提到民间文学艺术。[①] 这是不同国家之间意见分歧，经过折中、妥协的结果。

2.《发展中国家著作权保护突尼斯示范法》

由于意识到发展中国家的民间文学艺术是其文化遗产中的重要部分，并

① 黄玉烨．我国民间文学艺术的特别权利保护模式［J］．法学，2009（8）．

且容易受到经济利用的影响和损害，所以，世界知识产权组织和教科文组织建议发展中国家仿照著作权法对普通作品的保护那样，给予民间文学艺术以保护。1976 年 2 月，由这两个联合国机构主持，来自亚洲、非洲和拉丁美洲的政府专家组成了一个委员会，协助突尼斯政府起草了《发展中国家著作权保护突尼斯示范法》（*Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*，简称《突尼斯示范法》）。《突尼斯示范法》的条款及其建议案均不是具有法律效力的国际条约，其宗旨只是鼓励和促进有关民间文学艺术的国内立法，并为发展中国家制定本国的版权法提供了一个样本。尽管如此，《突尼斯示范法》仍影响到非洲广大区域，许多国家相继在本国著作权法内建立起民间文学艺术作品的特殊保护机制，借鉴和采纳了《突尼斯示范法》的相关规定。①②

3.《保护民间文艺表达形式，防止不正当利用及其他侵害行为的国内法示范法条》

1982 年 7 月，世界知识产权组织和联合国教科文组织联合又制定了《保护民间文艺表达形式，防止不正当利用及其他侵害行为的国内法示范法条》（*Model Provision for National Laws on the Protection of Expression of Folklore against Illicit Exploration and other Prejudicial Actions*，以下简称《示范法条》）。该法共有 14 条，对民间文艺的保护原则、受保护的民间文艺表达形式、授权使用及例外、违法行为、民事救济、管辖权、保护的法律形式等作了原则规定，提供给各国在相关立法中作为参考。根据其规定，如果以营利为目的使用民间文艺表达形式，必须经政府有关部门或经授权的组织许可，否则就要承担相应责任。使用者必须缴纳使用费，以用于发展和保护该国民间文化。③

《示范法条》第 2 条规定，所谓“民间文艺表达形式（expression of folklore）”是指下列内容：（一）口头表达形式，诸如民间故事、民间诗歌及民间谜语；（二）音乐表达形式，诸如民歌及器乐；（三）活动表达形式，诸如民间舞蹈、民间游戏、民间宗教仪式；（四）有形表达形式，诸如民间艺术品、乐器、建筑艺术形式等。民间文艺要保护的不仅是具有版权特征的民间文艺作品，而且也要对尚未形成作品的其他民间文艺形式通过专利、技术保密形式等加以全面保护。所以，《示范法条》使用“表达形式”（expression），而不用“作品”（work），就是为了避免将民间文学艺术的保护仅限制在民间文学艺术作品

① 张耕．民间文学艺术的知识产权保护研究［M］．北京：法律出版社，2007.

② 黄玉烨．我国民间文学艺术的特别权利保护模式［J］．法学．2009（8）．

③ 王鹤云，高绍安．中国非物质文化遗产保护法律机制研究［M］．北京：知识产权出版社，2009：132.

的版权保护上。[①②] 这里，已经明确包括非物质文化遗产的基本内容。

（三）经济与社会理事会、世界贸易组织等

经济与社会理事会也是联合国专门机构之一，下设原住民工作组，负责制定保护原住民权利的国际性文件。该小组起草了《世界原住民权利宣言草案》（*Draft Declaration on the Right of the World Indigenous Peoples*，简称《草案》），认可原住民的土地权、资源权及文化权利。《草案》于2007年9月获联合国大会通过。其第31条规定："原住民族有权保存、掌管、保护和发展其文化遗产、传统知识和传统文化的表现形式及其科学、技术的表现形式，包括人类和遗传资源、种子、医药、有关动植物群特性的知识、口授传统、文学作品、设计、体育和传统游戏、视觉和表演艺术。"《草案》力图以国际法形式保护原住民的非物质文化遗产。

世界贸易组织是全球处理国家间贸易规则的国际组织，涵盖货物贸易、服务贸易和知识产权三大领域。众所周知，传统知识可以成为创新的重要依据，而发达国家一向把传统知识看作共有财产，无偿使用发展中国家的传统知识和基因资源。1999年，发展中国家成员提交了修订《与贸易有关的知识产权协议》的有关条款，要求增加保护原住民和当地社区的传统知识的规定。但是由于分歧严重，有关谈判迄今难以取得实质进展。

此外，联合国环境规划署、联合国粮农组织等全球性组织的公约、条约也包含涉及非物质文化遗产保护的条款。

二、区域组织的立法概况

目前，非洲、亚洲、大洋洲的区域组织已经先后提出了保护其所在区域的非物质文化遗产的主张。

（一）非洲地区知识产权组织的《班吉协定》

非洲知识产权组织是由官方语言为法语的前法国殖民地国家组成的保护知识产权的非洲地区性联盟。1977年3月，该组织通过了《班吉协定》（*Bangui Agreement*）。这是世界上第一个全面涉及工业产权和著作权的区域性协定，也是世界上第一个明确对民间文学艺术进行保护的区域性国际条约。受其保护的民间文学艺术包括六大类：以口头或书面形式表达的文字作品、艺术和实用艺术作品、宗教传统仪式、科学知识及作品、传统教育、技术知

① 阿布都热西提，杨立敏．对少数民族文学艺术的著作权保护的探讨［J］．社科纵横，2009（1）．

② 赵纲．民间文学艺术之法律保护探析［J］．西北民族大学学报，2005（3）．

识及作品。在保护范围上，《班吉协定》比《伯尔尼公约》要全面得多。①

（二）《东盟文化遗产宣言》

2000年7月，东盟十国签署了《东盟文化遗产宣言》（*ASEAN Declaration On Cultural Heritage* 简称《宣言》）。《宣言》指出，东盟拥有丰富的文化资源和文化遗产，应对这些文化资源及遗产的生命力及完整性给予必要的保护、保存与弘扬。由于热带气候的影响、不合理的开发、非法贸易以及全球化的同化作用和其他正发生的重大变革的影响，造成了东盟十国文化的流失、传统的泯灭以及极富价值的古建筑的消失。

《宣言》对“文化遗产”进行了界定，即有意义的文化价值和观念，建筑物和手工制品，遗址和人类聚居地，民间和口头流传下来的遗产（包括社会习俗、民间传说、语言、文学、传统艺术和手工艺品、建筑、表演艺术、游戏以及本民族的知识体系和神话、信仰和宗教仪式等其他延续至今的传统），文字传播的遗产，通俗的文化遗产等。其中包括非物质文化遗产，也包括物质文化遗产。

《宣言》从15个方面制定了合作框架，包括对东盟文化遗产进行全面保护，维护有价值的生活传统，加强文化交流，制定文化遗产保护政策及文化遗产保护法并确保有效执行，尊重公共知识产权等。

（三）《太平洋地区保护传统知识和文化表达形式的框架协议》

2002年11月，太平洋岛国论坛与太平洋共同体秘书局，在联合国教科文组织协作下，通过了《太平洋地区保护传统知识和文化表达形式的框架协议》（*Pacific Regional Framework for the Protection of Traditional Knowledge and Expressions of Culture*，简称《南太平洋示范法》），以方便南太平洋各国借以制定保护传统知识及传统文化表现形式的国内法。

《南太平洋示范法》建立了一种“特殊权利”保护制度，其目的是保护传统所有人对其传统知识和文化表现形式的权利，在事先知情同意和惠益分享的前提下，允许基于传统的创造和创新，包括其商业化。本法的最大特点是在传统知识和传统文化表现形式之上创设一种新的权利，而这种新权利的客体，正是现有知识产权制度视为“公有领域”的内容。这种权利包括“传统文化权”和“精神权利”，无须注册或经其他程序而自动取得。“传统文化权”赋予传统所有人对传统知识和传统文化表达形式的控制权；“精神权利”赋予“传统所有人”署名、禁止歪曲等权利。该法还针对侵害“传统文化权”和“精神权利”的行为规定了民事和刑事制裁措施。②

---

① 王鹤云，高绍安．中国非物质文化遗产保护法律机制研究［M］．北京：知识产权出版社，2009：165.

② 管育鹰．民间文艺保护模式评介［J］．中国版权，2007（2）.

三、各国立法概况

（一）日本

日本很早就立法保护非物质文化遗产。1950 年，日本颁布《文化财保护法》共分为 7 章 130 条，3 万余字，第一章“总则”，第二章“文化财保护委员会”，第三章“有形文化财”，第四章“无形文化财”，第五章“史迹名胜天然纪念物”，第六章“补则”，第七章“罚则”，另有“附则”。《文化财保护法》后经多次修订，增加了“民俗文化财”、“埋藏文化财”。“民俗文化财”中又分“有形”和“无形”两部分，形成了十分完备的文化遗产保护体系。

“无形文化财”是指那些具有较高历史价值和艺术价值的文化遗产，包括演剧、乐舞、音乐、工艺技术等。“民俗文化财”则是指衣食住、生产民俗、信仰、与岁时年节等有关的风俗习惯和民间传统艺能及所使用的的服装、生活器具、生产工具、家具及民居等。按照《文化财保护法》，政府组建文化财保护委员会，负责文化财保护的技术咨询、专业指导、调查审议和相关的事务性工作。各地方也必须组建地方公共团体及教育委员会，负责地方的文化财保护工作。政府对掌握古典表演艺术和工艺技术的民间艺人进行认定，将重要的无形文化财保持者命名为“人间国宝”。一旦被认定为“人间国宝”，就有义务将其技艺、技能等传承给后世，否则，将被解除或取消资格。日本采取“文化财登录制度”，就是将文化财注册登记，认定其资格和历史文化价值，依法给予保护。①

专栏 10－2

日本对无形文化财的立法保护

日本文化财的两分法，即将文化财划分为有形文化财与无形文化财的做法，对世界文化遗产保护工作产生了积极影响，甚至当今联合国在文化遗产划分这个问题上也通常采用这种做法。当然，日本文化遗产两分法的意义还不仅仅局限于此。因为我们已经看到，在 1950 年日本《文化财保护法》公布之前，在世界上还没有哪个国家对于本国的无形文化遗产给予特别关注。从这个角度来说，日本文化财两分法的出现，极大地拓展了文化遗产保护领域，为人类另一部分遗产——看不见摸不着的非物质文化遗产的保护和弘扬，树立了典范。

［资料来源］ 苑利．日本文化遗产保护运动的历史和今天［J］．西北民族研究，2004（2）．

① 苑利．日本文化遗产保护运动的历史和今天［J］．西北民族研究，2004（2）．

（二）印度

印度在非物质文化遗产领域的立法实践侧重于对传统知识的保护。印度是生物多样性最丰富的国家之一，拥有大量古老的相关传统知识。2002 年，印度颁布《生物多样性法案》（*Draft Indian Biological Diversity Bill*）。其中第 6 条规定，任何人如要获得基于印度的生物资源或相关传统知识取得的研究成果，必须事先获得国家生物多样性管理局批准。申请人获得生物资源或传统知识时，应遵循利益公平分享的条款。中央政府应为传统知识提供保护，包括在地区、邦和国家层面注册传统知识或以特别法规形式给予保护。同年，印度还对《专利法》进行修订，要求在专利申请摘要中提供发明的技术信息，在发明中使用生物材料时，应在说明书中公开来源和原产地；规定任何利益相关人在专利局收到申请并公告后 4 个月内可提出异议，并增加了提出异议的条件。①

为防止发达国家对传统社区多年沿用的遗传资源稍加改动就申请专利进行垄断并获取高额专利报酬，印度还建立了传统知识数据库，对传统社区使用多年的“在先技术”进行登记，并建立传统知识数字图书馆。这样做的目的之一，就是通过提供现有技术情况，帮助专利审查人员进行新颖性和创造性判断，防止盗用传统知识获取专利。例如，欧洲专利局原决定授予一家西班牙公司一项专利，该项专利主要使用甜瓜萃取物以治疗白癜风，而在印度古代医学体系中，使用该技术的历史已达数百年。欧洲专利局在确认了“在先技术的证据”后，决定不将抗白癜风乳膏专利授予该西班牙公司。②

（三）突尼斯

突尼斯是 1886 年《伯尔尼公约》十个创始国之一，早在 1889 年，突尼斯就颁布了文学艺术产权法。突尼斯是世界上最早依法保护民间文学艺术的国家，并且采用的条款极为严厉。

按照突尼斯 1994 年版《文学艺术产权法》，民间文学艺术属于国家财产，任何以营利为目的使用民间文学艺术的行为都应经过国家允许；从民间文学艺术中汲取灵感创作的作品，也要经过国家授权；除要征得国家许可外，以营利为目的使用民间文学艺术，还须缴纳使用费；公益性使用和个人使用无须缴纳使用费，但也要获得许可。具体程序是：使用者根据将使用的文化遗产的种类向文化部有关部门提出申请；有关部门交专家委员会研究，提出是

---

① 梅智胜．印度对传统医药知识保护的立法和实践及其对我国的启示［J］．国际中医中药杂志，2007（2）．

② 杨新莹．论知识产权制度下如何规制“生物剽窃”行为——以国际法和国内法为视角［J］．河北法学，2010（11）．

否授权的意见，然后通知版权局；版权局根据情况确定收费标准，收取使用费，开具凭证，文化部再给予正式使用许可。对未经许可使用文化遗产的行为，国家给予严厉惩罚，形式有罚款、拘禁等。此外，突尼斯规定的民间文学艺术作品著作权保护期限为永久保护，没有年限限制。

突尼斯采用基金的形式管理所收取的使用费。根据法律规定，产权使用费全部作为“社会和文化基金”，用于资助艺术家创作，图书、音像制品的制作、出版，以及用于奖励。①

（四）巴拿马

2000 年 6 月，中美洲国家巴拿马颁布了《关于保护和捍卫原住民的文化特性和传统知识的集体权利特别知识产权制度的法律及相关措施》（简称《巴拿马特别法》）。本法的目的，是赋予原住民以集体性的知识产权，并对原住民的创造，包括发明、图画和设计以及其音乐、美术和其他传统表达形式所包含的文化要素等可商业化的内容进行注册登记，以保护其经济利益，提升原住民文化的价值。注册登记必须经原住民团体，或其代表大会，或原住民的传统机构来完成。本法规定，未经原住民同意，任何人不得对其传统知识，如习俗、信仰、宇宙观及其他传统形式进行商业利用并获得垄断性的知识产权。该法还规定，由“民间文艺集体权利管理局”管理原住民著作权的登记、利用等事务；由“国家工商业部手工艺品管理局”协助为这类产品提供证明标志，并确保原住民的手工艺品参与国家和国际贸易市场。

《巴拿马特别法》是目前世界上第一部生效的将遗传资源、传统知识和民间文艺全部涵盖的综合性的特别知识产权保护法，其核心是鼓励原住民对自己的传统资源进行注册登记，并对其享有集体知识产权，以突出原住民的文化价值，体现社会公平，促进其资源的商业化。本法被称为“巴拿马模式”，对南美洲的哥伦比亚、智利、秘鲁等国的立法实践产生了积极影响。②

（五）新西兰

在非物质文化遗产领域，新西兰的立法实践侧重于保护毛利人的传统文化。毛利人是新西兰的原住民和少数族群，占人口总数的 14%，拥有独特而悠久的文化传统。毛利人擅长音乐、舞蹈和雕刻，尤其是雕刻，用木、骨、玉石雕刻出各种生活用品和装饰品。毛利人的建筑物和用具，如毛利会堂、粮仓和独木舟等，几乎都雕刻有各种象征含义的图像。

新西兰政府推行文化多元政策，将非物质文化遗产保护纳入法律框架，

---

① 王鹤云，高绍安．中国非物质文化遗产保护法律机制研究［M］．北京：知识产权出版社，2009：154－55.

② 管育鹰．民间文学艺术保护模式评介［J］．中国版权，2007（2）.

多部法律都涉及传统文化保护，如《毛利语言法》、《古董法》（包括有关手工艺的规定）、《艺术委员会法》、《广播法》、《毛利艺术和手工艺学院法》、《历史遗迹法》等。依照法律，新西兰建立了毛利艺术和工艺学院，免费向毛利人教授雕刻、编织和舞蹈艺术。多年来，许多毛利部落都曾派学生到这所学院，学习濒临失传的传统工艺，这对于毛利文化的传承起到了重要作用。同时，政府还将毛利文化纳入学校教育系统，规定毛利学校的学生必须学习毛利文化。根据《毛利语言法》，新西兰还将毛利语定为官方语言之一，并成立毛利语委员会负责执行、监督毛利语的推行，使一度面临灭绝的毛利语重新焕发生机。①

（六）挪威

挪威语为官方语言，通行英语，部分地区使用萨米语。挪威语属于印欧语系日尔曼语族，而萨米语则属于分布在欧亚大陆广大地区的乌拉尔语系芬兰·乌戈尔语族。由于英语的强大冲击，挪威语言面临压力，挪威政府和民间致力于保护挪威书面语言和口语为代表的文化遗产，特别是萨米语。

萨米语是萨米人（Sami，Samit 或 Samek），使用的语言，萨米人分布在斯堪的纳维亚半岛的北部，即挪威、瑞典、芬兰和俄罗斯的高纬度地区，是欧洲最大的原住民少数族群之一，传统以放牧驯鹿、捕鱼和农业为生。挪威萨米人居住的地区占挪威国土40%，在1980年代以前，挪威对萨米人实行同化政策，之后调整民族政策，尊重多元文化价值，承认萨米人作为原住民享有自决权利。1987年，挪威出台《萨米法案》，规定建立萨米议会及其他有关事项，其宗旨是使挪威的萨米人能保护和发展自己的语言、文化和生活方式。1988年，挪威修改《宪法》，增加了有关萨米人权利的条款。1989年，萨米议会正式成立，议会代表由具备条件的萨米人选举产生，每四年选举一次。萨米议会的职责是维护萨米人群体认同，捍卫和发展萨米语言、文化和生活方式，维护萨米人的土地、文化、地理标志等方面的权益。②③

第二节　国内立法实践的探索

中国拥有保护非物质文化遗产的优良传统，尤其是改革开放以来，在法

---

① 王鹤云，高绍安．中国非物质文化遗产保护法律机制研究［M］．北京：知识产权出版社，2009：161－162.

② 同上：163－164.

③ 周勇．土著人民行使内部自决权的个案研究——挪威萨米议会制度的建立与发展［J］．民族法学评论，2009（6）.

制化建设的大环境中，开始注重以法律为依据开展相关的保护工作。但另一方面，就具体实践而言，围绕非物质文化遗产的立法工作又有一个不断探索、积累和循序渐进的过程。本节将介绍《非遗法》正式颁布之前国家和地方有关非物质文化遗产的立法实践。

一、国家层面的立法

在《非遗法》正式颁布前，国家层面已有多项法律、法规涉及非物质文化遗产保护工作，例如《宪法》、《民族区域自治法》、《刑法》、《教育法》、《义务教育法》、《体育法》、《药品管理法》以及《中药品种保护条例》、《关于切实加强民族医药事业发展的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以下摘要分别介绍。

（一）《宪法》

在一个国家的法律体系中，宪法是根本法，是整个法律体系的核心，规定了国家的根本制度和根本任务。一切法律都要以宪法为依据，不得与宪法相抵触。我国《宪法》中也有涉及文化遗产保护的相关条款。1982 年公布的《宪法》（先后于 1988 年、1993 年、1999 年、2004 年修正）第二十二条第二款规定："国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产。"这一宪法条款明确了国家保护重要历史文化遗产的宗旨和责任，是制定相关法律、法规，依法保护非物质文化遗产的最终宪法依据。

（二）《传统工艺美术保护条例》

1997 年 5 月，国务院颁布了《传统工艺美术保护条例》（以下简称《条例》），为保护我国传统工艺美术提供了法规依据。本条例对"传统工艺美术"的定义是，"百年以上、历史悠久、技艺精湛、世代相传，有完整的工艺流程，采用天然原材料制作，具有鲜明的民族风格和地方特色，在国内外享有声誉的手工艺品种和技艺。"《条例》建立健全了一套传统工艺美术保护制度，包括国家对传统工艺美术品种和技艺的认定制度，传统工艺美术品种和技艺的申请、审核和推荐制度，中国工艺美术珍品的评审、命名制度，以及中国工艺美术大师的评审制度等。《条例》规定，国家对传统工艺美术技艺采取的保护措施是：搜集、整理、建立档案；征集、收藏优秀代表作品；对其工艺技术秘密确定密级，依法实施保密；资助研究，培养人才。《条例》还规定，禁止窃取或泄露传统工艺美术技艺秘密，禁止非法开采有关珍稀矿产资源或盗卖珍稀矿产品，禁止私运珍品出境等。

《条例》颁布后，国家建立了评定机构，保护了一大批传统工艺美术品

种，命名了443名国家级“工艺美术大师”，增强了全社会对传统文化遗产的保护意识，许多省市都制定了与《条例》配套的传统工艺美术保护办法、规定等。应该说，在《非遗法》颁布前，《传统工艺美术保护条例》是非物质文化遗产保护领域比较重要的一部法规文件。

（三）《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》、《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》和《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》

2005年3月，国务院办公厅下发《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》（以下简称《意见》），确定了非物质文化遗产保护工作的目标、指导方针和原则。《意见》的核心内容是建立名录体系，逐步形成有中国特色的非物质文化遗产保护制度，包括四项内容：第一，开展非物质文化遗产普查工作；第二，建立国家级和省、市、县级非物质文化遗产代表作名录体系；第三，加强非物质文化遗产的研究、认定、保存和传播；第四，建立科学有效的非物质文化遗产传承机制。

2006年10月，文化部颁发了《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》（以下简称《办法之一》），作为与上述国务院办公厅的《意见》相配套的部门规章，进一步细化了《意见》的有关内容，对国家级非物质文化遗产名录项目的保护单位、代表性传承人以及管理措施等，提出了具体要求；明确规定了国务院文化行政部门、省级政府文化行政部门和县级政府文化行政部门的各自职责，保护单位的条件和职责，代表性传承人的条件等项内容。

2008年6月，文化部发布《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》（以下简称《办法之二》），作为与国务院办公厅《意见》相配套、与文化部《办法之一》相衔接的部门规章，进一步细化了上述两个文件中有关传承人的内容，对认定国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的原则、传承人的条件、传承人申请和审批的程序、传承人的义务、撤销传承人资格的办法等项内容，作了明确规定。

《意见》下发后，2006年6月，国务院公布了第一批国家级非物质文化遗产名录。截至2011年5月，共评选、公布了三批国家级非遗名录。2007年6月，公布了第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。截至2012年12月，共评选、公布了四批国家级非遗项目传承人。以《意见》、《办法之一》、《办法之二》等文件为制度框架，以非遗名录和非遗传承人的申报、评选、管理为基础，逐渐建立和完善保护制度与传承系统，中国非物质文化遗产保护工作沿着法制化的轨道健康有序进行。

二、地方层面的立法

在中国非物质文化遗产保护领域的法制建立过程中，各级地方政府也相继制定了一系列地方性法规和规章，形成了立体的多层次的法律保护体系。以下用例举方式分别介绍省、地、县三级地方政府的立法情况。

（一）《云南省民族民间传统文化保护条例》

2000年5月，云南省公布《云南省民族民间传统文化保护条例》（以下简称《条例》），这是全国第一个专门保护民族民间传统文化的地方法规。《条例》包括总则、保护与抢救、推荐与认定、交易与出境、保护措施、奖励与处罚以及附则等7章，共40条。其中规定保护的民族民间传统文化共9项，包括各少数民族的语言文字；具有代表性的民族民间文学艺术形式；具有民族民间特色的节庆活动、民族体育、民间游艺等民俗活动；反映各民族生产、生活习俗的民居、服饰、器皿、用具等；代表性建筑、设施、标志和特定的自然场所；具有学术、史料、艺术价值的手稿、典籍、碑碣和口传文化等；民族民间传统文化传承人及其知识和技艺等。《条例》的保护对象以非物质文化遗产为主，但也包括物质文化遗产以及传承人的保护。《条例》明确了“政府主导、社会参与”的方针，规定了普查、抢救、保护制度，传承人认定制度，文化生态保护区制度以及奖励处罚制度等。

云南是中国少数民族数目最多的省份，全省有25个世居少数民族，其中云南特有民族15个，有8个民族自治州，29个民族自治县。因此，云南也是全国非物质文化遗产最丰富多样的省份，是抢救保护任务最为急迫、繁重的省份。《条例》颁布后，云南省启动了全省性的非物质文化遗产文化普查工作，建立了省、州（市）、县非物质文化遗产保护名录体系及代表性传承人制度，设立了民族文化传统文化保护区。云南省是立法工作和保护实践走在了全国前列的省区之一。此后，贵州、福建、广西、宁夏、浙江、江苏、新疆等省区也分别出台了各自的民族民间文化保护条例。

（二）《淮南市保护和发展花鼓灯艺术条例》

花鼓灯是传播于淮河流域的一种以舞蹈为主，综合灯歌、锣鼓、小戏于一体的艺术形式。花鼓灯风格刚健朴实、欢快热烈，富有浓郁的乡土气息，是汉民族最完整系统的民间歌舞艺术形式，由于社会迅速变迁，城市化步伐加快和外来文化移入，花鼓灯生存环境改变，传播范围迅速萎缩，花鼓灯艺术已濒临消亡，急需抢救和保护。2001年6月，安徽省淮南市通过《淮南市保护和发展花鼓灯艺术条例》（以下简称《条例》）。《条例》共19条，内容

包括加强领导，将保护和发展花鼓灯艺术纳入本市国民经济和社会发展计划；设立保护和发展花鼓灯艺术专项资金；成立花鼓灯艺术研究组织，开展相关研究，指导花鼓灯艺术的保护、创新和发展；建立健全花鼓灯艺术资料档案及陈列展览室（馆）等。

《条例》是国内最早出台的以单项传统民间艺术形式为保护对象的地方性法规。《条例》颁布后，淮南市保护和发展花鼓灯艺术的工作全面展开。在花鼓灯艺术的重点县，组建了由县长领衔的县、乡、村三级花鼓灯保护组织网络，建成了花鼓灯生态村，组建花鼓灯艺术学校、花鼓灯博物馆、中国舞蹈家协会花鼓灯研究基地等，有力地推进了花鼓灯艺术的保护工作。



淮南花鼓灯

（图片来源：周和平．第一批国家级非物质文化遗产名录图典（上）[M]．北京：文化艺术出版社，2006.）

（三）《长阳土家族自治县民族民间传统文化保护条例》

湖北省长阳土家族自治县地处湖北西南部，土家族占全县总人口47%，非物质文化遗产非常丰富。2006年2月，长阳县制定了《长阳土家族自治县民族民间传统文化保护条例》（以下简称《条例》）。《条例》共32条，界定了保护对象和范围，规定了政府职责，要求建立县、乡（镇）、村三级保护体系，设立专项保护资金，建立民族民间传统文化代表作、传承人、传承单位和传统文化生态保护区制度，明确规定了对行为不当者所应给予的处罚等。

这是全国第一部县级民族民间传统文化保护条例。与《条例》相配套，

长阳县还制定了《民间文化校园传承管理办法》和《民族民间文化传承人认定与管理暂行办法》，对编入学校课程的民族民间文化的范围、传承资格的取得、校园传承活动的监督，以及传承人的申请和认定条件、评选程序及传承人的义务等，都作出了明确规定。长阳县实施了“民族民间传统文化抢救与保护工程”，举办民间艺术比赛、举行民间艺术展演、举办土家族文化周、建立文化生态保护区、出版民间文化丛书等，取得了明显效果。截至目前，长阳县共有4个国家级非物质文化遗产保护项目、7个省级项目、7个市级项目、29个县级项目。

专栏10－3

《长阳土家族自治县民族民间传统文化保护条例》
地方法规对民族民间传统文化的界定

（一）民间故事、歌谣、谚语、谜语等口述文学；
（二）长阳南曲、山歌、薅草锣鼓、吹打乐等传统音乐；
（三）撒叶儿嗬、花鼓子等传统舞蹈；
（四）渔猎、农耕、婚嫁、丧葬等生产、生活中的传统习俗和礼仪；
（五）节庆、游艺、体育等传统活动；
（六）西兰卡普、刺绣、雕刻等传统工艺和制作技艺；
（七）白虎神、向王天子、自然崇拜等民族信仰；
（八）与上述传统文化表现形式相关的代表性原始资料、实物、场所；
（九）需要保护的其他形式的民族民间传统文化。

民族民间传统文化资料、实物、场所等已被确定为文物或者文物保护单位的，依照有关文物保护法律、法规的规定进行保护。

［资料来源］ 湖北省文化厅非物质文化遗产处.

第三节 《非物质文化遗产法》阐释

我国的法律体系由宪法、法律、行政法规、地方性法规和部门规章五个层级组成，其中下位法低于上位法。例如，宪法是由国家最高权力机关制定的国家根本大法，具有最高的法律效力；《非物质文化遗产法》（以下简称《非遗法》）则属于基本法律，其法律效力高于行政法规、地方性法规和部门规章；上述《传统工艺美术保护条例》属于行政法规，由国务院制定，其法律效力低于基本法律；《云南省民族民间传统文化保护条例》属于地方性法

规，法律效力低于行政法规；《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》属于部门规章，法律效力又低于地方性法规。

制定《非遗法》这样一部具有较高法律效力的基本法律，是我国非物质文化遗产保护工作的现实需要。由于社会经济发展的进程日益加快以及全球化的影响，近些年非物质文化遗产保护工作在我国显得日益紧迫，亟须一部高规格的法律规范各方面的关系。同时，我国已于2004年8月加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。该公约要求缔约国采取法律措施，确保非物质文化遗产得到保护。我国为履行该公约要求的义务，也有必要制定相关法律。

《非遗法》的起草制定，参照、借鉴了国际经验。在国内，也有意识地采取了“先地方、后中央”的立法思路。先由地方省区因地制宜地制定地方性法规，摸索积累经验。在地方立法的基础上，制定相关行政法规和部门规章。最后，再由全国人大制定更高效力的法律。非物质文化遗产的立法工作始于1998年。全国人大教科文卫委员会曾先后赴云南、广西、贵州、四川、新疆、江苏等省区深入调研，向文化部建议起草民族民间传统文化保护法。2002年8月，文化部经过论证研究，向全国人大教科文卫委员会报送了《中华人民共和国民族民间传统文化保护法（建议稿）》。这是最早形成的法律文稿。之后几易其稿，在加入《保护非物质文化遗产公约》后，将名称调整为《中华人民共和国非物质文化遗产保护法（草案）》。之后又去掉“保护”二字，更名为《中华人民共和国非物质文化遗产法（草案）》，报十一届全国人大常委会三审通过。[①] 正式颁布的《非遗法》包括总则、非物质文化遗产的调查、非物质文化遗产代表性项目名录、非物质文化遗产的传承与传播、法律责任以及附则6章，共45条。以下对《非遗法》进行解读和阐释。

（一）总则

一部法律一般均设“总则”，开宗明义说明本法的立法目的、适用对象、基本原则和制度等概括性的内容。[②③]《非遗法》第一章“总则”共10条，包括立法目的，适用的对象及范围，对不同性质和价值的非物质文化遗产采取保存、保护的措施及原则，政府的责任，公民、法人及其他组织参与保护工作的有关要求等内容。“总则”是理解一部法律的主线和总纲。

第一条是立法目的，包括三项内容，即“继承和弘扬中华民族优秀传统

---

① 黎宏河．《非物质文化遗产法》出台记［N］．中国文化报，2011－06－08．

② 李树文．非物质文化遗产法律指南［M］．北京：文化艺术出版社，2011．

③ 信春鹰．中华人民共和国非物质文化遗产法解读［M］．北京：中国法制出版社，2011．

文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作”。需要说明的是，这三项内容并非完全并列的关系。其中，“加强非物质文化遗产保护、保存工作”是为了“继承和弘扬中华民族优秀传统文化”，其最终目的则是为了“促进社会主义精神文明建设”。这一立法目的的表述，以法律形式体现了党和国家对待传统文化所一贯采取的“古为今用、推陈出新”的方针。

第二条规定了本法适用的对象和范围，即“各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所”，包括传统口头文学以及作为其载体的语言，传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技，传统技艺、医药和历法六大类别。这一定义遵从了《保护非物质文化遗产公约》的基本理念，明确了非物质文化遗产的三个特点：第一，世代相传、活态传承；第二，被相关的社区所认同和珍视；第三，突出了附属于非物质文化遗产项目的实物、场所，即物质文化遗产的相关性。

第三条规定了非物质文化遗产保护工作的总体原则和措施，特别是区分了“保存”与“保护”。“保存”是对所有非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施；“保护”是对其中体现着中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产进一步采取传承、传播等措施。需要说明的是，对不同性质和价值的非物质文化遗产应区别对待。那些落后甚至腐朽的陋俗，只能作为历史记忆予以保存，供专家研究，不宜传承、传播。在此，本法对“保护”做狭义的理解，采用其积极、正面的含义，为避免对所有非物质文化遗产不加区分地传承弘扬，因此在法律名称上亦不含有“保护”二字。这里需要指出的是，人们对非物质文化遗产项目的认识，往往受到时代的局限。所以在区分“保存”与“保护”的范围时，一定要采取十分审慎的态度。

第四条规定了保护的原则。保护非物质文化遗产应注意其真实性、整体性和传承性。“真实性”指尊重其历史原貌，保护其原始形态；“整体性”指保护其所有必要的元素和环节，以及对特定区域，包括非物质文化遗产代表性项目、相关的实物和场所及其自然生态环境进行整体保护；“传承性”指非物质文化遗产世代相传、延续至今的特点，一旦停止传承，非物质文化遗产也就将因失传而消亡。另外，我国各民族的非物质文化遗产种类繁多，一些项目涉及复杂的民族感情和社会关系。保护工作不是为保护而保护，而必须符合三个“有利于”的原则，即“有利于增强中华民族的文化认同，有利于维护国家统一和民族团结，有利于促进社会和谐和可持续发展”。

第五条规定了使用的限制性原则。使用非物质文化遗产应尊重其形式和内涵，禁止以歪曲、贬损等方式加以使用。使用非物质文化遗产，必须尊重非物质文化遗产的形式和内涵的真实性和完整性。非物质文化遗产往往承载着保有群体的文化记忆、价值观念和精神世界，以不当方式使用非物质文化遗产，极有可能对传承群体造成意想不到的伤害、亵渎和冒犯，甚至引起民族间、群体间的矛盾，影响社会的和谐稳定。需要说明的是，这里只规定了使用非物质文化遗产的限制性原则，并未明确有关违法行为所应负的法律责任。

第六到第十条规定了政府的职能和责任。本法是行政法，区别于民法，属于公法范畴。所谓公法，简单地说就是调整公权力的法律；行政法则是规范行政主体职责的法律。非物质文化遗产是公共资源，理所当然应由掌握公权力的政府承担主要的保护职责。本法规定，县以上政府应将非物质文化遗产的保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将所需经费列入本级财政预算，并特别规定“国家扶持民族地区、边远地区、贫困地区的非物质文化遗产保护、保存工作”。这三种地区由于经济开发较晚，通常保留了丰富的非物质文化遗产。但由于经济不发达，又使得保护经费短缺。本法明确规定了保护经费的来源，特别是规定了国家扶持的条款，这是对非物质文化遗产保护工作的有力保障。同时，本法明确授权文化部门作为非物质文化遗产保护工作的行政主管部门。我国非物质文化遗产品种繁多，保护工作涉及政府许多部门，如文化部门、文物部门、宗教部门、民族事务部门、旅游部门、建设部门等，这容易造成重叠管理、效率低下，更容易产生各部门职责不分、相互推诿的弊端。例如国务院 20 世纪 90 年代发布的《传统工艺美术保护条例》即未规定专门部门负责。[①] 为避免政出多门、多头管理的情况，需要由基本法律对非物质文化遗产保护工作的行政主管部门作出明确规定。

（二）非物质文化遗产的调查

非物质文化遗产的调查是相关保护、保存工作的基础，只有在这个基础上，才能认定非物质文化遗产，建立名录制度，使非物质文化遗产得到传承和弘扬。第二章“非物质文化遗产的调查”共 7 条。第十一、十二、十三条规定了政府部门开展非物质文化遗产调查的各项职责，包括组织调查、收集相关实物、公开相关数据信息等。非物质文化遗产经过世代相传，往往具有珍贵的历史、艺术和科学价值，只有政府承担非物质文化遗产调查，对于调查对象和社会公众来说，才具有不可替代的公信力。同时，相关调查，特别

① 臧小丽．《民族民间传统文化保护法（草案）》的特点及立法建议［J］．湖北民族学院学报，2004（5）．

是大规模普查性质的调查，是一项浩繁的工程，只有政府部门才能动员足够的人力物力完成这项工作。此外，非物质文化遗产调查的方法、步骤和程序也得到明确规定，即认定、记录、建档等。

第十四条规定，公民、法人和其他组织可依法进行非物质文化遗产调查。这种调查一般只涉及部分非物质文化遗产项目，规模较小，方式单一，可以作为政府部门调查的补充。第十五条规定，境外组织或个人在境内进行调查应报有关部门批准，并在事后提交调查报告、实物图片和资料复制件，境外组织的调查还应与境内有关学术机构合作进行。此项规定维护了我国的文化主权，旨在防止境外组织和个人对我国非物质文化遗产的不当使用。在改革开放日益深化、国际交流日趋频密的时代，从法律上保护我国境内的非物质文化遗产十分必要。需要说明的是，这里的“境外”指海关境域之外，包括港澳台地区。

第十六条规定了调查活动中应遵守的规则，即征得调查对象同意，尊重其风俗习惯，不得损害其合法权益。调查者应入乡问俗，了解调查对象的风俗、礼节、禁忌，做到充分尊重。所谓合法权益，是指调查对象依法所应享有的权益，包括在调查过程中调查对象的讲述、展示、表演等活动，依法享有法律规定的署名权、肖像权、表演者权等。如果调查中涉及个人隐私和商业秘密，则应履行保密义务，采取保密措施。在调查中还应注意是否需向调查对象支付费用。①

第十七条是关于抢救濒临消失的非物质文化遗产的规定。有些非物质文化遗产项目，由于传承人年迈体衰或其他原因，面临永久消失的危险。在调查中或通过其他途径发现这样的非物质文化遗产项目，县级政府文化主管部门应立即予以抢救。这一规定明确了责任主体，同时也符合县级文化主管部门接近基层、采取抢救措施最为便利的实际情况。

（三）非物质文化遗产代表性项目名录

本章共10条。第十八条规定由国务院和省级政府建立非物质文化遗产代表性项目名录。这个代表性项目名录制度是我国非物质文化遗产保护制度的核心，保护规划、代表性传承人等制度和措施都以代表性项目名录制度为基础。目前，我国已建立起国家级、省级、地市级、县级项目名录体系。这一制度源自联合国教科文组织评选的“人类非物质文化遗产代表作名录”，也参照了我国的《文物保护法》。分级管理是我国文物管理的重要原则，根据文物价值的高低，区分等级，保护重点。例如，不可移动文物分为全国重点、省

① 信春鹰．中华人民共和国非物质文化遗产法解读［M］．北京：中国法制出版社，2011：33、42、47.

级、县级文物保护单位以及上述保护单位之外的其他不可移动文物；可移动文物分一级、二级、三级文物及上述之外的文物藏品。[①] 我国在物质文化遗产保护领域的成功经验为非物质文化遗产保护工作提供了基础。

第十九条是关于建立国家级非物质文化遗产代表性项目名录制度的具体规定。省级政府从已列入本级非遗代表性项目名录中择优向文化部推荐国家级项目。第二十条规定，作为政府推荐申报程序的重要补充，公民、法人及其他组织可直接向省级文化主管部门提出列入国家级项目名录的建议。第二十一条规定不同地区可同时推荐在形式和内涵上相同的国家级项目。第二十二条规定了国家级代表性项目的评审程序和原则，即由文化部组织专家评审小组和专家评审委员会，先初评，再审议。评审标准应遵循本法第三、四条规定的“四个价值”和“三个有利于”，即“体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值”以及“有利于增强中华民族的文化认同，有利于维护国家统一和民族团结，有利于促进社会和谐和可持续发展”。具体标准还可以参照国务院办公厅发布的《非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》。第二十三、二十四条具体规定了国家级非物质文化遗产代表性项目名录的公示、批准、公布的程序和原则。

第二十五至二十七条是关于保护和管理代表性项目的规定。第二十五条规定，文化部和省级文化主管部门应专门制定保护规划，对本级非物质文化遗产代表性项目进行保护。本条内容主要针对有些地方“重申报、轻保护”的现象，目的是使列入名录的项目切实得到保护。第二十六条规定，在非遗代表性项目集中、特色鲜明、形式和内涵保持完整的特定区域，可实行区域性整体保护，保护对象和范围包括非物质文化遗产代表性项目、相关实物和场地，也包括周边相关的文化空间和自然生态环境。目前，在中央一级已经设立了国家级文化生态保护实验区，在地方也设立了民族民间传统文化之乡。第二十七条规定，国务院和省级政府文化主管部门对非物质文化遗产代表性项目保护规划实施情况进行监督和检查。这样，从非物质文化遗产代表性项目的申报、评选、批准、公布，到制定规划进行保护，再到监督、检查，非物质文化遗产代表性项目名录制度得以全面确立。

（四）非物质文化遗产的传承与传播

本章共10条，是关于非物质文化遗产传承、传播制度的规定。第二十八条是一条纲领性条款，规定国家鼓励和支持开展非物质文化遗产代表性项目的传承、传播。非物质文化遗产是一种活态文化，以口传心授的传承为存在

① 臧小丽.《民族民间传统文化保护法（草案）》的特点及立法建议［J］. 湖北民族学院学报，2004（5）.

的特征。因此，非物质文化遗产保护制度的关键就是建立以传承人为核心的、科学有效的传承机制。这是非物质文化遗产与物质文化遗产保护工作的根本区别。

第二十九条规定，由文化部和省级文化主管部门认定本级非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人。传承人应符合的条件，一是熟练掌握相关的非物质文化遗产；二是在相关领域内有代表性和影响力；三是积极开展传承活动。代表性传承人的认定，应参照本法关于非物质文化遗产代表性项目评审的规定，公开、公平、公正地进行。第三十条规定，由县以上政府文化主管部门采取措施，支持传承、传播活动：一是提供必要的传承场所；二是提供必要的经费资助传承人开展授徒、传艺、交流等活动；三是支持传承人参与社会公益性活动等。第三十一条规定了传承人应履行的义务，一是开展传承活动、培养后继人才；二是妥善保存相关的实物、资料；三是配合文化主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查；四是参与非物质文化遗产的公益性宣传。如果传承人无法履行规定义务，可取消其传承人资格或重新认定传承人。在非物质文化遗产保护制度中，传承人处于核心位置，既是享有政府支持的权利主体，也是履行规定义务的责任主体。

第三十二、三十三、三十四、三十五、三十六条规定，县级以上政府负责宣传、展示非物质文化遗产项目；国家鼓励开展有关的科研和有关的记录、整理及出版工作；学校和新闻媒体应开展有关的教育和宣传、普及活动；图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等及相关学术机构、保护机构以及国有的文艺表演团体和演出场所，根据业务范围，开展非物质文化遗产的整理、研究、学术交流和宣传、展示；国家鼓励和支持公民、法人和其他组织依法设立相关展示和传承场所，展示和传承非物质文化遗产。这说明，非物质文化遗产的保护是一个浩大的工程，需要政府和社会的共同努力，才能建立一个“政府主导、社会参与”的立体的多层次的传承、传播体系。

第三十七条规定，国家鼓励和支持合理利用、开发非物质文化遗产代表性项目，县级以上政府应对相关单位给予扶持，相关单位则依法享受税收优惠。非物质文化遗产代表性项目都是在传统社会中形成的。在现代新的生产、生活条件下，不同性质和种类的非物质文化遗产代表性项目，其遭遇也各不相同。一部分代表性项目基本上不能适应现代社会的生存环境，需要全方位地给予保护；另外，还有许多非物质文化遗产代表性项目仍保持着顽强的生命力，能够以其具有鲜明地方和民族特色的文化产品和文化服务，找到与现代市场经济的结合点，满足人民群众多样化的精神文化需求，从而融入当代社会的生产和生活。但是，这些代表性项目又不能不加区分地任其在市场中

按照资本逻辑进行博弈和竞争，而需要政府依法给予特定的政策扶持和税收优惠。这就是对非物质文化遗产的生产性保护。生产性保护无疑是一种更积极的保护方式，是真正的“活态”保护。

（五）法律责任

本章共5条，规定了违反本法所应承担的法律责任。第三十八条规定，文化主管部门和其他部门的工作人员在非物质文化遗产保护、保存工作中出现三种职务过失，依法给予处分。这三种职务过失，一是玩忽职守，即有意超过职权范围行使职权或不适当地行使职权；二是滥用职权，即不正确履行职责；三是徇私舞弊，即为个人或亲友私利不按法律、法规办事。所谓“处分”，是指行政机关对违反纪律或轻度违法而又未构成犯罪的行为责任人，给予的纪律制裁。按照我国《公务员法》，处分从轻到重依次为警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

第三十九条规定，上述部门和人员在进行非物质文化遗产调查时如果侵犯调查对象风俗习惯，造成严重后果，将依法给予处分。风俗习惯是各民族在长期历史中形成并延续的生活方式及其特点，主要表现在饮食、服饰、节庆、婚姻、丧葬、禁忌等方面。风俗习惯是民族特性的重要组成部分，体现一个民族共同的思想感情。尊重一个民族的风俗习惯，就是对这个民族的尊重。反之，侵犯民族的风俗习惯，将伤害民族感情，破坏民族团结，影响社会的和谐稳定。本条所说的处分与上一条相同，仍指行政处分。

第四十条规定了破坏相关实物和场所的法律责任。非物质文化遗产的相关实物和场所是其重要载体和表现空间，对它们造成破坏，将依法承担民事责任。这里所说的民事责任，主要是一种财产责任，它以财产赔偿的方式制裁责任人，从而补偿损失；破坏实物和场所，如果构成违反治安管理行为，将依法给予治安管理处罚，即由公安机关剥夺责任人的人身自由、名誉、财产等。

第四十一条规定了境外组织或个人违法行为的法律责任。本法第十五条规定，境外组织或个人在境内进行调查应报请有关部门批准，并在事后提交调查报告、实物图片和资料复制件，境外组织的调查还应与境内有关学术机构合作进行。本条规定，境外组织和个人违反本法，由文化主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得及调查中取得的实物、资料；情节严重的，并处以罚款。

第四十二条规定，如果违反本法并构成犯罪，将依法追究刑事责任。这主要包括以下三种情况：一是贪污、挪用非物质文化遗产保护、保存经费；二是因渎职、失职等原因而造成重大利益损失；三是故意毁坏附属于非物质

文化遗产的实物和场所。本章规定的法律责任，从轻到重，由行政责任到民事责任，最后到刑事责任。刑事责任是最为严厉的法律责任。依照我国刑法的规定，刑罚包括主刑和附加刑，主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；附加刑有：罚金、剥夺政治权利、没收财产。对于犯罪的外国人，还可以独立适用或附加适用驱逐出境。

（六）附则

附则是本法的附属部分，单独成章，一般是对非实体内容的规定，如与其他法律的衔接问题、本法的施行时间等。本章共3条，第四十三条规定，各省、自治区、直辖市参照本法制定相关的地方法规或规章。根据我国立法法规定，省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会根据本地情况，在不与宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，可制定地方性法规；省、自治区、直辖市政府可根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定规章。目前，云南、贵州、新疆等省区都已经制定了地方性的非物质文化遗产法规。中央与地方，初步形成了中国特色的非物质文化遗产法律体系框架。

第四十四条规定了涉及知识产权问题时的法律适用问题以及保护传统医药、传统工艺美术等的法律适用问题。本法第二条规定，传统医药、传统工艺美术属于非物质文化遗产，而此前国家已于2003年制定了《中医药条例》，于1997年制定了《传统工艺美术保护条例》，因此本条规定，对传统医药、传统工艺美术等的保护，其他法律、法规另有规定的，优先适用其他法律、法规的规定。另外，使用非物质文化遗产涉及知识产权问题，例如，涉及表演者权利时，可适用著作权法予以保护；涉及商业秘密，可适用反不正当竞争法予以保护。

第四十五条规定本法自2011年6月1日起施行，即从该日起本法发生约束力。

《非物质文化遗产法》的颁布和实施，在我国非物质文化遗产保护工作的进程中，具有里程碑的意义。随着我国经济社会的快速发展和保护工作的深入进行，非物质文化遗产领域的法制化建设还将进一步完善。一方面，需要一部和《非遗法》配套的实施细则，对《非遗法》进行详细、具体的解释和补充。另一方面，由于非物质文化遗产项目历史悠久、世代传承，其创作主体、权利主体具有群体性、不确定性的特点，区别于一般的著作权法所调整的对象。因此，还需要对非物质文化遗产的著作权进行专门规定，以对其进行适当的民事保护，防止对非物质文化遗产的不当使用。我国《著作权法》曾规定，民间文学艺术作品的著作权保护办法由国务院另行规定，但有关的

法律、法规一直没有出台。在行政法颁布之后，制定保护非物质文化遗产的民事法律，可能是今后相关立法实践的一个重点。总之，最终应采取行政措施和民事措施相结合的方式，以期对非物质文化遗产进行更完整、更积极、更妥善的保护。

【主要结论与启示】

1. 无论在国际社会还是在国内，对非物质文化遗产的保护都经历了一个从自发到自觉的过程。而立法保护非物质文化遗产，可以说是全社会自觉保护非物质文化遗产的标志。

2. 立法保护非物质文化遗产，是一个摸索积累、循序渐进的过程。最终，将形成一个完整配套的法律体系。

3.《非物质文化遗产法》是我国非物质文化遗产保护领域的一部基本法律，它的制定、颁布和实施，表明我国的非物质文化遗产保护工作已经迈入了依法保护的新阶段，这是非物质文化遗产保护工作史上的一个标志性事件，具有重要的现实意义和历史意义。

【学习评价】

1. 谈谈国际经验对于我国立法保护非物质文化遗产的积极作用。
2. 在立法保护非物质文化遗产方面，我国地方都有哪些探索和实践？
3.《非物质文化遗产法》分成哪几个部分，主要内容是什么？
4. 请举出近年来一个非物质文化遗产领域的司法判例。

【学术动态】

*2000 年 5 月，云南省公布《云南省民族民间传统文化保护条例》，这是全国第一个专门保护民族民间传统文化的地方法规。

*2002 年 8 月，国家文化部经过论证研究，向全国人大教科文卫委员会报送了《中华人民共和国民族民间传统文化保护法（建议稿）》。这是最早形成的非物质文化遗产法法律文稿。

*2011 年 2 月 25 日，十一届全国人大常委会第十九次会议审议通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》，并于 6 月 1 日正式实施。

【参考文献】

1. 王文章. 中国非物质文化遗产保护论坛论文集［M］. 北京：文化艺术出版社，2006.

2. 文化部非物质文化遗产司. 非物质文化遗产保护法律文件汇编.

3. 王鹤云，高绍安. 中国非物质文化遗产保护法律机制研究［M］. 北京：知识产权出版社，2009.

4. 李树文，信春鹰，袁曙宏；王文章主编. 非物质文化遗产法律指南［M］. 北京：文化艺术出版社，2011.

附　录

中华人民共和国非物质文化遗产法

（2011 年 2 月 25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）

第一章　总则

第一条　为了继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作，制定本法。

第二条　本法所称非物质文化遗产，是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括：

（一）传统口头文学以及作为其载体的语言；

（二）传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技；

（三）传统技艺、医药和历法；

（四）传统礼仪、节庆等民俗；

（五）传统体育和游艺；

（六）其他非物质文化遗产。

属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所，凡属文物的，适用《中华人民共和国文物保护法》的有关规定。

第三条　国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。

第四条　保护非物质文化遗产，应当注重其真实性、整体性和传承性，有利于增强中华民族的文化认同，有利于维护国家统一和民族团结，有利于促进社会和谐和可持续发展。

第五条　使用非物质文化遗产，应当尊重其形式和内涵。

禁止以歪曲、贬损等方式使用非物质文化遗产。

第六条　县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算。

国家扶持民族地区、边远地区、贫困地区的非物质文化遗产保护、保存工作。

第七条　国务院文化主管部门负责全国非物质文化遗产的保护、保存工作；县级以上地方人民政府文化主管部门负责本行政区域内非物质文化遗产的保护、保存工作。

县级以上人民政府其他有关部门在各自职责范围内，负责有关非物质文化遗产的保护、保存工作。

第八条　县级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识。

第九条　国家鼓励和支持公民、法人和其他组织参与非物质文化遗产保护工作。

第十条　对在非物质文化遗产保护工作中做出显著贡献的组织和个人，按照国家有关规定予以表彰、奖励。

第二章　非物质文化遗产的调查

第十一条　县级以上人民政府根据非物质文化遗产保护、保存工作需要，组织非物质文化遗产调查。非物质文化遗产调查由文化主管部门负责进行。

县级以上人民政府其他有关部门可以对其工作领域内的非物质文化遗产进行调查。

第十二条　文化主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查，应当对非物质文化遗产予以认定、记录、建档，建立健全调查信息共享机制。

文化主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查，应当收集属于非物质文化遗产组成部分的代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存，防止损毁、流失。其他有关部门取得的实物图片、资料复制件，应当汇交给同级文化主管部门。

第十三条　文化主管部门应当全面了解非物质文化遗产有关情况，建立非物质文化遗产档案及相关数据库。除依法应当保密的外，非物质文化遗产档案及相关数据信息应当公开，便于公众查阅。

第十四条　公民、法人和其他组织可以依法进行非物质文化遗产调查。

第十五条　境外组织或者个人在中华人民共和国境内进行非物质文化遗产调查，应当报经省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门批准；调查在

两个以上省、自治区、直辖市行政区域进行的，应当报经国务院文化主管部门批准；调查结束后，应当向批准调查的文化主管部门提交调查报告和调查中取得的实物图片、资料复制件。

境外组织在中华人民共和国境内进行非物质文化遗产调查，应当与境内非物质文化遗产学术研究机构合作进行。

第十六条 进行非物质文化遗产调查，应当征得调查对象的同意，尊重其风俗习惯，不得损害其合法权益。

第十七条 对通过调查或者其他途径发现的濒临消失的非物质文化遗产项目，县级人民政府文化主管部门应当立即予以记录并收集有关实物，或者采取其他抢救性保存措施；对需要传承的，应当采取有效措施支持传承。

第三章 非物质文化遗产代表性项目名录

第十八条 国务院建立国家级非物质文化遗产代表性项目名录，将体现中华民族优秀传统文化，具有重大历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产项目列入名录予以保护。

省、自治区、直辖市人民政府建立地方非物质文化遗产代表性项目名录，将本行政区域内体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产项目列入名录予以保护。

第十九条 省、自治区、直辖市人民政府可以从本省、自治区、直辖市非物质文化遗产代表性项目名录中向国务院文化主管部门推荐列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录的项目。推荐时应当提交下列材料：

（一）项目介绍，包括项目的名称、历史、现状和价值；

（二）传承情况介绍，包括传承范围、传承谱系、传承人的技艺水平、传承活动的社会影响；

（三）保护要求，包括保护应当达到的目标和应当采取的措施、步骤、管理制度；

（四）有助于说明项目的视听资料等材料。

第二十条 公民、法人和其他组织认为某项非物质文化遗产体现中华民族优秀传统文化，具有重大历史、文学、艺术、科学价值的，可以向省、自治区、直辖市人民政府或者国务院文化主管部门提出列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录的建议。

第二十一条 相同的非物质文化遗产项目，其形式和内涵在两个以上地区均保持完整的，可以同时列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

第二十二条 国务院文化主管部门应当组织专家评审小组和专家评审委

员会，对推荐或者建议列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录的非物质文化遗产项目进行初评和审议。

初评意见应当经专家评审小组成员过半数通过。专家评审委员会对初评意见进行审议，提出审议意见。

评审工作应当遵循公开、公平、公正的原则。

第二十三条　国务院文化主管部门应当将拟列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录的项目予以公示，征求公众意见。公示时间不得少于二十日。

第二十四条　国务院文化主管部门根据专家评审委员会的审议意见和公示结果，拟订国家级非物质文化遗产代表性项目名录，报国务院批准、公布。

第二十五条　国务院文化主管部门应当组织制定保护规划，对国家级非物质文化遗产代表性项目予以保护。

省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门应当组织制定保护规划，对本级人民政府批准公布的地方非物质文化遗产代表性项目予以保护。

制定非物质文化遗产代表性项目保护规划，应当对濒临消失的非物质文化遗产代表性项目予以重点保护。

第二十六条　对非物质文化遗产代表性项目集中、特色鲜明、形式和内涵保持完整的特定区域，当地文化主管部门可以制定专项保护规划，报经本级人民政府批准后，实行区域性整体保护。确定对非物质文化遗产实行区域性整体保护，应当尊重当地居民的意愿，并保护属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所，避免遭受破坏。

实行区域性整体保护涉及非物质文化遗产集中地村镇或者街区空间规划的，应当由当地城乡规划主管部门依据相关法规制定专项保护规划。

第二十七条　国务院文化主管部门和省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门应当对非物质文化遗产代表性项目保护规划的实施情况进行监督检查；发现保护规划未能有效实施的，应当及时纠正、处理。

第四章　非物质文化遗产的传承与传播

第二十八条　国家鼓励和支持开展非物质文化遗产代表性项目的传承、传播。

第二十九条　国务院文化主管部门和省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门对本级人民政府批准公布的非物质文化遗产代表性项目，可以认定代表性传承人。

非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当符合下列条件：

（一）熟练掌握其传承的非物质文化遗产；

（二）在特定领域内具有代表性，并在一定区域内具有较大影响；

（三）积极开展传承活动。

认定非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人，应当参照执行本法有关非物质文化遗产代表性项目评审的规定，并将所认定的代表性传承人名单予以公布。

第三十条　县级以上人民政府文化主管部门根据需要，采取下列措施，支持非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播活动：

（一）提供必要的传承场所；

（二）提供必要的经费资助其开展授徒、传艺、交流等活动；

（三）支持其参与社会公益性活动；

（四）支持其开展传承、传播活动的其他措施。

第三十一条　非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当履行下列义务：

（一）开展传承活动，培养后继人才；

（二）妥善保存相关的实物、资料；

（三）配合文化主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查；

（四）参与非物质文化遗产公益性宣传。

非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人无正当理由不履行前款规定义务的，文化主管部门可以取消其代表性传承人资格，重新认定该项目的代表性传承人；丧失传承能力的，文化主管部门可以重新认定该项目的代表性传承人。

第三十二条　县级以上人民政府应当结合实际情况，采取有效措施，组织文化主管部门和其他有关部门宣传、展示非物质文化遗产代表性项目。

第三十三条　国家鼓励开展与非物质文化遗产有关的科学技术研究和非物质文化遗产保护、保存方法研究，鼓励开展非物质文化遗产的记录和非物质文化遗产代表性项目的整理、出版等活动。

第三十四条　学校应当按照国务院教育主管部门的规定，开展相关的非物质文化遗产教育。

新闻媒体应当开展非物质文化遗产代表性项目的宣传，普及非物质文化遗产知识。

第三十五条　图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构和非物质文化遗产学术研究机构、保护机构以及利用财政性资金举办的文艺表演团体、演出场所经营单位等，应当根据各自业务范围，开展非物质文化遗产的整理、研究、学术交流和非物质文化遗产代表性项目的宣传、展示。

第三十六条　国家鼓励和支持公民、法人和其他组织依法设立非物质文化遗产展示场所和传承场所，展示和传承非物质文化遗产代表性项目。

第三十七条　国家鼓励和支持发挥非物质文化遗产资源的特殊优势，在有效保护的基础上，合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务。

开发利用非物质文化遗产代表性项目的，应当支持代表性传承人开展传承活动，保护属于该项目组成部分的实物和场所。

县级以上地方人民政府应当对合理利用非物质文化遗产代表性项目的单位予以扶持。单位合理利用非物质文化遗产代表性项目的，依法享受国家规定的税收优惠。

第五章　法律责任

第三十八条　文化主管部门和其他有关部门的工作人员在非物质文化遗产保护、保存工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处分。

第三十九条　文化主管部门和其他有关部门的工作人员进行非物质文化遗产调查时侵犯调查对象风俗习惯，造成严重后果的，依法给予处分。

第四十条　违反本法规定，破坏属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。

第四十一条　境外组织违反本法第十五条规定的，由文化主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得及调查中取得的实物、资料；情节严重的，并处十万元以上五十万元以下的罚款。境外个人违反本法第十五条第一款规定的，由文化主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得及调查中取得的实物、资料；情节严重的，并处一万元以上五万元以下的罚款。

第四十二条　违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章　附则

第四十三条　建立地方非物质文化遗产代表性项目名录的办法，由省、自治区、直辖市参照本法有关规定制定。

第四十四条　使用非物质文化遗产涉及知识产权的，适用有关法律、行政法规的规定。对传统医药、传统工艺美术等的保护，其他法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

第四十五条　本法自2011年6月1日起施行。

国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》

国办发［2005］18号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

我国是一个历史悠久的文明古国，不仅有大量的物质文化遗产，而且有丰富的非物质文化遗产。党和国家历来重视文化遗产的保护，弘扬优秀传统文化，为此做了大量的工作并取得了显著成绩。但是，随着全球化趋势的增强，经济和社会的急剧变迁，我国非物质文化遗产的生存、保护和发展遇到很多新的情况和问题，面临着严峻形势。为贯彻落实党的十六大有关扶持对重要文化遗产和优秀民间艺术的保护工作的精神，履行我国加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的义务，经国务院同意，现就进一步加强我国非物质文化遗产保护工作，提出以下意见：

一、充分认识我国非物质文化遗产保护工作的重要性和紧迫性

非物质文化遗产是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。非物质文化遗产既是历史发展的见证，又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。我国各族人民在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的非物质文化遗产，是中华民族智慧与文明的结晶，是连结民族情感的纽带和维系国家统一的基础。保护和利用好我国非物质文化遗产，对落实科学发展观，实现经济社会的全面、协调、可持续发展，具有重要意义。

非物质文化遗产与物质文化遗产共同承载着人类社会的文明，是世界文化多样性的体现。我国非物质文化遗产所蕴含的中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识，是维护我国文化身份和文化主权的基本依据。加强非物质文化遗产保护，不仅是国家和民族发展的需要，也是国际社会文明对话和人类社会可持续发展的必然要求。

随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，我国的文化生态发生了巨大变化，非物质文化遗产受到越来越大的冲击。一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失，许多传统技艺濒临消亡，大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失境外，随意滥用、过度开发非物质文化遗产的现象时有发生。加强我国非物质文化遗产的保护已经刻不容缓。

二、非物质文化遗产保护工作的目标和方针

工作目标：通过全社会的努力，逐步建立起比较完备的、有中国特色的

非物质文化遗产保护制度，使我国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。

工作指导方针：保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展。正确处理保护和利用的关系，坚持非物质文化遗产保护的真实性和整体性，在有效保护的前提下合理利用，防止对非物质文化遗产的误解、歪曲或滥用。在科学认定的基础上，采取有力措施，使非物质文化遗产在全社会得到确认、尊重和弘扬。

工作原则：政府主导、社会参与，明确职责、形成合力；长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效。

三、建立名录体系，逐步形成有中国特色的非物质文化遗产保护制度

认真开展非物质文化遗产普查工作。要将普查摸底作为非物质文化遗产保护的基础性工作来抓，统一部署、有序进行。要在充分利用已有工作成果和研究成果的基础上，分地区、分类别制订普查工作方案，组织开展对非物质文化遗产的现状调查，全面了解和掌握各地各民族非物质文化遗产资源的种类、数量、分布状况、生存环境、保护现状及存在问题。要运用文字、录音、录像、数字化多媒体等各种方式，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录，建立档案和数据库。

建立非物质文化遗产代表名录体系。要通过制定评审标准并经过科学认定，建立国家级和省、市、县级非物质文化遗产代表作名录体系。国家级非物质文化遗产代表名录由国务院批准公布。省、市、县级非物质文化遗产代表作名录由同级政府批准公布，并报上一级政府备案。

加强非物质文化遗产的研究、认定、保存和传播。要组织各类文化单位、科研机构、大专院校及专家学者对非物质文化遗产的重大理论和实践问题进行研究，重视科研成果和现代技术的应用。组织力量对非物质文化遗产进行科学认定，鉴别真伪。经各级政府授权的有关单位可以征集非物质文化遗产实物、资料，并予以妥善保管。采取有效措施，防止珍贵的非物质文化遗产实物和资料流出境外。对非物质文化遗产的物质载体也要予以保护，对已被确定为文物的，要按照《中华人民共和国文物保护法》的相关规定执行。充分发挥各级图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构的作用，有条件的地方可设立专题博物馆或展示中心。

建立科学有效的非物质文化遗产传承机制。对列入各级名录的非物质文化遗产代表作，可采取命名、授予称号、表彰奖励、资助扶持等方式，鼓励代表作传承人（团体）进行传习活动。通过社会教育和学校教育，使非物质文化遗产代表作的传承后继有人。要加强非物质文化遗产知识产权的保护。

研究探索对传统文化生态保持较完整并具有特殊价值的村落或特定区域，进行动态整体性保护的方式。在传统文化特色鲜明、具有广泛群众基础的社区、乡村，开展创建民间传统文化之乡的活动。

四、加强领导，落实责任，建立协调有效的工作机制

要发挥政府的主导作用，建立协调有效的保护工作领导机制。由文化部牵头，建立中国非物质文化遗产保护工作部际联席会议制度，统一协调非物质文化遗产保护工作。文化行政部门与各相关部门要积极配合，形成合力。同时，广泛吸纳有关学术研究机构、大专院校、企事业单位、社会团体等各方面力量共同开展非物质文化遗产保护工作。充分发挥专家的作用，建立非物质文化遗产保护的专家咨询机制和检查监督制度。

地方各级政府要加强领导，将保护工作列入重要工作议程，纳入国民经济和社会发展整体规划，纳入文化发展纲要。加强非物质文化遗产的法律法规建设，及时研究制定有关政策措施。要制定非物质文化遗产保护规划，明确保护范围、保护措施和目标。中国民族民间文化保护工程是非物质文化遗产保护工作的重要组成部分，要根据其总体规划，有步骤、有重点地循序渐进，逐步实施，为创建中国特色的非物质文化遗产保护制度积累经验。

各级政府要不断加大非物质文化遗产保护工作的经费投入。通过政策引导等措施，鼓励个人、企业和社会团体对非物质文化遗产保护工作进行资助。要加强非物质文化遗产保护工作队伍建设。通过有计划的教育培训，提高现有人员的工作能力和业务水平；充分利用科研院所、高等院校的人才优势和科研优势，大力培养专门人才。

要充分发挥非物质文化遗产对广大未成年人进行传统文化教育和爱国主义教育的重要作用。各级图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构要积极开展对非物质文化遗产的传播和展示。教育部门和各级各类学校要逐步将优秀的、体现民族精神与民间特色的非物质文化遗产内容编入有关教材，开展教学活动。鼓励和支持新闻出版、广播电视、互联网等媒体对非物质文化遗产及其保护工作进行宣传展示，普及保护知识，培养保护意识，努力在全社会形成共识，营造保护非物质文化遗产的良好氛围。

二〇〇五年三月二十六日

国务院《关于加强文化遗产保护的通知》

国发［2005］42号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

我国是历史悠久的文明古国。在漫长的岁月中，中华民族创造了丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。党中央、国务院历来高度重视文化遗产保护工作，在全社会的共同努力下，我国文化遗产保护取得了明显成效。与此同时，也应清醒地看到，当前我国文化遗产保护面临着许多问题，形势严峻，不容乐观。为了进一步加强我国文化遗产保护，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动社会主义先进文化建设，国务院决定从2006年起，每年6月的第二个星期六为我国的“文化遗产日”。现就加强文化遗产保护有关问题通知如下。

一、充分认识保护文化遗产的重要性和紧迫性

文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物，包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹及代表性建筑等不可移动文物，历史上各时代的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料等可移动文物；以及在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出普遍价值的历史文化名城（街区、村镇）。非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。

我国文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力，体现着中华民族的生命力和创造力，是各民族智慧的结晶，也是全人类文明的瑰宝。保护文化遗产，保持民族文化的传承，是连结民族情感纽带、增进民族团结和维护国家统一及社会稳定的重要文化基础，也是维护世界文化多样性和创造性，促进人类共同发展的前提。加强文化遗产保护，是建设社会主义先进文化、贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求。

文化遗产是不可再生的珍贵资源。随着经济全球化趋势和现代化进程的加快，我国的文化生态正在发生巨大变化，文化遗产及其生存环境受到严重威胁。不少历史文化名城（街区、村镇）、古建筑、古遗址及风景名胜区整体风貌遭到破坏。文物非法交易、盗窃和盗掘古遗址、古墓葬以及走私文物的

违法犯罪活动在一些地区还没有得到有效遏制，大量珍贵文物流失境外。由于过度开发和不合理利用，许多重要文化遗产消亡或失传。在文化遗存相对丰富的少数民族聚居地区，由于人们生活环境和条件的变迁，民族或区域文化特色消失加快。因此，加强文化遗产保护刻不容缓。地方各级人民政府和有关部门要从对国家和历史负责的高度，从维护国家文化安全的高度，充分认识保护文化遗产的重要性，进一步增强责任感和紧迫感，切实做好文化遗产保护工作。

二、加强文化遗产保护的指导思想、基本方针和总体目标

（一）指导思想：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻和落实科学发展观，加大文化遗产保护力度，构建科学有效的文化遗产保护体系，提高全社会文化遗产保护意识，充分发挥文化遗产在传承中华文化，提高人民群众思想道德素质和科学文化素质，增强民族凝聚力，促进社会主义先进文化建设和构建社会主义和谐社会中的重要作用。

（二）基本方针：物质文化遗产保护要贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。非物质文化遗产保护要贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针。坚持保护文化遗产的真实性和完整性，坚持依法和科学保护，正确处理经济社会发展与文化遗产保护的关系，统筹规划、分类指导、突出重点、分步实施。

（三）总体目标：通过采取有效措施，文化遗产保护得到全面加强。到2010年，初步建立比较完备的文化遗产保护制度，文化遗产保护状况得到明显改善。到2015年，基本形成较为完善的文化遗产保护体系，具有历史、文化和科学价值的文化遗产得到全面有效保护；保护文化遗产深入人心，成为全社会的自觉行动。

三、着力解决物质文化遗产保护面临的突出问题

（一）切实做好文物调查研究和不可移动文物保护规划的制定实施工作。加强文物资源调查研究，并依法登记、建档。在认真摸清底数的基础上，分类制定文物保护规划，认真组织实施。国务院文物行政部门要统筹安排世界文化遗产、全国重点文物保护单位保护规划的编制工作，省级人民政府具体组织编制，报国务院文物行政部门审查批准后公布实施。国务院文物行政部门要对规划实施情况进行跟踪监测，检查落实。要及时依法划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带，设立必要的保护管理机构，明确保护责任主体，建立健全保护管理制度。其他不可移动文物也要依据《文物保护法》的规定制定保护规划，落实保护措施。坚决避免和纠正过度开发利用文化遗产，特别是将文物作为或变相作为企业资产经营的违法行为。

（二）改进和完善重大建设工程中的文物保护工作。严格执行重大建设工程项目审批、核准和备案制度。凡涉及文物保护事项的基本建设项目，必须依法在项目批准前征求文物行政部门的意见，在进行必要的考古勘探、发掘并落实文物保护措施以后方可实施。基本建设项目中的考古发掘要充分考虑文物保护工作的实际需要，加强统一管理，落实审批和监督责任。

（三）切实抓好重点文物维修工程。统筹规划、集中资金，实施一批文物保护重点工程，排除重大文物险情，加强对重要濒危文物的保护。实施保护工程必须确保文物的真实性，坚决禁止借保护文物之名行造假古董之实。要对文物“复建”进行严格限制，把有限的人力、物力切实用到对重要文物特别是重大濒危文物的保护项目上。严格工程管理，落实文物保护工程队伍资质制度，完善从业人员管理制度，建立健全各类文物保护技术规范，确保工程质量。

（四）加强历史文化名城（街区、村镇）保护。进一步完善历史文化名城（街区、村镇）的申报、评审工作。已确定为历史文化名城（街区、村镇）的，地方人民政府要认真制定保护规划，并严格执行。在城镇化过程中，要切实保护好历史文化环境，把保护优秀的乡土建筑等文化遗产作为城镇化发展战略的重要内容，把历史名城（街区、村镇）保护规划纳入城乡规划。相关重大建设项目，必须建立公示制度，广泛征求社会各界意见。国务院有关部门要对历史文化名城（街区、村镇）的保护状况和规划实施情况进行跟踪监测，及时解决有关问题；历史文化名城（街区、村镇）的布局、环境、历史风貌等遭到严重破坏的，应当依法取消其称号，并追究有关人员的责任。

（五）提高馆藏文物保护和展示水平。高度重视博物馆建设，加强对藏品的登记、建档和安全管理，落实藏品丢失、损毁追究责任制。实施馆藏文物信息化和保存环境达标建设，加大馆藏文物科技保护力度。提高陈列展览质量和水平，充分发挥馆藏文物的教育作用。加强博物馆专业人员培养，提高博物馆队伍素质。坚持向未成年人等特殊社会群体减、免费开放，不断提高服务质量和水平。

（六）清理整顿文物流通市场。加强对文物市场的调控和监督管理，依法严格把握文物流通市场准入条件，规范文物经营和民间文物收藏行为，确保文物市场健康发展。依法加强文物商店销售文物、文物拍卖企业拍卖文物的审核备案工作。坚决取缔非法文物市场，严厉打击盗窃、盗掘、走私、倒卖文物等违法犯罪活动。严格执行文物出入境审核、监管制度，加强鉴定机构队伍建设，严防珍贵文物流失。加强国际合作，对非法流失境外的文物要坚决依法追索。

四、积极推进非物质文化遗产保护

（一）开展非物质文化遗产普查工作。各地区要进一步做好非物质文化遗产的普查、认定和登记工作，全面了解和掌握非物质文化遗产资源的种类、数量、分布状况、生存环境、保护现状及存在的问题，及时向社会公布普查结果。3 年内全国基本完成普查工作。

（二）制定非物质文化遗产保护规划。在科学论证的基础上，抓紧制定国家和地区非物质文化遗产保护规划，明确保护范围，提出长远目标和近期工作任务。

（三）抢救珍贵非物质文化遗产。采取有效措施，抓紧征集具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产实物和资料，完善征集和保管制度。有条件的地方可以建立非物质文化遗产资料库、博物馆或展示中心。

（四）建立非物质文化遗产名录体系。进一步完善评审标准，严格评审工作，逐步建立国家和省、市、县非物质文化遗产名录体系。对列入非物质文化遗产名录的项目，要制订科学的保护计划，明确有关保护的责任主体，进行有效保护。对列入非物质文化遗产名录的代表性传人，要有计划地提供资助，鼓励和支持其开展传习活动，确保优秀非物质文化遗产的传承。

（五）加强少数民族文化遗产和文化生态区的保护。重点扶持少数民族地区的非物质文化遗产保护工作。对文化遗产丰富且传统文化生态保持较完整的区域，要有计划地进行动态的整体性保护。对确属濒危的少数民族文化遗产和文化生态区，要尽快列入保护名录，落实保护措施，抓紧进行抢救和保护。

五、明确责任，切实加强对文化遗产保护工作的领导

（一）加强领导，落实责任。地方各级人民政府和有关部门要将文化遗产保护列入重要议事日程，并纳入经济和社会发展计划以及城乡规划。要建立健全文化遗产保护责任制度和责任追究制度。成立国家文化遗产保护领导小组，定期研究文化遗产保护工作的重大问题，统一协调文化遗产保护工作。地方各级人民政府也要建立相应的文化遗产保护协调机构。要建立文化遗产保护定期通报制度、专家咨询制度以及公众和舆论监督机制，推进文化遗产保护工作的科学化、民主化。要充分发挥有关学术机构、大专院校、企事业单位、社会团体等各方面的作用，共同开展文化遗产保护工作。

（二）加快文化遗产保护法制建设，加大执法力度。加强文化遗产保护法律、法规建设，推进文化遗产保护的法制化、制度化和规范化。积极推动《非物质文化遗产保护法》、《历史文化名城和历史文化街区、村镇保护条例》等法律、行政法规的立法进程，争取早日出台。抓紧制定和起草与《文物保

护法》相配套的部门规章和地方性法规。抓紧研究制定保护文化遗产知识产权的有关规定。要严格依照保护文化遗产的法律、行政法规办事，任何单位或个人都不得作出与法律、行政法规相抵触的决定；各级文物行政部门等行政执法机关有权依法抵制和制止违反有关法律、行政法规的决定和行为。严厉打击破坏文化遗产的各类违法犯罪行为，重点追究因决策失误、玩忽职守，造成文化遗产破坏、被盗或流失的责任人的法律责任。充实文化遗产保护执法力量，加大执法力度，做到执法必严，违法必究。因执法不力造成文化遗产受到破坏的，要追究有关执法机关和有关责任人的责任。

（三）安排专项资金，加强专业人才队伍建设。各级人民政府要将文化遗产保护经费纳入本级财政预算，保障重点文化遗产经费投入。抓紧制定和完善有关社会捐赠和赞助的政策措施，调动社会团体、企业和个人参与文化遗产保护的积极性。加强文化遗产保护管理机构和专业队伍建设，大力培养文化遗产保护和管理所需的各类专门人才。加强文化遗产保护科技的研究、运用和推广工作，努力提高文化遗产保护工作水平。

（四）加大宣传力度，营造保护文化遗产的良好氛围。认真举办“文化遗产日”系列活动，提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，增强全社会的文化遗产保护意识。各级各类文化遗产保护机构要经常举办展示、论坛、讲座等活动，使公众更多地了解文化遗产的丰富内涵。教育部门要将优秀文化遗产内容和文化遗产保护知识纳入教学计划，编入教材，组织参观学习活动，激发青少年热爱祖国优秀传统文化的热情。各类新闻媒体要通过开设专题、专栏等方式，介绍文化遗产和保护知识，大力宣传保护文化遗产的先进典型，及时曝光破坏文化遗产的违法行为及事件，发挥舆论监督作用，在全社会形成保护文化遗产的良好氛围。

与此同时，国务院有关部门也要切实研究解决自然遗产保护中存在的问题，加强自然遗产保护工作。

二〇〇五年十二月二十二日

联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》

联合国教育、科学及文化组织（以下简称教科文组织）大会于2003年9月29日至10月17日在巴黎举行的第32届会议。

参照现有的国际人权文书，尤其是1948年的《世界人权宣言》以及1966年的《经济、社会、文化权利国际公约》和《公民权利和政治权利国际公约》；

考虑到1989年的《保护民间创作建议案》、2001年的教科文组织《世界文化多样性宣言》和2002年第三次文化部长圆桌会议通过的《伊斯坦布尔宣言》强调非物质文化遗产的重要性，它是文化多样性的熔炉，又是可持续发展的保证；

考虑到非物质文化遗产与物质文化遗产和自然遗产之间的内在相互依存关系，承认全球化和社会转型进程在为各群体之间开展新的对话创造条件的同时，也与不容忍现象一样，使非物质文化遗产面临损坏、消失和破坏的严重威胁，在缺乏保护资源的情况下，这种威胁尤为严重；

意识到保护人类非物质文化遗产是普遍的意愿和共同关心的事项；

承认各社区，尤其是原住居民、各群体，有时是个人，在非物质文化遗产的生产、保护、延续和再创造方面发挥着重要作用，从而为丰富文化多样性和人类的创造性作出贡献；

注意到教科文组织在制定保护文化遗产的准则性文件，尤其是1972年的《保护世界文化和自然遗产公约》方面所做的具有深远意义的工作；

还注意到迄今尚无有约束力的保护非物质文化遗产的多边文件；

考虑到国际上现有的关于文化遗产和自然遗产的协定、建议书和决议需要有非物质文化遗产方面的新规定有效地予以充实和补充；

考虑到必须提高人们，尤其是年轻一代对非物质文化遗产及其保护的重要意义的认识；

考虑到国际社会应当本着互助合作的精神与本公约缔约国一起为保护此类遗产作出贡献；

忆及教科文组织有关非物质文化遗产的各项计划，尤其是“宣布人类口头遗产和非物质遗产代表作”计划；

认为非物质文化遗产是密切人与人之间的关系以及他们之间进行交流和了解的要素，它的作用是不可估量的；

于2003年10月17日通过本公约。

第一章 总则

第一条 本公约的宗旨

本公约的宗旨如下：

（一）保护非物质文化遗产；

（二）尊重有关社区群体和个人的非物质文化遗产；

（三）在地方、国家和国际一级提高对非物质文化遗产及其相互欣赏的重要性的意识；

（四）开展国际合作及提供国际援助。

第二条 定义

在本公约中：

（一）“非物质文化遗产”指被各社区群体、团体，有时为个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。在本公约中，只考虑符合现有的国际人权文件，各社区、群体和个人之间相互尊重的需要和顺应可持续发展的非物质文化遗产。

（二）按上述第1段的定义，“非物质文化遗产”包括以下方面：

1. 口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；

2. 表演艺术；

3. 社会实践、礼仪、节庆活动；

4. 有关自然界和宇宙的知识和实践；

5. 传统手工艺。

（三）“保护”指确保非物质文化遗产生命力的各种措施，包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承（特别是通过正规和非正规教育）和振兴。

（四）“缔约国”指受本公约约束且本公约在它们之间也通用的国家。

（五）本公约经必要修改对根据第33条所述之条件成为其缔约方之领土也适用。在此意义上，“缔约国”亦指这些领土。

第三条 与其他国际文书的关系

本公约的任何条款均不得解释为：

（一）改变与任一非物质文化遗产直接相关的1972年《保护世界文化和

自然遗产公约》项下的世界遗产的地位或降低其受保护的程度；

（二）影响缔约国从其作为缔约方的任何有关知识产权或使用生物和生态资源的国际文书所获得的权利和所负有的义务。

第二章 公约的有关机关

第四条 缔约国大会

一、兹建立缔约国大会，下称“大会”。大会为本公约的最高权力机关。

二、大会每两年举行一次常会。如若它作出此类决定或政府间保护非物质文化遗产委员会或至少三分之一的缔约国提出要求，可举行特别会议。

三、大会应通过自己的议事规则。

第五条 政府间保护非物质文化遗产委员会

一、兹在教科文组织内设立政府间保护非物质文化遗产委员会，下称“委员会”。在本公约依照第34条的规定生效之后，委员会由参加大会之缔约国选出的18个缔约国的代表组成。

二、在本公约缔约国的数目达到50个之后，委员会委员国的数目将增至24个。

第六条 委员会委员国的选举和任期

一、委员会委员国的选举应符合公平的地理分配和轮换原则。

二、委员会委员国由本公约缔约国大会选出，任期四年。

三、但第一次选举当选的半数委员会委员国的任期为两年。这些国家在第一次选举后抽签指定。

四、大会每两年对半数委员会委员国进行换届。

五、大会还应选出填补空缺席位所需的委员会委员国。

六、委员会委员国不得连选连任两届。

七、委员会委员国应选派在非物质文化遗产各领域有造诣的人士为其代表。

第七条 委员会的职能

在不妨碍本公约赋予委员会的其他职权的情况下，其职能如下：

（一）宣传公约的目标，鼓励并监督其实施情况；

（二）就好的做法和保护非物质文化遗产的措施提出建议；

（三）按照第25条的规定，拟订利用基金资金的计划并提交大会批准；

（四）按照第25条的规定，努力寻求增加其资金的方式方法，并为此采取必要的措施；

（五）拟订实施公约的业务指南并提交大会批准；

（六）根据第29条的规定，审议缔约国的报告并将报告综述提交大会；

（七）根据委员会制定的、大会批准的客观遴选标准，审议缔约国提出的申请并就以下事项作出决定：

1. 列入第16、第17和第18条述及的名录和提名；

2. 按照第22条的规定提供国际援助。

第八条　委员会的工作方法

一、委员会对大会负责。它向大会报告自己的所有活动和决定。

二、委员会以其委员的三分之二多数通过自己的议事规则。

三、委员会可设立其认为执行任务所需的临时特发咨询机构。

四、委员会可邀请在非物质文化遗产各领域确有专长的任何公营或私营机构以及任何自然人参加会议，就任何具体的问题向其请教。

第九条　咨询组织的认证

一、委员会应建议大会认证在非物质文化遗产领域确有专长的非政府组织具有向委员会提供咨询意见的能力。

二、委员会还应向大会就此认证的标准和方式提出建议。

第十条　秘书处

一、委员会由教科文组织秘书处协助。

二、秘书处起草大会和委员会文件及其会议的议程草案和确保其决定的执行。

第三章　在国家一级保护非物质文化遗产

第十一条　缔约国的作用

各缔约国应该：

（一）采取必要措施确保其领土上的非物质文化遗产受到保护；

（二）在第2条第3段提及的保护措施内，由各社区群体和有关非政府组织参与，确认和确定其领土上的各种非物质文化遗产。

第十二条　清单

一、为了使其领土上的非物质文化遗产得到确认以便加以保护，各缔约国应根据自己的国情拟订一份或数份关于这类遗产的清单，并应定期加以更新。

二、各缔约国在按第29条的规定定期向委员会提交报告时，应提供有关这些清单的情况。

第十三条　其他保护措施

为了确保其领土上的非物质文化遗产得到保护、弘扬和展示，各缔约国

应努力做到：

（一）制定一项总的政策，使非物质文化遗产在社会中发挥应有的作用，并将这种遗产的保护纳入规划工作；

（二）指定或建立一个或数个主管保护其领土上的非物质文化遗产的机构；

（三）鼓励开展有效保护非物质文化遗产，特别是濒危非物质文化遗产的科学、技术和艺术研究以及方法研究；

（四）采取适当的法律、技术、行政和财政措施，以便：

1. 促进建立或加强培训管理非物质文化遗产的机构以及通过为这种遗产提供活动和表现的场所和空间，促进这种遗产的承传；

2. 确保对非物质文化遗产的享用，同时对享用这种遗产的特殊方面的习俗做法予以尊重；

3. 建立非物质文化遗产文献机构并创造条件促进对它的利用。

第十四条 教育、宣传和能力培养

各缔约国应竭力采取种种必要的手段，以便：

（一）使非物质文化遗产在社会中得到确认、尊重和弘扬，主要通过：

1. 向公众尤其是向青年进行宣传和传播信息的教育计划；

2. 有关群体和团体的具体的教育和培训计划；

3. 保护非物质文化遗产尤其是管理和科研方面的能力培养活动；

4. 非正规的知识传播手段。

（二）不断向公众宣传对这种遗产造成的威胁以及根据本公约所开展的活动；

（三）促进保护表现非物质文化遗产所需的自然场所和纪念地点的教育。

第十五条 社区、群体和个人的参与

缔约国在开展保护非物质文化遗产活动时，应努力确保创造、延续和传承这种遗产的社区、群体有时是个人的最大限度的参与，并吸收他们积极地参与有关的管理。

第四章 在国际一级保护非物质文化遗产

第十六条 人类非物质文化遗产代表作名录

一、为了扩大非物质文化遗产的影响，提高对其重要意义的认识和从尊重文化多样性的角度促进对话，委员会应根据有关缔约国的提名编辑、更新和公布人类非物质文化遗产代表作名录。

二、委员会拟订有关编辑、更新和公布此代表作名录的标准并提交大会

批准。

第十七条　急需保护的非物质文化遗产名录

一、为了采取适当的保护措施，委员会编辑、更新和公布急需保护的非物质文化遗产名录，并根据有关缔约国的要求将此类遗产列入该名录。

二、委员会拟订有关编辑、更新和公布此名录的标准并提交大会批准。

三、委员会在极其紧急的情况（其具体标准由大会根据委员会的建议加以批准）下，可与有关缔约国协商将有关的遗产列入第1段所提之名录。

第十八条　保护非物质文化遗产的计划、项目和活动

一、在缔约国提名的基础上，委员会根据其制定的、大会批准的标准，兼顾发展中国家的特殊需要，定期遴选并宣传其认为最能体现本公约原则和目标的国家、分地区或地区保护非物质文化遗产的计划、项目和活动。

二、为此，委员会接受、审议和批准缔约国提交的关于要求国际援助拟订此类提名的申请。

三、委员会按照它确定的方式，配合这些计划、项目和活动的实施，随时推广有关经验。

第五章　国际合作与援助

第十九条　合作

一、在本公约中，国际合作主要是交流信息和经验，采取共同的行动，以及建立援助缔约国保护非物质文化遗产工作的机制。

二、在不违背国家法律规定及其习惯法和习俗的情况下，缔约国承认保护非物质文化遗产符合人类的整体利益，保证为此目的在双边、分地区、地区和国际各级开展合作。

第二十条　国际援助的目的

可为如下目的提供国际援助：

（一）保护列入《急需保护的非物质文化遗产名录》的遗产；

（二）按照第11和第12条的精神编制清单；

（三）支持在国家、分地区和地区开展的保护非物质文化遗产的计划、项目和活动；

（四）委员会认为必要的其他一切目的。

第二十一条　国际援助的形式

第7条的业务指南和第24条所指的协定对委员会向缔约国提供援助作了规定，可采取的形式如下：

（一）对保护这种遗产的各个方面进行研究；

（二）提供专家和专业人员；

（三）培训各类所需人员；

（四）制定准则性措施或其他措施；

（五）基础设施的建立和营运；

（六）提供设备和技能；

（七）其他财政和技术援助形式，包括在必要时提供低息贷款和捐助。

第二十二条　国际援助的条件

一、委员会确定审议国际援助申请的程序和具体规定申请的内容，包括打算采取的措施、必须开展的工作及预计的费用。

二、如遇紧急情况，委员会应对有关援助申请优先审议。

三、委员会在作出决定之前，应进行其认为必要的研究和咨询。

第二十三条　国际援助的申请

一、各缔约国可向委员会递交国际援助的申请，保护在其领土上的非物质文化遗产。

二、此类申请亦可由两个或数个缔约国共同提出。

三、申请应包含第 22 条第 1 段规定的所有资料和所有必要的文件。

第二十四条　受援缔约国的任务

一、根据本公约的规定，国际援助应依据受援缔约国与委员会之间签署的协定来提供。

二、受援缔约国通常应在自己力所能及的范围内分担国际所援助的保护措施的费用。

三、受援缔约国应向委员会报告关于使用所提供的保护非物质文化遗产援助的情况。

第六章　非物质文化遗产基金

第二十五条　基金的性质和资金来源

一、兹建立一项“保护非物质文化遗产基金”，下称“基金”。

二、根据教科文组织《财务条例》的规定，此项基金为信托基金。

三、基金的资金来源包括：

（一）缔约国的纳款；

（二）教科文组织大会为此所拨的资金；

（三）以下各方可能提供的捐款、赠款或遗赠。

1. 其他国家；

2. 联合国系统各组织和各署（特别是联合国开发计划署）以及其他国际

组织；

3. 公营或私营机构或个人。

（四）基金的资金所得的利息。

（五）为本基金募集的资金和开展活动之所得。

（六）委员会制定的基金条例所许可的所有其他资金。

四、委员会对资金的使用视大会的方针来决定。

五、委员会可接受用于某些项目的一般或特定目的的捐款及其他形式的援助，只要这些项目已获委员会的批准。

六、对基金的捐款不得附带任何与本公约所追求之目标不相符的政治、经济或其他条件。

第二十六条　缔约国对基金的纳款

一、在不妨碍任何自愿补充捐款的情况下，本公约缔约国至少每两年向基金纳一次款，其金额由大会根据适用于所有国家的统一的纳款额百分比加以确定。缔约国大会关于此问题的决定由出席会议并参加表决，但未作本条第2段中所述声明的缔约国的多数通过。在任何情况下，此纳款都不得超过缔约国对教科文组织正常预算纳款的百分之一。

二、但是，本公约第32条或第33条中所指的任何国家均可在交存批准书、接受书、核准书或加入书时声明不受本条第1段规定的约束。

三、已作本条第2段所述声明的本公约缔约国应努力通知联合国教育、科学及文化组织总干事收回所作声明。但是，收回声明之举不得影响该国在紧接着的下一届大会开幕之日前应缴的纳款。

四、为使委员会能够有效地规划其工作，已作本条第2段所述声明的本公约缔约国至少应每两年定期纳一次款，纳款额应尽可能接近它们按本条第1段规定应交的数额。

五、凡拖欠当年和前一日历年的义务纳款或自愿捐款的本公约缔约国不能当选为委员会委员，但此项规定不适用于第一次选举。已当选为委员会委员的缔约国的任期应在本公约第6条规定的选举之时终止。

第二十七条　基金的自愿补充捐款

除了第26条所规定的纳款，希望提供自愿捐款的缔约国应及时通知委员会以使其能对相应的活动作出规划。

第二十八条　国际筹资运动

缔约国应尽力支持在教科文组织领导下为该基金发起的国际筹资运动。

第七章 报告

第二十九条 缔约国的报告

缔约国应按照委员会确定的方式和周期向其报告它们为实施本公约而通过的法律、规章条例或采取的其他措施的情况。

第三十条 委员会的报告

一、委员会应在其开展的活动和第29条提及的缔约国报告的基础上，向每届大会提交报告。

二、该报告应提交教科文组织大会。

第八章 过渡条款

第三十一条 与宣布人类口头和非物质遗产代表作的关系

一、委员会应把在本公约生效前宣布为“人类口头和非物质遗产代表作”的遗产纳入人类非物质文化遗产代表作名录。

二、把这些遗产纳入人类非物质文化遗产代表作名录绝不是预设按第16条第2段将确定的今后列入遗产的标准。

三、在本公约生效后，将不再宣布其他任何人类口头和非物质遗产代表作。

第九章 最后条款

第三十二条 批准、接受或核准

一、本公约须由教科文组织会员国根据各自的宪法程序予以批准、接受或核准。

二、批准书、接受书或核准书应交存教科文组织总干事。

第三十三条 加入

一、所有非教科文组织会员国的国家，经本组织大会邀请，均可加入本公约。

二、没有完全独立，但根据联合国大会第1514（XV）号决议被联合国承认为充分享有内部自治，并且有权处理本公约范围内的事宜，包括有权就这些事宜签署协议的地区也可加入本公约。

三、加入书应交存教科文组织总干事。

第三十四条 生效

本公约在第三十份批准书、接受书、核准书或加入书交存之日起的三个月后生效，但只涉及在该日或该日之前交存批准书、接受书、核准书或加入

书的国家。对其他缔约国来说，本公约则在这些国家的批准书、接受书、核准书或加入书交存之日起的三个月之后生效。

第三十五条　联邦制或非统一立宪制

对实行联邦制或非统一立宪制的缔约国实行下述规定：

（一）在联邦或中央立法机构的法律管辖下实施本公约各项条款的国家的联邦或中央政府的义务与非联邦国家的缔约国的义务相同；

（二）在构成联邦，但无须按照联邦立宪制采取立法手段的各个州、成员国、省或行政区的法律管辖下实施本公约的各项条款时，联邦政府应将这些条款连同其建议一并通知各个州、成员国、省或行政区的主管当局。

第三十六条　退出

一、各缔约国均可宣布退出本公约。

二、退约应以书面退约书的形式通知教科文组织总干事。

三、退约在接到退约书十二个月之后生效。在退约生效日之前不得影响退约国承担的财政义务。

第三十七条　保管人的职责

教科文组织总干事作为本公约的保管人，应将第32条和第33条规定交存的所有批准书、接受书、核准书或加入书和第36条规定的退约书的情况通告本组织各会员国、第33条提到的非本组织会员国的国家和联合国。

第三十八条　修订

一、任何缔约国均可书面通知总干事，对本公约提出修订建议。总干事应将此通知转发给所有缔约国。如在通知发出之日起六个月之内，至少有一半的缔约国回复赞成此要求，总干事应将此建议提交下一届大会讨论，决定是否通过。

二、对本公约的修订须经出席并参加表决的缔约国三分之二多数票通过。

三、对本公约的修订一旦通过，应提交缔约国批准、接受、赞同或加入。

四、对于那些已批准、接受、核准或加入修订的缔约国来说，本公约的修订在三分之二的缔约国交存本条第3段所提及的文书之日起三个月之后生效。此后，对任何批准、接受、核准或加入修订的缔约国来说，在其交存批准书、接受书、核准书或加入书之日起三个月之后，本公约的修订即生效。

五、第3和第4段所确定的程序对有关委员会委员国数目的第5条的修订不适用。此类修订一经通过即生效。

六、在修订依照本条第4段的规定生效之后成为本公约缔约国的国家如无表示异议，应：

（一）被视为修订的本公约的缔约方；

（二）但在与不受这些修订约束的任何缔约国的关系中，仍被视为未经修订之公约的缔约方。

第三十九条 有效文本

本公约用英文、阿拉伯文、中文、西班牙文、法文和俄文拟定，六种文本具有同等效力。

第四十条 备案

根据《联合国宪章》第102条的规定，本公约应按教科文组织总干事的要求交联合国秘书处备案。

2008 年联合国教科文组织公布的《人类非物质文化遗产代表作名录》

联合国教科文组织 2008 年 11 月 4 日宣布正式设立《人类非物质文化遗产代表作名录》，名录中收录了教科文组织于 2001 年、2003 年和 2005 年宣布的 90 项“人类口头与非物质文化遗产代表作”。

加利弗那语言、舞蹈和音乐（2001 年）
Language, dance and music of the Garifuna
地区：拉丁美洲
国别：伯利兹；洪都拉斯、尼加拉瓜支持
类别：口头传统

热莱德口头遗产（2001 年）
The Oral heritage of Gelede
地区：非洲
国别：贝宁；尼日利亚、多哥支持
类别：礼仪与节庆活动

奥鲁罗狂欢节（2001 年）
The Carnival of Oruro
地区：拉丁美洲
国别：玻利维亚
类别：礼仪与节庆活动

昆曲（2001 年）
Kun Qu opera
地区：亚太
国别：中国
类别：表演艺术

宫廷宗庙祭祀礼乐（2001 年）
Royal Ancestral Rite and Ritual Music in Jongmyo Shrine
地区：亚太
国别：韩国
类别：礼仪与节庆活动

塔格巴纳的横吹喇叭音乐及文化空间（2001 年）
The Gbofe of Afounkaha, the music of the transverse trumpets of the Tagbana community
地区：非洲
国别：科特迪瓦
类别：传统音乐

梅拉镇孔果圣灵兄弟会文化空间（2001 年）
The Cultural space of the Brotherhood of the Holy Spirit of the Congos of Villa Mella
地区：拉丁美洲
国别：多米尼加共和国
类别：文化空间

埃尔切神秘剧（2001 年）
The Mystery play of Elche
地区：欧洲
国别：西班牙
类别：礼仪与节庆活动

格鲁吉亚复调演唱（2001 年）
Georgian polyphonic singing
地区：欧洲
国别：格鲁吉亚
类别：传统音乐

巴拉文化空间（2001 年）
Cultural space of Sosso-Bala
地区：非洲
国别：几内亚
类别：传统音乐；文化空间

鸠提耶耽梵剧（2001 年）
Kutiyattam, Sanskrit theatre
地区：亚太
国别：印度
类别：表演艺术

西西里木偶剧（2001 年）
Opera dei Pupi, Sicilian puppet theatre
地区：欧洲
国别：意大利
类别：表演艺术

能乐（2001 年）
Nôgaku theatre
地区：亚太
国别：日本
类别：表演艺术

立陶宛十字架雕刻及其象征（2001 年）
Cross-crafting and its symbolism in Lithuania
地区：欧洲
国别：立陶宛、拉脱维亚
类别：传统知识技艺

吉马·埃尔弗纳广场的文化空间（2001 年）
The Cultural space of Jemaa el-Fna Square
地区：非洲
国别：摩洛哥
类别：文化空间

伊夫高族群的哈德哈德圣歌（2001）
The Hudhud chants of the ifugao
地区：亚太
国别：菲律宾
类别：口头传统

塞梅斯基文化空间与口头文化（2001 年）
The Cultural space and oral culture of the Semeiskie
地区：欧洲
国别：俄罗斯
类别：文化空间

博逊地区的文化空间（2001 年）
The Cultural space of the Boysun District
地区：亚太
国别：乌兹别克斯坦
类别：文化空间

扎巴拉人的口头遗产与文化活动（2001 年）
The Oral heritage and cultural manifestations of the Záp ara people
地区：拉丁美洲
国别：厄瓜多尔、秘鲁
类别：口头传统；传统知识技艺

阿塞拜疆木卡姆（2003 年）
Azerbaijani Mugham
地区：欧洲
国别：阿塞拜疆
类别：传统音乐

班什狂欢节（2003 年）
The Carnival of Binche
地区：欧洲
国别：比利时
类别：礼仪与节庆活动

安第斯卡拉瓦亚世界观（2003 年）
The Andean cosmovision of the Kallawaya
地区：拉丁美洲
国别：玻利维亚
类别：传统知识技艺

瓦雅皮人的口头和图画表达形式（2003 年）
The Oral and graphic expressions of the Wajapi
地区：拉丁美洲
国别：巴西
类别：口头传统；传统知识技艺

柬埔寨皇家芭蕾（2003 年）
The Royal ballet of Cambodia
地区：亚太
国别：柬埔寨
类别：表演艺术

中非阿卡俾格米人的口头传统（2003 年）
The Polyphonic singing of the Aka Pygmies of Central Africa
地区：非洲
国别：中非共和国
类别：口头传统；传统音乐

古琴艺术（2003 年）
The Guqin and its music
地区：亚太
国别：中国
类别：传统音乐

巴兰基亚狂欢节（2003 年）
The Carnival of Barranquilla
地区：拉丁美洲
国别：哥伦比亚
类别：礼仪与节庆活动

板索里史诗说唱（2003 年）
Pansori epic chant
地区：亚太
国别：韩国
类别：表演艺术

奥连特兄弟会的法国鼓乐（2003 年）
La Tumba Francesa, Music of the Oriente Brotherhood
地区：拉丁美洲
国别：古巴
类别：表演艺术

黑拉里亚史诗（2003 年）
The Al-Sirah Al-Hilaliyyah epic
地区：非洲
国别：埃及
类别：口头传统

基努文化空间（2003 年）
The Kihnu cultural space
地区：欧洲
国别：爱沙尼亚
类别：文化空间

吠陀圣歌传统（2003 年）
The Tradition of Vedic chanting
地区：亚太
国别：印度
类别：口头传统；礼仪与节庆活动

哇扬皮影偶戏（2003 年）
The Wayang puppet theatre
地区：亚太
国别：印度尼西亚
类别：表演艺术

伊拉克木卡姆（2003 年）

The Iraqi Maqam

地区：阿拉伯地区

国别：伊拉克

类别：传统音乐

净琉璃文乐木偶戏（2003 年）

Ningyo Johruri Bunraku puppet theatre

地区：亚太

国别：日本

类别：表演艺术

吉尔吉斯史诗弹唱阿肯艺术（2003 年）

The Art of Akyns, Kyrgyz epic tellers

地区：亚太

国别：吉尔吉斯斯坦

类别：口头传统

扎菲曼尼里的木雕工艺（2003 年）

Woodcrafting knowledge of the Zafimaniry

地区：非洲

国别：马达加斯加

类别：传统知识技艺

土著亡灵节（2003 年）

The Indigenous festivity dedicated to the dead

地区：拉丁美洲

国别：墨西哥

类别：礼仪与节庆活动

马头琴传统音乐（2003 年）

The Traditional music of Morin Khuur

地区：亚太

国别：蒙古国

类别：传统音乐

拉卡拉卡——汤加说唱舞蹈（2003 年）

The Lakalaka, dances and sung speeches of Tonga

地区：亚太

国别：汤加

类别：表演艺术

美达说书艺术（2003 年）

The Arts of the Meddah, public storytellers

地区：欧洲

国别：土耳其

类别：口头传统

瓦努阿图沙画（2003 年）

Vanuatu sand drawings

地区：亚太

国别：瓦努阿图

类别：传统知识技艺

雅乐——越南宫廷音乐（2003 年）

Nha Nhac, Vietnamese Court music

地区：亚太

国别：越南

类别：传统音乐

萨那歌曲（2003 年）

The Songs of Sana'a

地区：阿拉伯地区

国别：也门

类别：传统音乐

波罗的海歌舞庆典（2003 年）

The Baltic song and dance celebrations

地区：欧洲

国别：爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛

类别：礼仪与节庆活动

摩尔镇的马隆人传统（2003 年）
The Maroon heritage of Moore Town
地区：拉丁美洲
国别：牙买加
类别：文化空间

沙士木卡姆音乐（2003 年）
Shashmaqom music
地区：亚太
国别：乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦
类别：传统音乐

阿尔巴尼亚民间低声部复调音乐（2005 年）
Albanian folk iso-polyphony
地区：欧洲
国别：阿尔巴尼亚
类别：传统音乐

阿尔及利亚古拉拉地区的阿赫里（2005 年）
The Ahellil of Gourara
地区：阿拉伯地区
国别：阿尔及利亚
类别：表演艺术

嘟嘟克及其音乐（2005 年）
The Duduk and its music
地区：欧洲
国别：亚美尼亚
类别：表演艺术

游吟歌师歌曲（2005 年）
Baul songs
地区：亚太
国别：孟加拉
类别：传统音乐

比利时、法国的巨人与龙游行仪式（2005 年）
Processional giants and dragons in Belgium and France
地区：欧洲
国别：比利时、法国
类别：礼仪与节庆活动

德拉迈茨的鼓乐面具舞（2005 年）
The Mask dance of the drums from Drametse
地区：亚太
国别：不丹
类别：表演艺术；礼仪与节庆活动

巴亥瑞康卡乌的圆圈桑巴舞（2005 年）
The Samba de Roda of the Recôncavo of Bahia
地区：拉丁美洲
国别：巴西
类别：表演艺术；礼仪与节庆活动

比斯萃萨的巴比——肖普鲁克地区古老的复调音乐、舞蹈和仪式习俗（2005 年）
The Bistritsa Babi, archaic polyphony, dances and ritual from the Shoplouk region
地区：欧洲
国别：保加利亚
类别：表演艺术；礼仪与节庆活动

斯贝克托姆——高棉皮影戏（2005 年）
Sbek Thom, Khmer shadow theater
地区：亚太
国别：柬埔寨
类别：表演艺术

新疆维吾尔木卡姆艺术（2005 年）

The Uyghur Muqam of Xinjiang

地区：亚太

国别：中国

类别：传统音乐

帕兰克－德－圣巴西里奥的文化空间（2005 年）

The Cultural space of Palenque de San Basilio

地区：拉丁美洲

国别：哥伦比亚

类别：文化空间

哥斯达黎加的牧牛传统和牛车（2005 年）

Oxherding and oxcart tradition in Costa Rica

地区：拉丁美洲

国别：哥斯达黎加

类别：传统知识技艺；礼仪与节庆活动

斯洛伐克新兵舞（2005 年）

Slovácko Verbuňk, recruit dances

地区：欧洲

国别：捷克

类别：表演艺术

库库鲁舞蹈戏剧（2005 年）

Cocolo dance drama tradition

地区：拉丁美洲

国别：多米尼加

类别：表演艺术

瑞宾瑙·艾基舞剧（2005 年）

Rabinal Achí, danse drama tradition

地区：拉丁美洲

国别：危地马拉

类别：表演艺术；礼仪与节庆活动

拉姆里拉——《罗摩衍那》的传统表演（2005 年）

Ramlila, the traditional performance of the Ramayana

地区：亚太

国别：印度

类别：表演艺术

印度尼西亚配剑（2005 年）

The Indonesian Kris

地区：亚太

国别：印度尼西亚

类别：传统手工艺

撒丁岛牧歌文化——多声部民歌（2005 年）

The Canto a tenore, Sardinian pastoral songs

地区：欧洲

国别：意大利

类别：口头传统

歌舞伎（2005 年）

Kabuki theatre

地区：亚太

国别：日本

类别：表演艺术

佩特拉和维地拉姆的贝都人文化空间（2005 年）

The Cultural space of the Bedu in Petra and Wadi Rum

地区：阿拉伯地区

国别：约旦

类别：口头传统；文化空间

维布扎治疗舞蹈仪式（2005 年）
The Vimbuza healing dance
地区：非洲
国别：马拉维
类别：礼仪与节庆活动

古勒·沃姆库鲁祭祀和舞蹈仪式（2005 年）
Gule Wamkulu
地区：非洲
国别：马拉维、莫桑比克、赞比亚
类别：礼仪与节庆活动

马克·扬戏剧（2005 年）
Mak Yong theater
地区：亚太
国别：马来西亚
类别：表演艺术

亚饶与戴高文化空间（2005 年）
The Cultural Space of the Yaaral and Degal
地区：非洲
国别：马里
类别：文化空间；礼仪与节庆活动

蒙古族长调民歌（2005 年）
Urtiin Duu, Mongolian traditional folk long song
地区：亚太
国别：蒙古、中国
类别：口头传统；传统音乐

坦坦地区的木赛姆牧民大会（2005 年）
The Moussem of Tan-Tan
地区：阿拉伯地区
国别：摩洛哥
类别：礼仪与节庆活动

朝比木琴音乐（2005 年）
Chopi Timbila
地区：非洲
国别：莫桑比克
类别：传统音乐

艾尔·圭根斯讽刺剧（2005 年）
El Güegüense
地区：拉丁美洲
国别：尼加拉瓜
类别：表演艺术

尼日利亚的艾法预言体系（2005 年）
Ifa divination system in Nigeria
地区：非洲
国别：尼日利亚
类别：礼仪与节庆活动

巴勒斯坦希卡耶说书（2005 年）
The Palestinian Hikaye
地区：阿拉伯地区
国别：巴勒斯坦
类别：口头传统

塔奎勒岛及其纺织工艺（2005 年）
Taquile and its textile art
地区：拉丁美洲
国别：秘鲁
类别：传统知识技艺

兰瑙湖玛冉瑙人的达冉根史诗唱述（2005 年）
Darangen epic of the Maranao people of Lake Lanao
地区：亚太
国别：菲律宾
类别：口头传统

江陵端午祭（2005 年）
The Gangneung Danoje festival
地区：亚太
国别：韩国
类别：礼仪与节庆活动

卡鲁斯仪式舞蹈（2005 年）
The Căluş ritual
地区：欧洲
国别：罗马尼亚
类别：表演艺术

欧隆克－雅库特英雄叙事诗（2005 年）
The Olonkho-Yakut heroic epos
地区：欧洲
国别：俄罗斯
类别：口头传统

坎科冉或曼丁成人礼（2005 年）
The Kankurang or Manding initiatory rite
地区：非洲
国别：塞内加尔、冈比亚
类别：礼仪与节庆活动

伏佳拉——牧羊人长笛及其音乐（2005 年）
Fujara Musical Instrument and its Music
地区：欧洲
国别：斯洛伐克
类别：传统音乐

帕特姆流行节日（2005 年）
The Patum, popular festivity of Berga
地区：欧洲
国别：西班牙
类别：礼仪与节庆活动

托钵僧舞蹈仪式（2005 年）
The Mevlevi Sema ceremony
地区：欧洲
国别：土耳其
类别：表演艺术；礼仪与节庆活动

乌干达树皮衣制作（2005 年）
Barkcloth making in Uganda
地区：非洲
国别：乌干达
类别：传统知识技艺

铜鼓文化空间（2005 年）
The Space of gong culture
地区：亚太
国别：越南
类别：传统音乐；文化空间

迈基石化妆舞会（2005 年）
The Makishi masquerade
地区：非洲
国别：赞比亚
类别：表演艺术；礼仪与节庆活动

姆班德或耶路撒勒玛舞（2005 年）
The Mbende Jerusarema dance
地区：非洲
国别：津巴布韦
类别：表演艺术；礼仪与节庆活动

2009年联合国教科文组织公布的《人类非物质文化遗产代表作名录》《急需保护的非物质文化遗产名录》及《最佳实践项目名册》

2009年9月30日，在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比，各国家和地区代表出席联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议。会议共审议并批准了76个项目列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，12个项目列入《急需保护的非物质文化遗产名录》，3个项目列入《最佳实践项目名册》。

人类非物质文化遗产代表作名录

绳索舞

Namsadang Nori

地区：亚太

国别：韩国

类别：表演艺术

探戈

The Tango

地区：拉丁美洲

国别：阿根廷、乌拉圭

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

灵山斋

Yeongsanjae

地区：亚太

国别：韩国

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

德诺依娜

Doina

地区：欧洲

国别：罗马尼亚

类别：其他

阿伊努人的传统舞蹈

Traditional Ainu dance

地区：亚太

国别：日本

类别：表演艺术

杜布罗夫尼克的守护神圣布莱斯节

The festivity of Saint Blaise, the patron of Dubrovnik

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

西班牙地中海海岸的灌溉者法庭：穆尔西亚平原贤人委员会和巴伦西亚平原水法庭

Irrigators' tribunals of the Spanish Mediterranean coast: the Council of Wise Men of the plain of Murcia and the Water Tribunal of the plain of Valencia

地区：欧洲

国别：西班牙

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

诺鲁兹

Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz

地区：亚太

国别：阿塞拜疆、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

京都祇园祭彩车庆典

Yamahoko, the float ceremony of the Kyoto Gion festival

地区：亚太

国别：日本

类别：社会实践、仪式和节庆活动

中国篆刻

The art of Chinese seal engraving

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺

中国雕版印刷技艺

China engraved block printing technique

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺

中国书法

Chinese calligraphy

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺；社会实践、仪式和节庆活动

中国剪纸

Chinese paper-cut

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺；社会实践，仪式和节庆活动

中国传统木结构营造技艺

Chinese traditional architectural craftsmanship for timber-framed structures

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺

南京云锦织造技艺

The craftsmanship of Nanjing Yunjin brocade

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺；社会实践、仪式和节庆活动

花儿

Hua'er

地区：亚太

国别：中国

类别：口头传统和表现形式；表演艺术

侗族大歌
Grand song of the Dong ethnic group
地区：亚太
国别：中国
类别：口头传统和表现形式；表演艺术

格萨（斯）尔
Gesar epic tradition
地区：亚太
国别：中国
类别：社会实践、仪式和节庆活动；口头传统和表现形式

龙泉青瓷传统烧制技艺
The traditional firing technology of Longquan celadon
地区：亚太
国别：中国
类别：传统手工艺

玛纳斯
Manas
地区：亚太
国别：中国
类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

妈祖信俗
The Mazu belief and customs
地区：亚太
国别：中国
类别：社会实践、仪式和节庆活动

蒙古族歌唱艺术：呼麦
Mongolian art of singing: Khoomei
地区：亚太
国别：中国
类别：口头传统和表现形式；表演艺术

南音
Nanyin
地区：亚太
国别：中国
类别：口头传统和表现形式；表演艺术

热贡艺术
Regong arts
地区：亚太
国别：中国
类别：口头传统和表现形式；传统手工艺；社会实践、仪式和节庆活动

印尼蜡染
Indonesian Batik
地区：亚太
国别：印度尼西亚
类别：口头传统和表现形式；传统手工艺；社会实践，仪式和节庆活动

伊朗音乐“拉笛夫”
The Radif of Iranian music
地区：亚太
国别：伊朗（伊斯兰共和国）
类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

加纳利群岛中戈梅拉岛的哨语
Whistled language of the island of La Gomera (Canary Islands), the Silbo Gomero
地区：欧洲
国别：西班牙
类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和表现形式；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

秋保的插秧舞
Akiu no Taue Odori
地区：亚太
国别：日本
类别：表演艺术

女孩舞蹈节
Chakkirako
地区：亚太
国别：日本
类别：表演艺术

卡拉格兹
Karagöz
地区：欧洲
国别：土耳其
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

题目立
Daimokutate
地区：亚太
国别：日本
类别：表演艺术

大日堂舞乐
Dainichido Bugaku
地区：亚太
国别：日本
类别：表演艺术

游吟诗歌艺术传统
Âşıklık（minstrelsy）tradition
地区：欧洲
国别：土耳其
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

雅乐
Gagaku
地区：亚太
国别：日本
类别：表演艺术

冈东贝及其社会文化空间：一种社会活动
The Candombe and its socio-cultural space: a community practice
地区：拉丁美洲
国别：乌拉圭
类别：社会实践、仪式和节庆活动；口头传统和表现形式；传统手工艺

早池峰神乐
Hayachine Kagura
地区：亚太
国别：日本
类别：表演艺术

卡塔阿苏拉
Katta Ashula
地区：亚太
国别：乌兹别克斯坦
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

日立风流物
Hitachi Furyumono
地区：亚太
国别：日本
类别：社会实践、仪式和节庆活动

北宁官贺民歌
Quan Họ Bắc Ninh folk songs
地区：亚太
国别：越南
类别：表演艺术

甑岛来访神
Koshikijima no Toshidon
地区：亚太
国别：日本
类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

新潟县鱼沼地区苎麻布织造工艺

Ojiya-chijimi, Echigo-jofu: techniques of making ramie fabric in Uonuma region, Niigata Prefecture

地区：亚太

国别：日本

类别：传统手工艺

奥能登的田神祭

Oku-noto no Aenokoto

地区：亚太

国别：日本

类别：社会实践、仪式和节庆活动

阿塞拜疆游吟诗人音乐艺术

The art of Azerbaijani Ashiq

地区：欧洲

国别：阿塞拜疆

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；传统手工艺

石州半纸－岛根县石见地区的造纸术

Sekishu-Banshi: papermaking in the Iwami region of Shimane Prefecture

地区：亚太

国别：日本

类别：传统手工艺

哈瓦斯科－扎国基的传统儿童木制玩具制作

Traditional manufacturing of children's wooden toys in Hrvatsko Zagorje

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：传统手工艺

伊斯的利亚音阶的双声部歌唱和演奏

Two-part singing and playing in the Istrian scale

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：表演艺术

蹈火舞仪式——保加利村庄的圣－康斯坦丁和圣－海伦娜节

Nestinarstvo, messages from the past: the Panagyr of Saints Constantine and Helena in the village of Bulgari

地区：欧洲

国别：保加利亚

类别：社会实践、仪式和节庆活动

莱夫卡拉花边

Lefkara laces or Lefkaritika

地区：欧洲

国别：塞浦路斯

类别：传统手工艺

在库鲁坎－弗噶宣布的《曼得宪章》

The Manden Charter, proclaimed in Kurukan Fuga

地区：非洲

国别：马里

类别：口头传统与表述形式

托利曼的奥托米－希希美卡斯民族的纪念地和活态传统：伯纳尔巨石，圣地的守护者

Places of memory and living traditions of the Otomí-Chichimecas people of Tolimán: the Peña de Bernal, guardian of a sacred territory

地区：拉丁美洲

国别：墨西哥

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

康加巴的圣屋（卡玛布隆）屋顶落成仪式

The septennial re-roofing ceremony of the Kamablon, sacred house of Kangaba

地区：非洲

国别：马里

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

飞人典礼

Ritual ceremony of the Voladores

地区：拉丁美洲

国别：墨西哥

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

伊耶勒面具舞

Ijele masquerade

地区：非洲

国别：尼日利亚

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

黑白狂欢节

Carnaval de Negros y Blancos

地区：拉丁美洲

国别：哥伦比亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

西安鼓乐

Xi'an wind and percussion ensemble

地区：亚太

国别：中国

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

粤剧

Yueju opera

地区：亚太

国别：中国

类别：表演艺术

处容舞

Cheoyongmu

地区：亚太

国别：韩国

类别：表演艺术；传统手工艺

藏戏

Tibetan opera

地区：亚太

国别：中国

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

羌羌水月来戏

Ganggangsullae

地区：亚太

国别：韩国

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

七美瑞岛的永登仪式

Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut

地区：亚太

国别：韩国

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

中国传统桑蚕丝织技艺

Sericulture and silk craftsmanship of China

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺；社会实践、仪式和节庆活动

宣纸传统制作技艺

The traditional handicrafts of making Xuan paper

地区：亚太

国别：中国

类别：社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

端午节

The Dragon Boat festival

地区：亚太

国别：中国

类别：社会实践、仪式和节庆活动

中国朝鲜族农乐舞

Farmers'dance of China's Korean ethnic group

地区：亚太

国别：中国

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

奥布松挂毯

Aubusson tapestry

地区：欧洲

国别：法国

类别：传统手工艺

玛洛亚

Maloya

地区：欧洲

国别：法国

类别：表演艺术

法国的木构架划线放样工艺

The scribing tradition in French timber framing

地区：欧洲

国别：法国

类别：传统手工艺

莫哈奇的冬末面具狂欢节

Busó festivities at Mohács; masked end-of-winter carnival custom

地区：欧洲

国别：匈牙利

类别：社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

拉曼：印度喜马拉雅山脉加瓦尔的宗教节日和仪式戏剧表演

Ramman; religious festival and ritual theatre of the Garhwal Himalayas, India

地区：亚太

国别：印度

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

波帕扬的圣周游行

Holy Week processions in Popayán

地区：拉丁美洲

国别：哥伦比亚

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

卡斯塔夫地区的响铃狂欢节盛会

Annual carnival bell ringers' pageant from the Kastav area

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

克罗地亚的花边制作

Lacemaking in Croatia

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：传统手工艺

瓦尔岛的“跟随十字架”（Za Krizen）游行

Procession Za Krizen (“following the cross”) on the island of Hvar

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

戈里亚尼村的春季王后游行

Spring procession of Ljelje/Kraljice (queens) from Gorjani

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

布鲁日的圣血大游行

Procession of the Holy Blood in Bruges

地区：亚太

国别：比利时

类别：社会实践、仪式和节庆活动

塞托多声部合唱

Seto Leelo, Seto polyphonic singing tradition

地区：欧洲

国别：爱沙尼亚

类别：口头传统和表现形式

急需保护的非物质文化遗产名录

沙皇（圣诞沙皇）仪式

Rite of the Kalyady Tsars (Christmas Tsars)

地区：欧洲

国别：白俄罗斯

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

羌年农历新年

Qiang New Year festival

地区：亚太

国别：中国

类别：社会实践、仪式和节庆活动

中国编梁木拱桥营造技艺

Traditional design and practices for building Chinese wooden arch bridges

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺

黎族传统纺染织绣技艺

Traditional Li textile techniques: spinning, dyeing, weaving and embroidering

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺

帕杰拉歌曲：科西嘉的世俗式、礼拜式口头传统

The Cantu in paghjella: a secular and liturgical oral tradition of Corsica

地区：欧洲

国别：法国

类别：口头传统和表述；社会实践、仪式和节庆活动

米吉肯达圣林卡亚居住区的传统和习俗

Traditions and practices associated to the Kayas in the sacred forests of the Mijik-

enda
地区：非洲
国别：肯尼亚
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

苏伊提文化空间
Suiti cultural space
地区：欧洲
国别：拉脱维亚
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

桑科蒙：桑科的集体捕鱼仪式
The Sanké mon：collective fishing rite of the Sanké
地区：非洲
国别：马里
类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

蒙古百耶吉舞：蒙古传统民间舞蹈
Mongol Biyelgee：Mongolian traditional folk dance
地区：亚太
国别：蒙古
类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

蒙古图利：蒙古史诗
Mongol Tuuli：Mongolian epic
地区：亚太
国别：蒙古
类别：口头传统和表现形式

传统音乐：潮尔
Traditional music of the Tsuur
地区：亚太
国别：蒙古
类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

歌筹
Ca trù singing
地区：亚太
国别：越南
类别：表演艺术

最佳实践项目名册

保护玻利维亚、智利和秘鲁艾马拉人社会的非物质文化遗产
Safeguarding Intangible cultural heritage of Aymara communities in Bolivia, Chile and Peru
地区：拉丁美洲
国别：玻利维亚、智利、秘鲁
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

传统文化中心——普索尔教育计划的学校博物馆
Centre for traditional culture - school museum of Pusol pedagogic project
地区：欧洲
国别：西班牙

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

印度尼西亚北加浪岸的蜡染布博物馆——小学、初高中、职业学校和工艺学校的非物质文化遗产教育和培训

Education and training in Indonesian Batik Intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan

地区：亚太

国别：印度尼西亚

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

2010年联合国教科文组织公布的《人类非物质文化遗产代表作名录》及《急需保护的非物质文化遗产名录》

2010年11月19日，保护非物质文化遗产政府间委员会第五次会议在肯尼亚首都内罗毕落下帷幕，大会审议并批准47项被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，4项被列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。

人类非物质文化遗产代表作名录

阿尔斯特的狂欢节
The Aalst carnival
地区：欧洲
国别：比利时
类别：社会实践、仪式和节庆活动

中医针灸
Acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine
地区：亚太
国别：中国
类别：有关自然界和宇宙的知识与实践

京剧
Peking Opera
地区：亚太
国别：中国
类别：表演艺术

亚美尼亚十字架石的象征与工艺
Armenian cross-stones art. Symbolism and craftsmanship of Khachkars
地区：欧洲
国别：亚美尼亚
类别：社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

马略卡的西比尔咏唱
The chant of the Sybil on Majorca
地区：欧洲
国别：西班牙
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

查乌舞
Chhau dance
地区：亚太
国别：印度
类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

手工业行会，按行业进行知识传承并保持身份认同的网络
Compagnonnage, network for on-the-job transmission of knowledge and identities
地区：欧洲
国别：法国
类别：社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

阿朗松的针织花边技艺

The craftsmanship of Alençon needle lace-making

地区：欧洲

国别：法国

类别：传统手工艺

法国美食大餐

The gastronomic meal of the French

地区：欧洲

国别：法国

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

大木匠与传统的木结构建筑艺术

Daemokjang, traditional wooden architecture

地区：亚太

国别：韩国

类别：传统手工艺

传统歌曲 Gagok（管弦乐队伴奏的歌曲）

Gagok, lyric song cycles accompanied by an orchestra

地区：亚太

国别：韩国

类别：表演艺术

猎鹰训练术

Falconry, a living human heritage

地区：

国别：阿拉伯联合酋长国，比利时，捷克共和国，法国，韩国，蒙古，摩洛哥，卡塔尔，沙特阿拉伯，西班牙，阿拉伯叙利亚共和国

类别：口头传统和表现形式；有关自然界和宇宙的知识与实践；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

弗拉明戈

Flamenco

地区：欧洲

国别：西班牙

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

克罗地亚北部的姜饼制作技艺

Gingerbread craft from Northern Croatia

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：传统手工艺

锡尼城锡尼斯卡圆环骑士竞赛

The Sinjska Alka, a knights' tournament in Sinj

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

扶董庙与硕苗的天王节

Gióng festival of Phù Đổng and Sóc temples

地区：亚太

国别：越南

类别：社会实践、仪式和节庆活动

埃希特纳赫的跳步游行

The hopping procession of Echternach

地区：欧洲

国别：卢森堡

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

阿巴尔，阿曼佐法尔山谷的音乐和舞蹈

Al-Bar'ah, music and dance of Oman Dhofari valleys

地区：阿拉伯地区
国别：阿曼
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

米驼村的仪式舞蹈“华空纳达”
Huaconada, ritual dance of Mito
地区：拉丁美洲
国别：秘鲁
类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

豪特姆年市，圣利芬斯－豪特姆年度冬季集市及牲畜市场
Houtem Jaarmarkt, annual winter fair and livestock market at Sint-Lievens-Houtem
地区：欧洲
国别：比利时
类别：社会实践、仪式和节庆活动

克拉克林根与格拉兹伯根，赫拉尔德斯贝尔亨冬末火与面包节
Krakelingen and Tonnekensbrand, end-of-winter bread and fire feast at Geraardsbergen
地区：欧洲
国别：比利时
类别：社会实践、仪式和节庆活动

叠人塔
Human towers
地区：欧洲
国别：西班牙
类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

印度尼西亚昂格隆
Indonesian Angklung
地区：亚太
国别：印度尼西亚
类别：传统手工艺；口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

拉贾斯坦邦卡贝利亚民间歌舞
Kalbelia folk songs and dances of Rajasthan
地区：亚太
国别：印度
类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

喀拉拉仪式戏剧与舞蹈剧邦穆迪耶图
Mudiyettu, ritual theatre and dance drama of Kerala
地区：亚太
国别：印度
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式、节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

克尔克普那尔传统涂油摔跤节
Kırkpınar oil wrestling festival
地区：欧洲
国别：土耳其
类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

冲绳传统音乐舞剧组踊

Kumiodori, traditional Okinawan musical theatre

地区：亚太

国别：日本

类别：表演艺术

哥伦比亚南太平洋区的马林巴音乐与传统吟唱

Marimba music and traditional chants from Colombia's South Pacific region

地区：拉丁美洲

国别：哥伦比亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

瓦尤社区“话事人”执行的规范体系

The Wayuu normative system, applied by the Pütchipü'üi (palabrero)

地区：拉丁美洲

国别：哥伦比亚

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

地中海饮食

The Mediterranean diet

地区：

国别：西班牙、希腊、意大利、摩洛哥

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

蒙古的传统艺术呼麦

The Mongolian traditional art of Khöömei

地区：亚太

国别：蒙古

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

蒙古的传统节日那达慕

Naadam, Mongolian traditional festival

地区：亚太

国别：蒙古

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

呼罗珊的巴克谢西音乐

The music of the Bakhshis of Khorasan

地区：亚太

国别：伊朗（伊斯兰共和国）

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

塔兹耶仪式戏剧艺术

The ritual dramatic art of Ta 'zīye

地区：亚太

国别：伊朗（伊斯兰共和国）

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；传统手工艺

帕勒瓦尼与祖卡内仪式

The Pahlevani and Zoorkhanei rituals

地区：亚太

国别：伊朗（伊斯兰共和国）

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

卡山地毯编织的传统技艺

Traditional skills of carpet weaving in Kashan

地区：亚太

国别：伊朗（伊斯兰共和国）

类别：社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

法尔斯地毯编织传统技艺

Traditional skills of carpet weaving in Fars

地区：亚太

国别：伊朗（伊斯兰共和国）

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

恰帕德科尔索城一月传统盛会中的帕拉奇克舞

Parachicos in the traditional January feast of Chiapa de Corzo

地区：拉丁美洲

国别：墨西哥

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；有关自然界和宇宙的知识与实践；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

皮卢瓜，普热佩贾人的传统歌曲

Pirekua, traditional song of the P'urhépecha

地区：拉丁美洲

国别：墨西哥

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

传统的墨西哥美食——地道、世代相传、充满活力的社区文化，米却肯州模式

Traditional Mexican cuisine-ancestral, ongoing community culture, the Michoacán paradigm

地区：拉丁美洲

国别：墨西哥

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

剪刀舞

The scissors dance

地区：拉丁美洲

国别：秘鲁

类别：表演艺术；口头传统和表现形式

塞玛贺，阿里维－贝查兹教派的仪式

Semah, Alevi-Bektaşi ritual

地区：欧洲

国别：土耳其

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

传统的索贝会

Traditional Sohbet meetings

地区：欧洲

国别：土耳其

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

赫林奈科地区村庄的挨家串户的忏悔节假面游行

Shrovetide door-to-door processions and masks in the villages of the Hlinecko area

地区：欧洲

国别：捷克共和国

类别：社会实践、仪式和节庆活动；口头传统和表现形式；传统手工艺

苏塔廷内斯，立陶宛的多调歌曲

Sutartinės, Lithuanian multipart songs

地区：欧洲

国别：立陶宛

类别：表演艺术

阿塞拜疆的传统地毯编织艺术

The traditional art of Azerbaijani carpet weaving in the Republic of Azerbaijan

地区：欧洲

国别：阿塞拜疆

类别：传统手工艺；社会实践、仪式和节庆活动；口头传统和表现形式

结城绸生产工艺

Yuki-tsumugi, silk fabric production technique

地区：亚太

国别：日本

类别：传统手工艺

急需保护的非物质文化遗产名录

麦西热甫（又译“麦西来甫”）

Meshrep

地区：亚太

国别：中国

类别：表演艺术

中国－木版活字印刷术

Wooden movable-type printing of China

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺

中国水密隔舱福船制造技艺

The watertight-bulkhead technology of Chinese junks

地区：亚太

国别：中国

类别：传统手工艺

奥耶康吉演唱方式

Ojkanje singing

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

2011 年联合国教科文组织公布的《人类非物质文化遗产代表作名录》《急需保护的非物质文化遗产名录》及《最佳实践项目名册》

2011 年 11 月 29 日，教科文组织政府间保护非物质文化遗产委员会第 6 届会议在印度尼西亚巴厘岛落下帷幕。在为期一周的会议上，共有 19 个申报项目被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，11 个申报项目被列入《急需保护的非物质文化遗产名录》，5 个项目被收录到《最佳实践项目名册》。

人类非物质文化遗产代表作名录

克罗地亚东部地区的贝卡瑞克演唱和演奏

Bećarac singing and playing from Eastern Croatia

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

仪式传统食物凯斯克

Ceremonial Keşkek tradition

地区：亚太

国别：土耳其

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；社会实践、仪式和节庆活动

中国皮影戏

Chinese shadow puppetry

地区：亚太

国别：中国

类别：表演艺术

马里和布基纳法索的塞努夫族群的非洲木琴相关的文化习俗及表达，马里－布基纳法索

Cultural practices and expressions linked to the balafon of the Senufo communities of Mali and Burkina Faso

地区：非洲

国别：马里、布基纳法索

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

法国传统马术

Equitation in the French tradition

地区：欧洲

国别：法国

类别：口头传统和表现形式；有关自然界和宇宙的知识与实践；社会实践、仪式和节庆活动

葡萄牙传统民谣法朵

Fado, urban popular song of Portugal

地区：欧洲

国别：葡萄牙

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

阿赫梅西市的传统节庆活动

Festivity of 'la Mare de Déu de la Salut' of Algemesí

地区：欧洲

国别：西班牙

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

绳索行走技艺

Jultagi, tightrope walking

地区：亚太

国别：韩国

类别：表演艺术

鲁汶的同龄人组合仪式节目

Leuven age set ritual repertoire

地区：欧洲

国别：比利时

类别：社会实践、仪式和节庆活动

墨西哥流浪乐队的弦乐、歌曲及小号表演

Mariachi, string music, song and trumpet

地区：拉丁美洲

国别：墨西哥

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

广岛县的壬生花田植——水稻插秧仪式

Mibu no Hana Taue, ritual of transplanting rice in Mibu, Hiroshima

地区：亚太

国别：日本

类别：社会实践、仪式和节庆活动

达尔马提亚内陆地区的无声圈舞——尼杰莫科洛

Nijemo Kolo, silent circle dance of the Dalmatian hinterland

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

科伊鲁瑞提王的圣殿朝拜

Pilgrimage to the sanctuary of the Lord of Qoyllurit'i

地区：拉丁美洲

国别：秘鲁

类别：社会实践、仪式和节庆活动

捷克共和国东南部的国王骑兵队

Ride of the Kings in the south-east of the Czech Republic

地区：欧洲

国别：捷克共和国

类别：社会实践、仪式和节庆活动；口头传统和表现形式；表演艺术；传统手工艺

佐陀神能——佐陀神社的神乐

Sada Shin Noh, sacred dancing at Sada shrine, Shimane

地区：亚太

国别：日本

类别：表演艺术

韩国传统武术跆跟

Taekkyeon，a traditional Korean martial art

地区：亚太

国别：韩国

类别：表演艺术；有关自然界和宇宙的知识与实践

尤如帕里的美洲虎萨满教巫师的传统知识

Traditional knowledge of the jaguar shamans of Yuruparí

地区：拉丁美洲

国别：哥伦比亚

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践

斯亚提斯塔赛诗会

Tsiattista poetic duelling

地区：欧洲

国别：塞浦路斯

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

寒山地区的优质苎麻纺织技艺

Weaving of Mosi（fine ramie）in the Hansan region

地区：亚太

国别：韩国

类别：传统手工艺

急需保护的非物质文化遗产名录

艾尔萨都，阿拉伯联合国酋长国的传统编织技艺

Al Sadu，traditional weaving skills in the United Arab Emirates

地区：阿拉伯地区

国别：阿拉伯联合国酋长国

类别：传统手工艺；有关自然界和宇宙的知识与实践；口头传统和表现形式

埃舒瓦，秘鲁胡阿齐派尔人以哈拉克姆巴特语演唱的祈祷歌

Eshuva，Harúkmbut sung prayers of Peru's Huachipaire people

地区：拉丁美洲

国别：秘鲁

类别：口头传统和表现形式；社会实践、礼仪和节庆活动

伊奥夸，埃纳韦尼·纳维人为维护社会及宇宙秩序而举行的仪式

Yaokwa，the Enanene Nawe people's ritual for the maintenance of social and cosmic order

地区：拉丁美洲

国别：巴西

类别：社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

千手舞

Saman dance

地区：亚太

国别：印度尼西亚

类别：表演艺术；口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

波斯湾地区伊朗蓝吉木船的传统造船与航海术技术

Traditional skills of building and sailing Iranian Lenj boats in the Persian Gulf

地区：亚太

国别：伊朗（伊斯兰共和国）

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；口头传统和表演形式；传统手工艺；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

伊朗戏剧化叙事那卡力

Naqqāli，Iranian dramatic story-telling

地区：亚太

国别：伊朗（伊斯兰共和国）

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；传统手工艺

秘密社团夸莱杜嘎，马里的智慧仪式

Secret society of the Krêdugaw，the rite of wisdom in Mali

地区：非洲

国别：马里

类别：表演艺术；口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

摩尔人史诗泰伊丁

The Moorish Epic T'heydinn

地区：非洲

国别：毛里塔尼亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；传统手工艺

蒙古笛的长调民歌演奏技巧——循环呼吸法

Folk long song performance technique of Limbe performances-circular breathing

地区：亚太

国别：蒙古国

类别：口头传统和表现形式；表演艺术

富寿省川歌

Xoan singing of Phú Thọ Province

地区：亚太

国别：越南

类别：表演艺术

赫哲族伊玛堪说唱

Hezhen Yimakan storytelling

地区：亚太

国别：中国

类别：口头传统和表现形式

最佳实践项目名册

保护弗兰德斯传统游戏：培育露多弟费斯提计划

Programme of cultivating ludodiversity：sateguarding traditionnal games in Flanders

地区：欧洲

国别：比利时

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动

国家非物质文化遗产计划甄选

Call for projects of the National Programme of Intangible Heritage

地区：拉丁美洲

国别：巴西

类别：其他

方舟戈生活博物馆

Fandango's living Museum

地区：拉丁美洲

国别：巴西

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

安达卢西亚自治区、塞维利亚省的德拉弗龙特拉地区石灰制造传统技艺

Revitalization of the traditional craftsmanship of lime-making in Morón de la Frontera, Seville, Andalusia

地区：欧洲

国别：西班牙

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

汤兹哈兹方法：匈牙利非物质文化遗产的传承模式

Táncház method: a Hungarian model for the transmission of intangible cultural heritage

地区：欧洲

国别：匈牙利

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

2012 年联合国教科文组织公布的《人类非物质文化遗产代表作名录》《急需保护的非物质文化遗产名录》及《最佳实践项目名册》

2012 年 12 月 5 日至 7 日，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会在巴黎举行第 7 届会议。会议将 27 项遗产列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，4 项遗产列入《急需保护的非物质文化遗产名录》，2 项列入《最佳实践项目名册》。

人类非物质文化遗产代表作名录

特莱姆森（Tlemcen）与婚纱礼服传统相关的仪式和工艺

Rites and craftsmanship associated with the wedding costume tradition of Tlemcen

地区：非洲

国别：阿尔及利亚

类别：社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

亚美尼亚史诗《萨逊的勇士》或《萨逊的大卫》表演

Performance of the Armenian epic of 'Daredevils of Sassoun' or 'David of Sassoun'

地区：亚太

国别：亚美尼亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；其他

伊姆斯特狂欢节面具游行

Schemenlaufen, the carnival of Imst

地区：欧洲

国别：奥地利

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

一种长颈弦乐器塔尔（Tar）的制作工艺与表演

Craftsmanship and performance art of the Tar, a long-necked string musical instrument

地区：亚太

国别：阿塞拜疆

类别：传统手工艺；表演艺术

恩特雷－萨布尔－默兹行军游行

Marches of Entre-Sambre-et-Meuse

地区：欧洲

国别：比利时

类别：社会实践、仪式和节庆活动

伊查佩克内－皮埃斯塔——莫克索斯省圣伊格纳西奥的最大节日

Ichapekene Piesta, the biggest festival of San Ignacio de Moxos

地区：拉丁美洲

国别：玻利维亚

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺；其他

弗雷沃——累西腓狂欢节

Frevo, performing arts of the Carnival of Recife

地区：拉丁美洲

国别：巴西

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

基德博“阿西斯圣弗朗西斯节”

Festival of Saint Francis of Assisi, Quibdó

地区：拉丁美洲

国别：哥伦比亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

南克罗地亚达尔马提亚的克拉帕多声部合唱

Klapa multipart singing of Dalmatia, southern Croatia

地区：欧洲

国别：克罗地亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

厄瓜多尔的巴拿马草帽传统编织工艺

Traditional weaving of the Ecuadorian toquilla straw hat

地区：非洲

国别：厄瓜多尔

类别：传统手工艺

“晚会”，布列塔尼的传统集体舞聚会

Fest-Noz, festive gathering based on the collective practice of traditional dances of Brittany

地区：欧洲

国别：法国：

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

马提奥的民间艺术——一个传统社区的刺绣工艺

Folk art of the Matyó, embroidery of a traditional community

地区：欧洲

国别：匈牙利

类别：有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

拉达克的佛教咏唱——查谟克什米尔邦泛喜马拉雅拉达克地区的佛教经文吟诵

Buddhist chanting of Ladakh: recitation of sacred Buddhist texts in the trans-Himalayan Ladakh region, Jammu and Kashmir, India

地区：亚太

国别：印度

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

马希德·阿勒德哈的恰利苏严仪式

Qālišuyān rituals of Mašhad-e Ardehāl in Kāšān

地区：亚太

国别：伊朗（伊斯兰共和国）

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

克雷莫纳的小提琴传统制作工艺

Traditional violin craftsmanship in Cremona

地区：欧洲

国别：意大利

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

那智田乐——在那智火祭上演出的宗教表演艺术

Nachi no Dengaku, a religious performing art held at the Nachi fire festival

地区：亚太

国别：日本

类别：表演艺术

塞夫鲁樱桃节

Cherry festival in Sefrou

地区：非洲

国别：摩洛哥

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

马里－布基纳法索－科特迪瓦：与塞努福人（Senufo）使用的非洲木琴（Balafon）相关的文化习俗和表达方式

Cultural practices and expressions linked to the balafon of the Senufo communities of Mali, Burkina Faso and Côte d'Ivoire

地区：非洲

国别：马里、布基纳法索、科特迪瓦

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

阿拉兹——颂歌、行进与诗歌

Al 'azi, elegy, processional march and poetry

地区：亚太

国别：阿曼

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

大韩民国抒情民谣阿里郎

Arirang, lyrical folk song in the Republic of Korea

地区：亚太

国别：韩国

类别：口头传统和表现形式；表演艺术

霍雷祖陶瓷工艺

Craftsmanship of Horezu ceramics

地区：欧洲

国别：罗马尼亚

类别：传统手工艺

科尔多瓦庭院节

The Fiesta of the patios in Cordova

地区：欧洲

国别：西班牙

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

梅西尔膏节

Mesir Macunu festival

地区：欧洲

国别：土耳其

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

猎鹰训练术，一个活生生的人类遗产

Falconry, a living human heritage

地区：

国别：阿拉伯联合酋长国、奥地利、比利时、捷克共和国、法国、匈牙利、大韩民国、蒙古、摩洛哥、卡塔尔、沙特阿拉伯、西班牙、阿拉伯叙利亚共和国

类别：口头传统和表现形式；有关自然界和宇宙的知识与实践；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

阿拉伯联合酋长国及阿曼苏丹国传统贝都因人的诗歌吟唱

Al-Taghrooda, traditional Bedouin chanted poetry in the United Arab Emirates and the Sultanate of Oman

地区：亚太

国别：阿拉伯联合酋长国、阿曼

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动

委内瑞拉：基督圣体节的魔鬼舞

Venezuela's Dancing Devils of Corpus Christi

地区：拉丁美洲

国别：委内瑞拉

类别：社会实践、仪式和节庆活动

福寿省的雄王祭祀

Worship of Hùng kings in Phú Thọ

地区：亚太

国别：越南

类别：社会实践、仪式和节庆活动

急需保护的非物质文化遗产名录

卡特伦区的陶器制作工艺

Earthenware pottery-making skills in Botswana's Kgatleng District

地区：非洲

国别：博茨瓦纳

类别：口头传统和表现形式；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

巴布亚人的诺肯打结或编织多功能袋手工制作技艺

Noken multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the people of Papua

地区：亚太

国别：印度尼西亚

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

阿拉齐叶兹与施尔达克——吉尔吉斯的传统毛毡地毯工艺

Ala-kiyiz and Shyrdak, art of Kyrgyz traditional felt carpets

地区：亚太

国别：吉尔吉斯斯坦

类别：传统手工艺；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践

比格瓦拉——布索加王国葫芦丝音乐和舞蹈

Bigwala, gourd trumpet music and dance of the Busoga Kingdom in Uganda

地区：非洲

国别：乌干达

类别：表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；传统手工艺

最佳实践项目名册

福建木偶戏的后继人才培养计划

Strategy for training coming generations of Fujian puppetry practitioners

地区：亚太

国别：中国

类别：表演艺术

土著艺术中心及其为保护韦拉克鲁斯的托托纳克人非物质文化遗产所作出的贡献

Xtaxkgakget Makgkaxtlawana：the Centre for Indigenous Arts and its contribution to safeguarding the intangible cultural heritage of the Totonac people of Veracruz

地区：拉丁美洲

国别：墨西哥

类别：口头传统和表现形式；表演艺术；社会实践、仪式和节庆活动；有关自然界和宇宙的知识与实践；传统手工艺

后　记

21 世纪开头的短短几年时间里，世界上越来越多的人开始关注与人类非物质文化遗产有关的话题，越来越多的人参与到抢救和保护非物质文化遗产的工作中来。中国的非物质文化遗产保护工作，自进入 21 世纪以来，由原来的单个的项目性保护，走上了全面的整体性保护阶段。随着保护实践的深化，逐步进入科学保护阶段。2011 年 2 月 25 日，十一届全国人大常委会第十九次会议审议通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》，标志着我国的非物质文化遗产保护已走上了依法保护的阶段。可以说，我国非物质文化遗产保护的意识不断深入人心，非物质文化遗产的保护工作也正在朝着更广阔的领域、更深入的层面拓展。

非物质文化遗产保护实践的发展，迫切呼唤着非物质文化遗产基础理论研究的深化。中国艺术研究院于 2001 年召开“抢救和保护中国人类口头和非物质遗产座谈会”，后又在 2002 年、2003 年和 2004 年，连续 3 年相继举办以保护非物质文化遗产为主题的国际学术研讨会，国内外的专家学者和从事保护实践的人士会聚北京，深入探讨非物质文化遗产保护的理论问题。我们参与了近年来一系列保护工作的实践及学术研讨活动，更深切地感到保护工作的广泛开展，迫切需要理论的指导。而我们有责任对保护工作的实践努力作出理论的总结。正是在这样的背景和氛围中，中国艺术研究院院长王文章于 2004 年 9 月提议设立“非物质文化遗产概论”课题，着手酝酿本课题的研究与写作，并成立了课题组。经过两个月的准备，于同年 11 月，课题组提出了一个初步的写作提纲，并邀请资华筠、刘魁立、张庆善、华觉明、靳之林、王宁、吴文科、刘文峰、张振涛、马盛德、王路、方李莉、高新生等 20 多位院内外非物质文化遗产研究方面的专家学者进行论证。在充分吸收专家学者意见的基础上，我们对提纲作了进一步的修改，并开始分工写作。到 2005 年 7 月，各章作者分别完成了初稿。之后，课题组成员在近几年来参加一系列保护工作实践的基础上，又到广西、贵州、云南等地进行了实地考察。在考察过程中，得到了广西壮族自治区文化厅、贵州省文化厅、云南省文化厅的帮助和支持。课题组成员结合考察中的收获，对初稿作了修改。课题组成员之

间也进行了充分交流、讨论和互相修改，一些章节修改至第四稿、第五稿。全书基本定稿后，我们特别邀请著名学者乌丙安、刘魁立两位先生审读书稿，并提出修改意见。他们仔细审阅后，提出了宝贵的建设性意见。课题组成员根据他们的意见，对某些章节作了修改，最后由王文章、陈飞龙、李心峰对全书又作了一次修改加工，终于完成了本书的写作。

2006 年 10 月，本书初版本由文化艺术出版社出版，后又重印一次。本书的出版，在学界和从事非物质文化遗产保护工作的读者中引起热烈反响。2008 年 4 月，教育科学出版社李正堂先生提出，鉴于目前不少大学开设了非物质文化遗产专业课程，但缺乏教材，而社会性培训也需要教材，希望将本书改编为教材出版。考虑到本书第一版问世两年多来非物质文化遗产保护工作新的发展，为理论的思考提供了很多新的启示，本书也需要修订。因此，作者们对原书进行了认真的修改和补充。其中原书第八章改写为第八、第九两章。为增加信息量，作为非物质文化遗产相关知识的链接，本版增加了约 40 个“专栏”；“附录”部分的内容也作了若干增补与调整。本版还根据内容需要，增加了 20 余幅图片，这些图片均由中国非物质文化遗产保护中心提供。

2011 年 2 月 25 日，《非遗法》的颁布无疑是我国非物质文化遗产保护工作的一件大事。按照王文章主编的提议，课题组成员对全书进行了修订，并在原有的基础上增加了第十章非物质文化遗产的法律保护机制。

在本书的写作过程中，我们阅读参考了尽可能找到的国内外学者撰写的有关非物质文化遗产的著作和论文。我们对于所引用的材料，均加注或在正文中予以说明。在此，我们对所阅读和参考的文献的作者表示感谢。

承担本书写作的有：

王文章（第一章）

李世涛（第二章）

程惠哲（第三章）

刘永明（第四章）

宋建林（第五章）

陈飞龙（第六章）

李心峰（第七章）

李荣启（第八章、第九章）

祝东力（第十章）

胡月平（附录）

2008 年版全书由王文章主编统稿并定稿。陈飞龙、李心峰同志参加了统

稿，并负责课题组的具体组织工作。这次全书修订是由王文章主编审定。陈飞龙、祝东力同志参加了本次修订稿的统稿，并负责课题组的具体组织工作。附录由胡月平负责修订。2006 年、2008 年《非物质文化遗产概论》两次出版都得到著名学者乌丙安、刘魁立两位先生的审读。这次《非物质文化遗产概论》的修改稿还是敬请两位先生审读，可以说本书的多次出版凝聚了两位先生的心血，我们课题组的全体同志对两位先生的贡献深表谢意。

值此本书出版之际，谨对给予本书的写作和出版以帮助和支持的专家学者和所有同志表示衷心的感谢。

这部书是从基础理论方面系统研究非物质文化遗产及其保护的拓荒之作，同时也是对“非物质文化遗产学”这一新兴学科的建立所做的基础性的研究工作和初步的尝试。课题组成员对这一新的重大课题的探讨，力求深入系统，从理论与实践的结合上说明问题。但由于非物质文化遗产保护的实践正在不断深化，全面系统的研究刚刚起步，加上我们水平的限制，本书肯定存在不完善之处，恳请广大读者批评指正，以便将来补充修正。

《非物质文化遗产概论》
课题组

2013 年 3 月 7 日

出 版 人：所广一
责任编辑：李正堂　范文勤
封面设计：徐丛巍



定价：43.00 元

ISBN 978-7-5041-7660-8